KAPITOLU 37

ORDINANZA TAD-DWANA

Biex tipprovdi aħjar għat-tmexxija u d-direzzjoni tad-Dwana.

16 ta' Settembru, 1909

L-ORDINANZA VII tal-1909, kif emendata bl-Ordinanza VII tal-1911; bl-Avviżi tal-Gvern: 128 tal-1911, 384 tal-1927, u 532 tal-1933; bl-Or0dinanza XLVI tal-1935; bl-Avviż tal-Gvern 470 tal-1935; bl-Ordinanza IV tal-1938; bl-Avviż tal-Gvern 162 tal-1938; u bl-Ordinanza XL tal-1940. F'din l-Ordinanza ġew ukoll inkorporati l-ORDINANZI: VI tal-1840, III tal-1850 u IV tal-1885.

Din l-Ordinanza ġiet sussegwentement emendata bl-Avviżi tal-Gvern: 143 tal-1952, 48 u 486 tal-1957; bl-Ordinanza ta' Emerġenza XIV tal-1958; bl-Ordinanzi: XVI tal-1960, VI tal-1961, XIII u XXV tal-1962; bl-Avviż Legali 4 tal-1963; bl-Atti: XX u XXXI tal-1963, u XXXIX tal-1965; bl-Avviżi Legali: 17 u 43 tal-1966; bl-Atti: IX u XXXIV tal-1971, X tal-1972, VI tal-1973, XI, XLI u LVIII tal-1974; bl-Avviż Legali 129 tal-1974; bl-Att XXXV tal-1975; bl-Avviż Legali 148 tal-1975; bl-Att XXII tal-1976; bl-Avviż Legali 152 tal-1977; bl-Atti: XIII tal-1979, XXX tal-1980, XIII tal-1983, XIX tal-1985, XXXV u XXXVI tal-1989, VIII tal-1990, VII tal-1993, XII tal-2001, XIII tal-2005 u XXXII tal-2007; bl-Avviż Legali 407 tal-2007; bl-Atti XXII tal-2011 u V tal-2012; bl-Avviż Legali 426 tal-2012; u bl-Atti III tal-2013, XII tal-2014, XIII tal-2015, XV u XXXVII tal-2016, u XVI tal-2017, VII tal-2018 VII tal-2019 u VIII tal-2020, XVIII tal-2021, VII tal-2022 u XII , XXVII u XXXV tal-2023 , XIII tal-2024 , IX tal-2025 u bl-Att III tal-2026.

TAQSIM TAL-ORDINANZA

		Artikoli
	Titolu fil-qosor u tifsir	1-2
Taqsima I.	Dispożizzjonijiet dwar bastimenti li jaslu f'Malta	3-5
Taqsima II.	Rapport tat-tagħbija	6-8C
Taqsima III.	Dikjarazzjoni, ħatt, żbark, eżami, depożtu u kustodja ta'oġġetti	9-29
Taqsima IV.	Tqegħid fid-depożt ta' armi, munizzjonijiet, sustanzi, esplożivi, eċċ.	30-33
Taqsima V.	Operazzjonijiet fuq oġġetti fid-depożt u kif wieħed jista' jagħmel minnhom	34-35
Taqsima VI.	Trasferiment ta' oġġetti fid-depożt	36-41
Taqsima VII.	Dikjarazzjoni ta' oġġetti fid-depożt għall-konsum u ta' oġġetti għall-esportazzjoni	42-49
Taqsima VIII.	Provvisti ta' abbord	50-51
Taqsima IX.	Spedizzjoni ta' bastimenti	52-58
Taqsima X.	Viżta ta' bastimenti wara li jingħataw il-karti tal-ispedizzjoni	59
Taqsima XI.	Biex jinżamm il-kontrabandu: Reati u pieni	60-64
Taqsima XII.	Setgħat u proċedimenti	65-79
Taqsima XIII.	Dispożizzjonijiet Ġenerali	80-88

L-EWWEL SKEDA

IT-TIENI SKEDA

IT-TIELET SKEDA

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' din l-Ordinanza huwa l-Ordinanza tad-Dwana.

Tifsir ta' kliem.
L-art. 38 tal-Ord. VI tal-1840 u l-art. 6 tal-Ord. III tal-1850, inkorporati. Emendat: XVI. 1960.2; XXXIX. 1965.2; XXXII. 2007.22; XXII. 2011.5: III. 2013.8; XII. 2014.7; VII.2018.7; VII.2019.8.

2. F'din l-Ordinanza, jekk mill-kuntest ma jkunx jidher xort'oħra -

"awtorizzat u mogħti s-setgħa" tfisser uffiċjal li għandu karta ta' identifikazzjoni maħruġa mid-Dipartiment tad-Dwana u li turi s-setgħat mogħtija lilu mill-Kummissarju bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet ta' Malta u tal-Unjoni Ewropea;

"bastiment" ifisser ukoll kull dgħajsa mikxufa, puntun mikxuf jew bastiment ieħor bla gverta, kif ukoll kull bastiment bil-gverta;

"dazju" tfisser kull dazju li jitħallas lill-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana fuq oġġetti importati u tinkludi dazju ta' importazzjoni, dazju ta' esportazzjoni, dazju fuq il-biedja, dazju kontra *dumping*, dazju ta' kumpens u dazju tas-sisa;

"dazju li għandu jitħallas" ifisser d-dazju kollu dovut fuq l-oġġett u jinkludi kemm id-dazju li diġà tħallas, kif ukoll id-dazju perikolat;

"dazju perikolat" ifisser id-differenza bejn id-dazju kollu dovut fuq oġġett u d-dazju li tħallas fuq l-istess oġġett;

"dikjarazzjoni doganali" tfisser l-att li bih persuna tindika bil-forma u mod preskritti xewqa li tqiegħed merkanzija taħt proċedura partikolari doganali;

"importatur" ifisser persuna li jkollha oġġetti mniżżlin għal isimha fil-kotba tad-dipartiment tad-dwana;

"informazzjoni li ma tistax tinqara" tfisser informazzjoni li għandha bżonn tkun deċifrata qabel tinftiehem;

"kaptan" jew "kaptan ta' bastiment" ifisser kull persuna li jkollha l-kmand jew il-ħsieb ta' bastiment;

"kompjuter" tfisser kull apparat elettroniku użat għal ħażna jew irkupru ta' informazzjoni u tinkludi telefon ċellulari jew xi mezz elettroniku ieħor ta' ħażna jew irkupru ta' informazzjoni;

"Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana" (iżjed 'il quddiem imsejjaħ "Kummissarju") ifisser il-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana, u jfisser ukoll kull persuna oħra li jkollha s-setgħa espressa jew impliċita li tagħmel flok il-Kummissarju hawn fuq imsemmi fl-esekuzzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza;

"maħżen" ifisser lok li fih oġġetti li għandhom iħallsu dazju, iddikjarati li għandhom jidħlu fid-depożt, jistgħu jiġu mqiegħda, miżmuma u kkustoditi;

"maħżen tal-gvern" ifisser kull maħżen ipprovdut mill-Gvern sabiex jitqiegħdu fih oġġetti bħala garanzija għad-drittijiet tad-dwana li għandhom jitħallsu fuqhom;

"oġġetti" ifissru oggett jew oġġetti ta' merkanzija;

"oġġetti importati" jew "oġġetti importati f'Malta" ifissru l-oġġetti li jsiru barra minn Malta, u li jinġiebu fiha jew miġjubin fiha, u jfissru wkoll oġġetti li jsiru f'Malta, jiġu esportati, u mbagħad wara jinġiebu fiha;

"post ’il hemm mill-ibħra" ifisser kull post ħlief Malta;

"*records*" tfisser kull ktieb, *accounts,* dokumenti jew informazzjoni rrekordjata oħra inkluż informazzjoni f’kompjuter jew informazzjoni f’forma oħra li ma tistax tinqara;

"taxxa" jew "taxxi" tinkludi t-taxxa fuq il-valur miżjud;

"tmiss it-tagħbija" tfisser meta wieħed jagħmel tibdil fl-istivar tat-tagħbija tal-bastiment b’mod li jħaffef il-ħatt ta’ xi parti mit-tagħbija jew meta jaqsam, jiddistruġġi jew jitfa’ minn abbord xi parti mit-tagħbija jew jiftaħ btieti jew kollijiet oħra li fihom jista’ jkun hemm xi parti mit-tagħbija;

"uffiċjal tad-Dwana" tfisser kull uffiċjal tad-Dipartiment tad-Dwana kif awtorizzat u mogħti s-setgħa mill-Kummissarju bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni relevanti, u jfisser ukoll kull persuna oħra li jkollha s-setgħa espressa jew impliċita li taġixxi flok il-Kummissarju hawn fuq imsemmi fl-esekuzzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ din l-Ordinanza li tkun awtorizzata għal dan il-għan mil-leġiżlazzjoni applikabbli.

2A. Kull persuna hi obbligata li tippreżenta lill-uffiċjal tad-Dwana dikjarazzjoni sħiħa u korretta dwar il-merkanzija tagħha. Kull min jonqos minn dan l-obbligu, iwettaq ksur ta’ liġi, kif provdut f’din l-Ordinanza u fil-liġijiet doganali oħra.

Dikjarazzjoni sħiħa u korretta.
Miżjud: VII.2022.7.

TAQSIMA I
DISPOŻIZZJONIJIET DWAR BASTIMENTI LI JASLU F’MALTA

3. (1) Ebda bastiment li jasal f’Malta minn post ’il hemm mill-ibħra, ma jista’ jidħol f’xi port ieħor f’Malta ħlief fil-Port il-Kbir, fil-Port ta’ Marsamxett jew biss għall-fini ta’ imbark jew żbark ta’ merkanzija jew *containers* kif imfisser fl-artikolu 20 tal-Att dwar id-Dazji ta’ Importazzjoni, fil-Port ta’ Marsaxlokk, ħlief bil-permess tal-Kummissarju.

Portijiet li fihom jistgħu jidħlu l-bastimenti li jaslu minn postijiet ’il hemm mill-ibħra.
L-art. 1 tal-Ord. VI tal-1840, inkorporat.
Emendat: XVI. 1960.3; XIII. 1962.62; XIII. 1979.2; XIX. 1985.2; XXXV. 1989.37; A.L. 407 tal-2007; XXII. 2011.5; XVIII.2021.7.
Kap. 337.

(2) Jekk xi bastiment minn dawn jidħol f’xi port ieħor, il-kaptan jeħel meta jinstab ħati multa ta’ mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) u mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

Multa.

4. (1) L-uffiċjal viżitatur tad-dwana jista’ jitla’ fuq kull bastiment li jasal f’Malta minn post ’il hemm mill-ibħra, malli jasal il-bastiment, jew f’kull żmien ieħor wara; jista’ jibqa’ abbord sakemm il-bastiment jitlaq minn Malta, jew iħott għal kollox it-tagħbija tiegħu; iżur u jispezzjona kull parti tal-bastiment, u jeżamina, jimmarka jew iqiegħed fiż-żgur l-oġġetti li jkun hemm abbord.

Jedd tal-viżta tal-bastimenti li jaslu.
L-art. 3 tal-Ord. VI tal-1840, inkorporat.
Emendat: XIII.1979.3; XIX.1985.3; A.L. 407 tal-2007.

Piena.

(2) Kull min ifixkel jew jittanta jfixkel l-uffiċjal li jkun irid jitla' fuq il-bastiment, jew jibqa' abbord, jew iżur jew jispezzjona xi parti tal-bastiment, jew jeżamina, jimmarka jew iqiegħed fiż-żgur l-oġġetti li jkun hemm abbord, jew li jkun irid jesegwixxi d-dmirijiet tiegħu dwar dak il-bastiment jew dawk l-oġġetti; inkella kull min jaħbi oġġetti mill-uffiċjal, waqt li dan ikun jispezzjona xi parti tal-bastiment jew jeżamina dawk l-oġġetti; inkella kull min iħassar jew ibiddel xi marka magħmula mill-uffiċjal fuq dawk l-oġġetti; inkella kull min ineħħi jew ixejjen xi irbit jew mezzi oħra li bihom l-uffiċjal ikun qiegħed fiż-żgur dawk l-oġġetti; inkella kull min dolożament iwarrab oġġetti li l-uffiċjal ikun hekk immarka jew qiegħed fiż-żgur, jeħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

Min iħalli l-irmiġġ mingħajr permess.
L-art. 4 tal-Ord. VI tal-1840, inkorporat.
Emendat: XVI. 1960.3; XIII. 1962.62.
Imħassar: IX. 1971.6.
Miżjud: XXXIV. 1971.2.
Emendat: XIII. 1979.4; XIX. 1985.4; A.L. 407 tal-2007; XXII. 2011.5.

5. (1) Bla ħsara ta' kull permess ta' xi awtorità oħra li jista' jkun meħtieġ skont xi liġi oħra, ebda bastiment f'xi port f'Malta ma għandu jħalli l-irmigġ tiegħu għal ebda raġuni ħlief bil-permess tal-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana:

Iżda l-Kummissarju jista' jeżenta mill-ħtiġijiet ta' permess tali sew bastimenti individwali jew, permezz ta' avviż imwaħħal fuq it-tabella tal-avviżi tad-dipartiment tad-dwana u f'dawk l-għasses tal-Pulizija kif jista' jaqta' l-Kummissarju, kull klassi jew klassijiet ta' bastimenti:

Iżda wkoll il-Kummissarju jista' f'kull żmien jirtira dwar kull bastiment individwali (ukoll jekk ikun fi klassi eżentata) jew kull klassi jew klassijiet ta' bastimenti kull eżenzjoni tali mogħtija kif intqal qabel.

(2) Jekk il-kaptan tal-bastiment, jew ir-rappreżentant tiegħu, jikser jew iħalli jew jippermetti li jinkisru, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, hu jista' jeħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

TAQSIMA II

RAPPORT TAT-TAGĦBIJA

Rapport li għandu jingħata mill-kaptan fi żmien 24 siegħa milli jasal.
Emendat:
XL. 1940.5;
XVI. 1960.3;
XIII. 1962.62;
A.L. 4 tal-1963;
XIII. 1979.5;
XIX. 1985.5;
XXXII. 2007.24;
A.L. 407 tal-2007;
XXII. 2011.5;
Emendat:
XVI. 2017.7;
VII.2018.8;
XVIII.2021.8.

6. (1) (*a*) Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe obbligu taħt xi liġi oħra, il-kaptan ta' kull bastiment, bit-tagħbija jew bis-saborra, għandu jinforma lill-awtorità tal-port dwar il-bastiment sa mhux iktar tard mill-mument li l-bastiment jidħol fl-ibħra territorjali ta' Malta.

(*b*) Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe obbligu taħt xi liġi oħra, il-kaptan ta' kull bastiment, bit-tagħbija, għandu jinforma lill-awtorità tal-port dwar it-tagħbija ta' fuqu sa mhux iktar tard mill-mument li l-bastiment jidħol fl-ibħra territorjali ta' Malta. Dan l-obbligu ma japplikax meta t-tagħbija tkun diġà dikjarata lill-Kummissarju.

(*ċ*) Mingħajr preġudizzju għal kull obbligu ieħor taħt xi liġi oħra, il-kaptan ta' kull bastiment, kemm jekk bit-tagħbija jew bis-saborra, għandu jagħmel rapport regolari tat-tali bastiment lill-Kummissarju, kif il-Ministru jista' b'regolamenti jippreskrivi, mhux iktar tard mill-mument li l-bastiment isorġi, jirmiġġa jew jankra fl-ibħra territorjali ta' Malta. Dan l-obbligu ma għandux japplika meta l-bastiment ikun diġà għamel rapport regolari b'mod elettroniku lill-awtorità tal-port. Informazzjoni mogħtija taħt il-paragrafu (a) jew (b) ma tissodisfax l-obbligu li jsir rapport regolari taħt dan il-paragrafu.

Bastimenti li jidħlu Malta biss biex jirċievu ordnijiet, jieħdu faħam jew provviżjonijiet abbord.
Sostitwit:
XVI. 2017.7.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma jgħoddux għal kwalunkwe bastiment li jidħol fl-ibħra territorjali ta' Malta għall-iskop biss biex jirċievi ordnijiet jew proviżjonijiet abbord għall-użu tal-bastiment jew hu u għaddej mingħajr waqfien mill-ibħra territorjali; iżda jekk xi bastiment minn dawn ma jitlaqx fi żmien tmienja u erbgħin siegħa minn x'ħin jasal, il-kaptan għandu jagħmel rapport regolari ta' dak il-bastiment u tat-tagħbija tiegħu.

Il-kaptan għandu jwieġeb għal xi mistoqsijiet.
Sostitwit:
XVI. 2017.7.

(3) Fil-waqt li jagħmel dan ir-rapport, il-kaptan għandu jwieġeb għal kull mistoqsija li tiġi magħmula lilu mill-Kummissarju jew mill-awtorità tal-port, jew minn uffiċjal inkarigat ieħor, dwar il-bastiment, it-tagħbija, l-ekwipaġġ u l-vjaġġ.

Piena għal naqqas ta' rapport.

(4) Jekk il-kaptan jonqos li jagħmel ir-rapport li jmiss, jew jekk jagħmel ir-rapport u dan ma jinstabx sewwa f'xi partikolarità sustanzjali, jew jekk huwa jirrifjuta li jwieġeb jew ma jweġibx il-veru għal xi mistoqsija li tiġi magħmula lilu kif jingħad hawn fuq, jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mhux inqas minn mitejn u ħamsin euro (€250) u mhux iżjed minn elfejn u ħames mitt euro (€2,500).

Oġġetti deskritti falz jiġu kkonfiskati.

(5) L-oġġetti deskritti falz fir-rapport jew fil-polza ta' kargu għandhom jiġu kkonfiskati.

Oġġetti mhux irrappurtati regolarment jistgħu jiġu miżmuma.

(6) L-oġġetti li ma jkunux ġew irrappurtati regolarment jistgħu jiġu miżmuma mill-uffiċjali tad-dwana sakemm jiġu hekk irrappurtati, jew sakemm in-nuqqas ta' rapport jiġi mfisser b'sodisfazzjon tal-Ministru responsabbli għad-dwana, u jistgħu f'dan iż-żmien jiġu meħuda f'maħżen tal-gvern.

(7) Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe obbligu taħt xi liġi oħra, id-dispożizzjonijiet ta' dan l- artikolu japplikaw ukoll *mutatis mutandis*

għal kull ajruplan li jidħol fl-ispazju tal-ajru ta' Malta u l-kaptan tal-ajruplan għandu l-istess obbligi lejn l-awtorità tal-ajruport bħalma għandu l-kaptan tal-vapur lejn l-awtorità tal-port, liema obbligi huma mniżżla f'dan l-artikolu, u jeħel l- istess multa jekk jinstab ħati li ma wettaqx dawn l-obbligi.

(8) F'dan l-artikolu l-kelma "ajruplan" tfisser kull inġenju tal-ajru li jtir, jew li hu maħsub mill-operatur li jtir, sabiex jagħmel xogħol fl-ajru.

Pussess ta' oġġetti dikjarabbli imma mhux dikjarati; Miżjud: *XVI. 2017.8.*

6A. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe obbligu taħt xi liġi oħra, kull min jiġi fil-pussess ta' oġġetti dikjarabbli imma mhux dikjarati u misjuba fl-ibħra territorjali ta' Malta għandu jagħmel rapport regolari tagħhom immedjatament lill-awtorità tal-port jew lill-Kummissarju u fin-nuqqas jeħel meta jinstab ħati l-piena msemmija fl-artikolu 6(4).

Żbark ta' oġġetti minn vapuri. *Emendat: XL. 1940.5; XVI. 1960.3; XIII. 1962.62; A.L. 4 tal-1963; XXXIX. 1965.3; XI. 1974.2; XIII. 1979.6; XIX. 1985.6; XII. 2001.2; XXXII. 2007.25; XXII. 2011.5.*

7. (1) Dawn l-oġġetti ma jistgħux jiġu żbarkati jekk mhux bl-awtorità tal-Kummissarju u quddiem uffiċjal tad-dwana, u li dawn l-oġġetti ma jistgħux jiġu maħtuta jew żbarkati ħlief skont id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew ta' xi liġi oħra li tkun isseħħ f'dak iż-żmien, dwar il-ħatt, trasbord u żbark ta' oġġetti u li dawn l-oġġetti għandhom jiġu żbarkati u ddepożitati fil-postijiet li jiġu, minn żmien għal ieħor, magħżula mill-Ministru responsabbli għad-dwana, b'regolamenti magħmula bis-saħħa ta' din l-Ordinanza, sabiex jibqgħu hemm sakemm issir kif imiss id-dikjarazzjoni tagħhom, u li, sakemm ma ssirx kunsinna tagħhom regolari minn dawk il-postijiet, huma għandhom, għall-finijiet ta' din l-Ordinanza, jitqiesu bħallikieku għadhom abbord tal-bastiment li ġiebhom:

Iżda d-depożtu, kustodja u kunsinna tal-oġġetti hekk żbarkati, għandhom isiru skont ir-regolamenti li, minn żmien għal ieħor, jiġu magħmula mill-Ministru responsabbli għad-dwana bis-saħħa ta' din l-Ordinanza.

(2) Meta xi oġġetti jkunu ġew maħtuta minn fuq il-bastiment li jkun impurtahom skont id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza iżda jew (*a*) ma jkunux ġew żbarkati u depożitati f'dawk il-postijiet approvati kif jingħad qabel, jew (*b*) meta jkunu oġġetti maħsuba għal trasbord ma jkunux ġew imqegħda abbord tal-bastiment li jkun ser jesporthom u ma jkunx ingħata kont tagħhom għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju, jew (*ċ*) wara li jkunu ġew żbarkati u depożitati f'dawk il-postijiet approvati kif jingħad qabel ma jkunux ġew meħlusa minn hemm skont id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew ma jiġux prodotti fuq it-talba tal-uffiċjal xieraq tad-dwana, allura, f'kull wiehed minn dawn il-każijiet, il-persuna li jkollha l-kustodja tal-oġġetti, għandha, bla ħsara għal kull piena li tista' teħel skont din l-Ordinanza jew xi liġi oħra, teħel il-ħlas tad-dazju sħiħ fuq dawk l-oġġetti.

(3) Il-Kummissarju jkollu d-dritt li jżomm il-ħruġ jew ir-rilaxx ta' xi oġġetti mill-post ta' żbark sakemm il-kaptan tal-bastiment li jkun impurtahom jew l-aġent tas-sid ta' dan il-bastiment f'Malta jkun għamel rapport tal-oġġetti żbarkati jew li se jkunu żbarkati.

8. Jekk f'każ ta' bastiment li jasal f'Malta minn post 'il hemm mill-ibħra titmiss it-tagħbija qabel ma jasal f'Malta, iżda fil-limiti ta' erba' legi mix-xtut tagħha, il-kaptan jeħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

Piena jekk titmiss it-tagħbija qabel ma jasal il-bastiment.
Art. 10 tal-Ord. VI tal-1840, inkorparat.
Emendat: XIII. 1979.7; XIX.1985.7; A.L. 407 tal-2007.

8A. (1) Kull *container* mgħobbi b'oġġetti li jkun żbarkat minn xi bastiment għandu minnufih malli jiġi żbarkat jinqafel b'siġilli u sokor mill-Kummissarju jew taħt l-istruzzjonijiet u s-sorveljanza tiegħu.

Oġġetti mgħobbija f'*containers*.
Miżjud: XIX.1985.8.
Emendat: XII. 2001.3; XXII. 2011.5.

(2) Ebda *container* mgħobbi b'oġġetti ma għandu jkun imbarkat fuq xi bastiment kemm-il darba qabel ma jinqafilx b'siġilli u sokor mill-Kummissarju jew taħt l-istruzzjonijiet u s-sorveljanza tiegħu f'dak il-post jew f'dawk il-postijiet li jista' jistabbilixxi.

(3) Meta fil-fehma tal-Kummissarju dawk is-siġilli u sokor ma jkunux jistgħu jitwaħħlu b'mod konvenjenti, id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2) ma japplikawx.

(4) Il-Kummissarju jista' jordna li kull *container* li jkun inqafel b'siġilli u sokor taħt l-istruzzjonijiet u s-sorveljanza tiegħu kif intqal qabel, kull darba jiġi trasportat minn post għal ieħor bl-iskorta tad-Dwana, iżda dik l-iskorta għandha fil-każijiet kollha tkun obbligatorja meta, xi *container* ma jkunx hekk ġie maqful.

(5) (*a*) Ebda persuna ma għandha tneħħi, tibdel, tikser jew tiddistruġġi jew tipprova jew iġġiegħel jew tħalli li jitneħħew, jinbidlu, jinkisru jew jiġu distrutti, xi siġilli jew sokor ieħor imwaħħlin ma xi *container* ħlief quddiem u taħt l-istruzzjonijiet tal-Kummissarju; u malli jiġi ppreżentat, kif meħtieġ bid-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, lill-Kummissarju, il-manifest tal-oġġetti ta' dak il-*container* jew id-dikjarazzjoni jew id-dikjarazzjonijiet relattivi tal-oġġetti dwar l-oġġetti mgħobbija fih, skont il-każ, iffirmati kif imiss mill-Kummissarju:

Iżda l-Kummissarju jista' jawtorizza lill-importatur jew l-aġent tiegħu biex jikser xi siġilli jew sokor ieħor imwaħħlin ma' xi *container* wara li dan il-*container* ikun ġie rilaxxat mid-Dwana:

Iżda wkoll il-Kummissarju jżomm id-dritt u s-saħħa li qabel, waqt u wara l-ħatt tal-oġġetti mgħobbija fil-*container* jagħmel dawk l-ispezzjonijiet u kontrolli li hu jħoss li jkunu meħtieġa u li jimponi dawk il-kondizzjonijiet, inklużi l-issiġillar mill-ġdid tal-*container* u li jkunu prodotti d-dokumenti tad-Dwana tal-importazzjoni relattivi, biex jiżgura illi l-ħatt tal-*container* isir taż-żt l-awtorità u l-kontroll tal-Kummissarju.

(*b*) Ebda *container* ma jista' jinħatt f'xi indirizz għajr f'dak indikat bil-miktub, mill-importatur jew l-aġent tiegħu, lill-Kummissarju qabel ma l-*container* ikun ġie maħruġ jew rilaxxat mill-post ta' żbark.

(6) (*a*) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (5), il-Kummissarju jista', f'kull żmien ineħħi jew jikser kull siġill jew sokor imwaħħal ma' xi *container* u jiftaħ dak il-*container*, quddiem uffiċjal tal-Pulizija mhux taħt il-grad ta' spettur, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 69A għandhom japplikaw għal dik it-tneħħija, dak il-ksur jew l-eżami.

(*b*) Mat-tneħħija jew ksur ta' xi siġill jew sokor u l-ftuħ ta' xi *container*, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, l-Kummissarju għandu jagħmel rapport tat-tneħħija, ksur u ftuħ u ċ-ċirkostanzi għal dan, u għandu fejn xieraq jagħlaq il-*container* u jwaħħallu dawk is-siġilli u sokor. Ir-rapport għandu jkun kontroffirmat mill-uffiċjal tal-Pulizija, li quddiemu tkun saret it-tneħħija, ksur jew ftuħ.

(*ċ*) Kull meta dawk is-siġilli u sokor imwaħħla ma' *container* jitneħħew, jew *container* jinfetaħ mill-Kummissarju skont id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, mhux quddiem il-kunsinnatarju ta' dak il-*container*, jew tal-aġent tiegħu, ir-rapport imsemmi f'dan is-subartikolu għandu fi żmien għaxart ijiem minn meta jiġri dan jintbagħat lil dak il-kunsinnatarju, jekk ikun magħruf, jew billi r-rapport jingħata lilu personalment, jew b'ittra ndirizzata lilu u mibgħuta bil-posta reġistrata fl-aħħar indirizz magħruf tiegħu ta' residenza jew tan-negozju f'Malta jew kunsinnata hemmhekk.

Groupage containers. Miżjud: XIX. 1985.8. Emendat: XII. 2001.4; A.L. 407 tal-2007; XXII. 2011.5.

8B. (1) *Container* mgħobbi b'oġġetti mportati minn żewġ persuni jew iktar għandu jinħatt biex minnufih dawk l-oġġetti jitqiegħdu f'maħżen, post ta' sigurtà jew post ta' żbark approvat u stabbilit taħt id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, u l-persuna li tkun il-kunsinnatarju ta' dak il-*container* għandha qabel ma tibda jew iġġiegħel jew tħalli li jinbeda l-ħatt tal-oġġetti minn dak il-*container*, tikkonsenja lill-Kummissarju il-manifest tal-oġġetti ta' dak il-*container* f'dik il-formula jew f'dawk il-formuli li l-Ministru responsabbli għad-dwana jista' jippreskrivi b'regolamenti u li jagħti l-partikolaritajiet murija f'dik il-formula jew f'dawk il-formuli jew meħtieġa bihom; u dak il-manifest tal-oġġetti għandu jiġi ikkonsenjat qabel ma xi siġilli u sokor imwaħħlin ma' dak il-*container* jitneħħew, jinbidlu, jinkisru jew jiġu distrutti.

(2) Meta xi persuna tikkonsenja lill-Kummissarju xi manifest tal-oġġetti u dan ma jkunx preċiż f'xi ħaġa sostanzjali, din tista' teħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) u mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

(3) L-oġġetti kollha li jkunu deskritti ħażin fil-manifest tal-

oġġetti jkunu konfiskati.

(4) L-oġġetti kollha li ma jiġux dikjarati kif imiss fil-manifest tal-oġġetti jistgħu jinżammu minn uffiċjal tad-dwana sakemm jiġu hekk dikjarati, u sakemm in-naqqas ikun spjegat għas-sodisfazzjon tal-Ministru responsabbli għad-dwana, u sadattant jistgħu jittieħdu f'maħżen tal-gvern.

(5) (*a*) Minkejja kull awtorità jew permess li l-Kummissarju jista' jkun ta lill-kunsinnatarju ta' oġġetti importati biex dan il-kunsinnatarju jkun jista' jikkonsenja xi oġġetti importati lill-importatur rispettiv jew lill-aġent ta' dak l-importatur, il-Kummissarju jkollu d-dritt li jimponi f'kull waqt dawk il-kondizzjonijiet relatati mal-konsenja, tagħbija jew ġarr ta' dawk l-oġġetti u li jagħmel dawk l-ispezzjonijiet u kontrolli u li jieħu kull azzjoni oħra li hu jqis meħtieġa bil-għan li jiżgura li ebda oġġett importat bħal dak ma jkun twarrab jew jista' jkun imwarrab abbużivament minn xi maħżen approvat jew imsemmi, post ta' sigurtà, post ta' żbark jew mezz ta' trasport.

(*b*) Kull persuna li tonqos milli tħares dawk il-kondizzjonijiet jew li ma tkunx trid tħalli jew li tfixkel dawk l-ispezzjonijiet jew kontrolli, mitlubin mill-Kummissarju kif provdut fil-paragrafu (*a*), tista', b'żieda ma' kull piena li tista' teħel taħt din il-liġi jew xi liġi oħra, teħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

Ksur ta' siġilli u ħatt ta' oġġetti minn *containers* illegalment.
Miżjud: XIX. 1985.8. Emendat: XXXV. 1989.37; XII. 2001.5; A.L. 407 tal-2007; XII.2023.7.

8Ċ. (1) Kull persuna li, tneħħi, tibdel, tikser jew tiddistruġġi jew tipprova jew iġġiegħel jew tħalli li jitneħħew, jinbidlu, jinkisru jew jiġu distrutti xi siġilli jew sokor imwaħħal ma' xi *container* jew tħott l-oġġetti minn xi *container*, ħlief skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 8A(5) jew (6) tista' teħel, barra minn kull piena oħra li tista' teħel, taħt din il-liġi jew xi liġi oħra, multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu u tal-artikoli 8A, 8B u 8D il-kelma "container" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħti lilha fl-artikolu 20 tal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni, u tinkludi wkoll vettura tat-triq kummerċjali kif hemmhekk imfisser.

Kap. 337.

Eżami ta' container dikjarat vojt.
Miżjud: XII.2023.8.

8D. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, il-Kummissarju jew l-uffiċjal jista', meta jidhirlu xieraq, jeżamina container li kien dikjarat li hu vojt.

TAQSIMA III

DIKJARAZZJONI, ĦATT, ŻBARK, EŻAMI, DEPOŻTU, U KUSTODJA TA' OĠĠETTI

Żmien għall-iżbark ta' oġġetti. *Emendat: XVI.1960.3; A.L. 4 tal-1963; XI.1974.3; XIII.1979.8; XXII. 2011.5.*

9. (1) Ma jistgħux jinħattu oġġetti fuq puntuni jew jinġarru mill-bastiment li ġiebhom għal fuq moll jew xi post ieħor, ħlief taħt dawk ir-regolamenti u ordnijiet li l-Ministru responsabbli għad-dwana, minn żmien għal ieħor, jagħti jew jagħmel; lanqas ma jistgħu jiġu hekk maħtuta jew imġarrin, fis-Sibtijiet, fil-Ħdud jew fi ġranet ta' vakanza pubblika, jew, fi ġranet oħra, ħlief bejn is-sitta ta' filgħodu u s-sitta ta' wara nofsinhar mill-1 ta' April sat-30 ta' Settembru inklużivament, u mis-sebgħa ta' filgħodu sal-ħamsa ta' wara nofsinhar mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Marzu inklużivament, ħlief bil-permess speċjali bil-miktub li jkun ġie mogħti minn qabel mill-Kummissarju.

(2) L-oġġetti maħtuta b'kontravvenzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, flimkien mad-dgħajsa jew mezz ieħor użat għall-ġarr ta' dawk l-oġġetti, għandhom jiġu kkonfiskati.

Żbark ta' oġġetti f'ċerti ġranet. *Emendat: XVI. 1960.3; XI. 1974.4; XIII. 1979.9; XXII. 2011.5.*

10. (1) Ħlief bil-permess speċjali tal-Kummissarju, ebda xorta ta' oġġetti ma jistgħu jiġu żbarkati jew meħuda l-art fis-Sibtijiet, fil-Ħdud jew fi ġranet ta' vakanza pubblika, jew qabel is-sebgħa ta' filgħodu jew wara l-ħamsa ta' wara nofsinhar,

(2) L-oġġetti żbarkati b'kontravvenzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, flimkien mad-dgħajsa jew mezz ieħor użat għall-ġarr tagħhom, għandhom jiġu kkonfiskati.

Permess għall-iżbark ta' oġġetti. *Emendat: XVI. 1960.3; XIII. 1979.10; XXII. 2011.5.*

11. (1) Ebda xorta ta' oġġetti, ħlief dawk li jinħattu taħt l-artikolu 7, ma jistgħu jiġu maħtuta minn bastiment mingħajr qabel ma jkun ġie mogħti l-permess mill-Kummissarju għall-iżbark tagħhom; u ebda xorta ta' oġġetti ma jistgħu jiġu żbarkati ħlief f'postijiet li qegħdin għaldaqshekk u li jkunu msemmijin f'dak il-permess.

(2) L-oġġetti li jiġu maħtuta jew żbarkati mingħajr permess, jew b'kontravvenzjoni tal-kondizzjonijiet ta' dak il-permess għandhom jiġu kkonfiskati.

Kunsinna ta' dikjarazzjoni tal-oġġetti importati. *Emendat: XVI. 1960.3; A.L. 4 tal-1963; XIX. 1985.9; VII. 1993.2; XXII. 2011.5.*

12. Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7, l-importatur ta' oġġetti jew min jidher għalih għandu, qabel l-iżbark tagħhom, jagħmel dikjarazzjoni sħiħa ta' dawk l-oġġetti, billi jikkunsinna lill-Kummissarju dikjarazzjoni skont il-formula jew formuli li l-Ministru responsabbli għad-dwana jista' b'regolamenti jippreskrivi u għal dik il-polza tad-dikjarazzjoni l-Kummissarju għandu joħroġ dokument ta' rilaxx li jkun magħmul f'dik il-forma u b'dak il-mod kif jiġi b'regolamenti ordnat mill-Ministru responsabbli għad-dwana, li, meta jiġi ffirmat jew xort'oħra ċertifikat kif imiss mill-Kummissarju, għandu jingħata lill-uffiċjal inkarigat u bih dan ikun awtorizzat li jeżamina u wara jikkunsinna, jew, skont il-każ, iqiegħed fid-depożt dawk l-oġġetti.

13. (1) Jekk l-importatur ta' oġġetti, jew min jidher għalih, ma jkunx jista', minħabba li ma jkollux l-informazzjonijiet kollha, jagħmel dikjarazzjoni sħiħa ta' dawk l-oġġetti, huwa jista', wara li jagħmel u jiffirma dikjarazzjoni fuq daqshekk, quddiem il-Kummissarju, jagħmel dikjarazzjoni dwar il-kollijiet jew pakketti ta' dawk l-oġġetti, b'polza *a vista*, skont dik il-formula jew formuli li l-Ministru responsabbli għad-dwana jista' b'regolamenti jippreskrivi, u li jkun fihom id-diversi partikolaritajiet meħtieġa f'dik il-formula jew f'dawk il-formuli.

Dikjarazzjoni b'polza *a vista*. *Emendat: XVI.1960.3; A.L. 4 ta l-1963; XIX. 1985.10; XXII. 2011.5.*

(2) Din id-dikjarazzjoni meta tiġi mogħtija lill-Kummissarju u wara li tiġi ffirmata minnu, tkun l-awtorizzazzjoni għall-iżbark provviżorju ta' dawk l-oġġetti, sabiex jiġu eżaminati mill-importatur jew minn min jidher għalih quddiem l-uffiċjali inkarigati; u l-importatur jew min jidher għalih għandu, fi żmien tlett ijiem mill-iżbark, jew f'dak iż-żmien itwal li jiġi mogħti mill-Kummissarju u qabel il-kunsinna tagħhom, jagħmel dwarhom dikjarazzjoni sħiħa u kompluta minn kollox, billi jniżżel fuq id-dahar ta' dik il-polza *a vista* l-partikolaritajiet ta' dawk l-oġġetti kif meħtieġ f'din l-Ordinanza għal dikjarazzjoni sħiħa, sew għall-ħlas tad-dazju, sew sabiex l-oġġetti jitqiegħdu fid-depożt kemm ukoll sabiex jiġu kkunsinnati bla ħlas ta' dazju, skont il-każ, u ma' dawn il-partikolaritajiet għandu jagħmel id-data, il-firma u l-indirizz tiegħu; u dawn il-partikolaritajiet fuq id-dahar tal-polza, wara li jiġu kontroffirmati mill-Kummissarju jitqiesu bħala dikjarazzjoni sħiħa dwar dawk l-oġġetti.

Awtorizzazzjoni għall-iżbark.

Qabel il-kunsinna tal-oġġetti l-importatur għandu jagħmel dikjarazzjoni sħiħa.

14. Meta d-dikjarazzjoni għall-iżbark u għall-eżami ta' oġġetti li għandhom jiġu kkunsinnati wara l-ħlas tad-dazju, issir b'polza *a vista*, dawn l-oġġetti ma jiġux ikkunsinnati sakemm ma ssirx dikjarazzjoni sħiħa u sakemm ma jiġix imħallas id-dazju fuqhom, ħlief jekk l-importatur jew min jidher għalih ma jiddepożitax għand il-Kummissarju somma ta' flus f'ammont biżżejjed biex tkopri d-dazju li jmiss jitħallas fuqhom; u kemm-il darba s-somma ddepożitata fuq polza *a vista* ma tkunx daqs id-dazju li għandu jitħallas fuq l-oġġetti kollha f'kull koll żbarkat jew eżaminat, ma għandha tiġi kkunsinnata ebda parti ta' dawn l-oġġetti sakemm ma ssirx dikjarazzjoni sħiħa, u ma jiġix imħallas jew iddepożitat id-dazju għall-oġġetti kollha li jkunu f'dak il-koll.

L-oġġetti b'polza *a vista* m'għandhomx jiġu kkunsinnati mingħajr il-ħlas jew id-depożtu tad-dazju. *Emendat: XVI. 1960.3; XXII. 2011.5.*

14A. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 13 u 14, kull meta oġġetti jkunu konsenjati b'polza *a vista* l-ammont ta' dazju miġbur meta ssir dikjarazzjoni sħiħa għandu, bla ħsara għal dritt ta' kull tnaqqis ta' dazju skont l-artikolu 20 tal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni, ikun kalkolat fuq il-kwantità tal-oġġetti murija fuq il-fattura relattiva jew fuq il-kwantità tal-oġġetti kontroffirmata fuq dik il-polza *a vista* minn uffiċjal tad-dwana u ffirmata wkoll mill-importatur jew mill-aġent tiegħu, skont liema tkun l-ikbar kwantità.

Kif jinġabar dazju fuq oġġetti konsenjati b'polza *a vista*. *Miżjud: XIX.1985.11. Emendat: XXXV.1989.37.* Kap. 337.

15. Jekk, wara li jiġu ddikjarati u żbarkati oġġetti biex jitqiegħdu fid-depożt, għalkemm ikunu għadhom ma ġewx fil-fatt imdaħħla fl-imħażen tad-depożt, l-importatur jagħmel dikjarazzjoni oħra għad-dħul ta' dawk l-oġġetti, jew ta' biċċa minnhom, għall-konsum f'Malta jew għall-esportazzjoni, huma jistgħu jiġu kkunsinnati u meħuda għall-konsum f'Malta jew għall-esportazzjoni, kif ikun il-każ.

Oġġetti ddikjarati li għandhom jidħlu fid-depożt jistgħu fuq dikjarazzjoni oħra jiġu kkunsinnati għall-konsum jew għall-esportazzjoni.

Il-Kummissarju jista' jitlob żewġ kopji jew iżjed tad-dikjarazzjoni.
Emendat: XVI. 1960.3; XIII. 1979.11; XIX. 1985.12; VII. 1993.3; A.L. 407 tal-2007; XXII. 2011.5.

16. (1) Meta ssir dikjarazzjoni ta' oġġetti, l-importatur, jew min jidher għalih, jew il-kunsinnatarju tal-bastiment, skont il-każ, għandu jagħti dak in-numru ta' kopji ta' dik id-dikjarazzjoni li l-Kummissarju jitolbu, u f'dawn il-kopji s-somom u n-numri jistgħu jinkitbu b'ċifri.

(2) L-importatur jew min jidher għalih għandu jippreżenta lill-Kummissarju, jekk ikun mitlub minnu, il-fatturi oriġinali, poloz ta' kargu u kull dokument ieħor dwar l-oġġetti li jkunu jitqiesu biżżejjed jew meħtieġa biex tiġi verifikata xi dikjarazzjoni jew informazzjoni li tkun tidher fuq il-polza ta' dikjarazzjoni dwar dawk l-oġġetti.

(3) Jekk l-importatur jew min jidher għalih jirrifjuta li jippreżenta dawn il-fatturi, poloz ta' kargu jew kull dokument ieħor, jew xjentement jippreżenta fattura, polza ta' kargu jew dokument ieħor dwar l-oġġetti, b'xi partikolarità falza, jeħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

Oġġetti moħbija f'kollijiet jew meħuda mingħajr dikjarazzjoni, għandhom jiġu kkonfiskati.
Emendat: A.L. 4 tal-1963; XIII. 1979.12; XXXII. 2007.23.

17. Jekk oġġetti jew ħwejjeġ oħra li tagħhom hija pprojbita l-importazzjoni, jew oġġetti jew ħwejjeġ oħra suġġetti għal dazju, jinsabu, b'xi mod, moħbija, jew imdaħħla f'xi koll jew pakkett biex iqarrqu l-uffiċjali tad-dwana, dan il-koll jew pakkett, b'dak kollu li jkun fih, għandu jiġi kkonfiskat; u jekk oġġetti jiġu meħuda jew ikkunsinnati minn bastiment jew minn depożt, meta ma jkunux ġew iddikjarati regolarment, huma għandhom jiġu kkonfiskati:

Bagalji tal-passiġġieri.

Iżda, m'hija meħtieġa ebda dikjarazzjoni għall-bagalji ta' passiġġieri, li jistgħu jiġu eżaminati, żbarkati u kkunsinnati, taħt ir-regolamenti magħmula mill-Ministru responsabbli għad-dwana, imma jekk jinsabu moħbija ġewwa fihom oġġetti li tagħhom hija pprojbita l-importazzjoni, jew li fuqhom ma tħallasx dazju, sew qabel jew wara l-iżbark, dawn l-oġġetti, flimkien ma' dak kollu li jkun ġewwa l-bagalji, għandhom jiġu kkonfiskati.

Oġġetti u bagalji mhux irtirati.
Miżjud: XIX. 1985.13. Emendat: XXII. 2011.5.

17A. (1) Jekk xi oġġetti, magħdudin bagalji tal-passiġġieri, li jinġiebu f'xi post fejn il-bagalji tal-passiġġieri jkunu eżaminati mid-dwana ma jkunux irtirati minnufih mid-dwana, jew xort'oħra ma jkunux dikjarati lid-dwana, dawn għandhom jiġu konfiskati u jsir minnhom kif jista' jordna l-Ministru responsabbli għad-dwana.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu ta' qabel dan ma japplikawx għal oġġetti jew bagalji li jkunu maħsuba għal destinazzjoni oħra u li jinġiebu f'Malta bi żball, u għal oġġetti jew bagalji li jaslu f'Malta mhux mal-persuna li għall-użu tagħha jkunu maħsuba:

Iżda f'kull każ bħal dan min ikun qed iġorrhom jew l-aġent tiegħu għandu, jekk hekk meħtieġ mill-Kummissarju, jiċċertifika bil-miktub il-fatti tal-każ:

Iżda wkoll meta dawk l-oġġetti jew bagalji jibqgħu mhux irtirati għal żmien ta' iktar minn tmint ijiem mid-data tal-wasla tagħhom, dawn jiġu konfiskati u jsir minnhom kif jista' jordna l-Ministru responsabbli għad-dwana.

18. Kull min jimporta jew iġiegħel li jiġi importat għalih, koll b'oġġetti li ma jaqblux mad-dikjarazzjoni tagħhom, jew, direttament jew indirettament, jimporta jew iġiegħel li jiġi importat għalih jew jiddikjara jew iġiegħel li jiġi ddikjarat koll bħala li fih oġġetti ta' isem, li mbagħad jinsab, qabel jew wara l-kunsinna tagħhom, li fih oġġetti oħra, jew oġġetti suġġetti għal rata akbar jew għal ammont ieħor ta' dazju divers minn dak li għandu jitħallas fuq l-oġġetti ta' isem li bih dak il-koll jew l-oġġetti ta' ġewwa fih ikunu ġew iddikjarati, din il-persuna teħel, għal kull reat bħal dan, multa ekwivalenti għal tliet darbiet l-ammont ta' dazju li għandu jitħallas fuq l-oġġetti li jkunu jinsabu f'dak il-koll jew ħames mija u tnejn u tmenin euro u erbgħa u tletin ċenteżmu (€582.34), skont liema jkun l-akbar, hekk li terz minn dak l-ammont għandu jitqies bħala dejn ċivili addebitat u li jitħallas lid-Dipartiment tad-Dwana, u dak il-koll u l-oġġetti ta' ġewwa fih għandhom jiġu kkonfiskati.

Pieni għal-dikjarazzjoni qarrieqa u ħabi ta' oġġetti importati. *Emendat: XIII. 1979.13; XIII. 2005.13; A.L. 407 tal-2007.*

19. (1) Jekk l-importatur ta' oġġetti ma jagħmilx fi żmien wieħed u għoxrin ġurnata tax-xogħol minn dakinhar li jasal il-bastiment li jġibhom, dikjarazzjoni sħiħa jew dikjarazzjoni b'polza *a vista* ta' dawn l-oġġetti, jew, jekk jagħmel din id-dikjarazzjoni ma jiżbarkax dawn l-oġġetti fiż-żmien il-wieħed u għoxrin ġurnata hawn fuq imsemmija, jew f'dak iż-żmien itwal li jiġi mogħti mill-Kummissarju, kull uffiċjal tad-dwana jista' jġorr dawn l-oġġetti f'maħżen tal-gvern; u meta t-tagħbija ta' bastiment, barra minn xi biċċa żgħira minnha, tiġi maħtuta fi żmien dawk il-wieħed u għoxrin ġurnata jew fiż-żmien imġedded, dak l-uffiċjal jista' jiddepożita minnufih il-bqija tal-oġġetti f'maħżen tal-gvern, u jista' wkoll, f'kull żmien wara li jasal dan il-bastiment, iġorr minn fuqu u jiddepożita l-pakketti jew kollijiet żgħar ta' oġġetti f'dak il-maħżen, sabiex jinżammu hemm sakemm issir tagħhom dikjarazzjoni regolari fiż-żmien li jkun baqa' ta' dawk il-wieħed u għoxrin ġurnata jew taż-żmien imġedded, barra minn kif jingħad iżjed 'il quddiem.

Oġġetti mhux iddikjarati sa wieħed u għoxrin ġurnata jistgħu jittieħdu fl-imħażen tal-gvern. *Emendat: XL. 1940.5; XVI. 1960.3; VI. 1973.2; XIX.1985.14; XXII. 2011.5.*

Pakketti u kollijiet żgħar ta' oġġetti jistgħu jiġu ddepożitati f'maħżen tal-gvern.

(2) Meta xi oġġetti jkunu ġew żbarkati iżda ma jkunux ġew liberati minn xi moll, bankina, maħżen jew xi post ieħor ta' żbark fi żmien tliet xhur mid-data tal-wasla ta' bastiment tal-importazzjoni, f'dak il-każ, minkejja kull dispożizzjoni oħra tal-liġi, dawk l-oġġetti għandhom jitqiesu, meta jgħaddi l-imsemmi żmien, li jkunu depożitati f'depożt tal-gvern u mbagħad ikunu jistgħu jitneħħew kif provdut fl-artikolu 20.

(3) Jekk l-importatur ta' xi oġġetti depożitati f'maħżen stabbilit bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 27(1), barra minn maħżen stabbilit esklussivament għad-depożitu ta' oġġetti li jkunu proprjetà ta' persuna speċifikata, ma jirtirahomx fi żmien ħmistax-il jum minn dak id-depożitu, kull uffiċjal tad-dwana jista' jneħħi dawk l-oġġetti u jġorrhom f'maħżen tal-gvern bl-ispejjeż ta' dak l-importatur.

(4) Jekk meta jgħaddi ż-żmien ta' ħmistax-il jum imsemmi fis-subartikolu (3), dawk l-oġġetti ma jkunux hekk irtirati jew ma jiġux hekk depożitati, dawn għandhom, għall-fini tal-ħlas tal-kera ta' magazzinaġġ stabbilita b'regolamenti magħmula taħt din l-Ordinanza, jitqiesu li ġew hekk depożitati f'maħżen tal-gvern meta jgħaddi l-imsemmi żmien.

Bejgħ ta' oġġetti jekk ma jiġux sdazjati fi żmien tliet xhur.
Emendat: XVI. 1960.3; XIX. 1985.15; XXII. 2011.5.

20. (1) Jekk l-oġġetti hekk iddepożitati f'maħżen tal-gvern, meta huma ta' xorta li jitħassru, ma jiġux liberati minnufih, jew, jekk ma jkunux ta' xorta li jitħassru, ma jiġux liberati fi żmien tliet xhur wara dak id-depożtu, jew f'dak iż-żmien itwal li jiġi mogħti mill-Kummissarju u ma jiġux imħallsa l-ispejjeż tal-ġarr, tan-nol u tal-magazzinaġġ, dawn l-oġġetti jistgħu jinbiegħu, u l-prezz li jġibu għandu jmur għall-ħlas ta' -

(*a*) kull spejjeż li jkunu saru dwar il-bejgħ;

(*b*) id-dazju li għandu jinġabar fuq dawk l-oġġetti bħala mibjugħa li għandhom jidħlu għal użu jew konsum lokali;

(*ċ*) kull kera għal magazzinaġġ li jkollu jitħallas lill-Gvern;

(*d*) l-ispejjeż għall-ġarr ta' oġġetti fil-maħżen tal-gvern;

(*e*) id-drittijiet għal żbark u drittijiet oħra; u

(*f*) l-ispejjeż tan-nol.

Ħlas għall-partiti isir f'ordni ta' preċedenza.

(2) Il-ħlas għall-partiti mniżżlin fis-subartikolu (1)(*a*) sa (*f*) għandu jsir fl-istess ordni ta' preċedenza kif hemm imniżżlin sabiex kull partita titħallas bi preferenza għall-partita li taħbat minnufih warajha wkoll jekk il-prezz li jġibu l-oġġetti ma jkunx biżżejjed għall-ħlas ta' xi waħda mill-partiti jew iktar.

(3) Meta, iżda, l-oġġetti ma jistgħux jinbiegħu għal somma li tkun biżżejjed biex isiru l-ħlasijiet dovuti skont is-subartikolu (1)(*a*), (*b*), (*ċ*) u (*d*) il-proprjetà ta' dawk l-oġġetti tiġi vestita fil-Gvern għas-saldu ta' dawk il-ħlasijiet u dawk l-oġġetti jsir minnhom skont kif jordna l-Ministru responsabbli għad-dawna.

(4) Il-bilanċ, jekk ikun hemm, wara li jsiru l-ħlasijiet dovuti skont is-subartikolu (1)(*a*) sa (*f*) għandu jitħallas lis-sid tal-oġġetti fuq applikazzjoni tiegħu għal hekk.

In-nol għandu jitħallas qabel ma l-oġġetti jiġu kkunsinnati mid-depożt tal-gvern.

21. L-uffiċjal tad-dwana li jkollu l-kustodja ta' oġġetti li jkunu ġew taħt idejh bis-saħħa ta' din l-Ordinanza, jista' jirrifjuta l-kunsinna tagħhom mill-maħżen tal-gvern jew minn kull lok ieħor ta' depożt, sakemm ma jiġix ippruvat b'sodisfazzjon tiegħu li n-nol fuq dawk l-oġġetti ġie mħallas.

Oġġetti li jieħdu n-nar, jaqbdu jew xort'oħra oġġezzjonabbli ma jiġux iddepożitati fl-imħażen tal-gvern.
Emendat: XL. 1940.5; XVI.1960.3; XXII. 2011.5.

22. (1) Ebda oġġetti li jieħdu n-nar jew li jaqbdu, jew li fil-fehma tal-Kummissarju huma xort'oħra oġġezzjonabbli, ma jistgħu jiġu mdaħħla jew iddepożitati f'maħżen tal-gvern ħlief bil-permess espress bil-miktub tal-Kummissarju.

(2) Jekk dawn l-oġġetti jiġu żbarkati mill-uffiċjali tad-dwana taħt id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, huma jistgħu jiġu ddepożitati f'kull lok ieħor disponibbli li dawk l-uffiċjali jkun jidhrilhom li huwa tajjeb għaldaqshekk, u fiż-żmien li jkunu hekk iddepożitati għandhom jitqiesu li huma f'maħżen tal-gvern, u suġġetti li jingħamel minnhom, wara li jgħaddu erbatax-il ġurnata, l-istess bħal fil-każ ta' oġġetti ta' xorta li jitħassru li jkunu fil-fatt iddepożitati f'maħżen tal-gvern, jekk f'dak iż-żmien ma jiġux regolarment liberati jew imqegħdin f'maħżen approvat; u dawn l-oġġetti huma suġġetti għal dawk l-ispejjeż meħtieġa sabiex

jitqiegħdu fiż-żgur, jiġu kkustoditi u mgħassa, sakemm jiġu mibjugħin, liberati jew imqegħdin f'maħżen, kif jingħad hawn fuq, li l-Kummissarju jidhirlu xieraq li jistabbilixxi.

Oġġetti li juru sinjali ta' tħassir. *Miżjud: XIX. 1985.16. Emendat: XXXII. 2007.23; XXII. 2011.5.*

22A. (1) Meta xi oġġetti li jinġiebu jew jiġu depożitati f'maħżen tal-gvern u wara juru sinjali ta' tħassir, jew jistgħu fil-fehma tal-Kummissarju jagħmlu ħsara lil oġġetti oħra jew lill-bini, il-Kummissarju jista' jordna li dawn jiġu rtirati minn hemm mal-ħlas tad-dazju u drittijiet li jkollhom jitħallsu, fiż-żmien li jiġi stabbilit minnu, u jekk dawk l-oġġetti ma jiġux hekk irtirati f'dak iż-żmien dawk l-oġġetti għandhom jiġu distrutti għas-spejjeż tas-sid tagħhom.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw ukoll għal oġġetti li jkunu maħżuna regolarment minkejja kull perijodu li jkun għadu ma għalaqx ta' dak il-magazzinaġġ.

Jekk oġġetti jibqgħu abbord tal-bastiment li iġibhom għal iżjed minn wieħed u għoxrin ġurnata, dan il-bastiment jista' jiġi miżmum sakemm jitħallsu l-ispejjeż. *Emendat: XL. 1940.5; XVI. 1960.3; A.L. 407 tal-2007; XXII. 2011.5.*

23. (1) Meta oġġetti jibqgħu abbord tal-bastiment li ġiebhom għal iżjed minn wieħed u għoxrin ġurnata wara li dan il-bastiment jasal, jew għal iżjed miż-żmien imġedded mill-Kummissarju dan il-bastiment jiġi miżmum mill-Kummissarju sakemm jitħallsu l-ispejjeż kollha tal-kustodja jew għassa ta' dawn l-oġġetti wara li jagħlaq iż-żmien ta' wieħed u għoxrin ġurnata jew żmien itwal jekk ikun ġie mġedded, mhux iżjed minn tmienja u ħamsin ċenteżmu (0.58) għal kull ġurnata, kif ukoll l-ispejjeż tal-ġarr ta' oġġetti, jew ta' biċċa minnhom, fl-imħażen tal-gvern, meta dan il-ġarr ikun sar mill-uffiċjali.

(2) L-istess dritt għal kull ġurnata jiġi ntaxxat għal kull bastiment abbandunat jew bastiment ieħor li jinġieb jew li jidħol f'xi port f'Malta, taħt proċedimenti legali, jew għax mitfugħ mill-maltemp jew biex jistkenn, meta hu meħtieġ li jitqiegħed għassa uffiċjal tad-dwana sew abbord tal-bastiment jew xort'oħra, b'kawtela tal-ħlas tad-drittijiet tad-dwana, saż-żmien kollu li l-uffiċjal jibqa' hekk għassa.

Il-ħatt, ġarr. eċċ., ta' oġġetti għandhom isiru mill-importatur jew għas-spejjeż tiegħu.

24. Bla ħsara ta' dak li xort'oħra jiddisponu liġijiet oħra, il-ħatt, il-ġarr u l-iżbark ta' oġġetti, u l-ġarr tagħhom għall-lok iddestinat għall-eżami u l-użin, it-tqegħid tagħhom fil-miżien, il-ftuħ, ħall, ippakkjar mill-ġdid, l-istivar, il-għażil, it-taqsim f'lottijiet, il-markar u n-numrar tal-oġġetti meta l-operazzjoni l-waħda jew l-oħra tkun meħtieġa jew permessa, kif ukoll il-ġarr u t-tqegħid tagħhom fil-lok fejn għandhom jiġu ddepożitati saż-żmien tal-kunsinna, għandhom isiru mill-importatur jew għas-spejjeż tiegħu.

Użin u kejl ta' oġġetti. *L-art. 19 tal-Ord. VI tal-1840, inkorporat. Sostitwit: XIII. 1962.62. Emendat: XXXII. 2007.23, 26; XXII. 2011.5.*

25. L-użin u l-kejl ta' oġġetti suġġetti għad-dazju sabiex jinġabar id-dazju fuqhom jew ta' oġġetti ħielsa mid-dazju meta l-importatur hekk jeħtieġ qabel ma jieħodhom minn xi tinda jew maħżen għandu jsir minn piżatur tad-dwana jew minn xi persuna li tiġi maħtura mill-Kummissarju għal dak l-għan, għas-spejjeż tal-importatur, taħt is-sorveljanza ta' uffiċjal tad-dwana.

Piena.
L-art. 20 tal-Ord. VI tal-1840, inkorporat.
Emendat: XIII. 1979.14; XIX. 1985.17; XXXII. 2007.26, 27; A.L. 407 tal-2007.

26. Jekk il-piżatur jew kejjiel bil-liċenza, jew kull wieħed ieħor impjegat mill-Gvern biex jiżen jew ikejjel dawk l-oġġetti, jew biex jissorvelja l-użin jew kejl tagħhom, jiffroda jew jittanta jiffroda lill-Gvern minn xi biċċa mid-dazju li jkun imissu jitħallas fuq dawk l-oġġetti, dan il-piżatur jew kejjiel, jew wieħed ieħor, jitlef il-liċenza jew l-impieg tiegħu, u jeħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37); u jekk hu jiffroda jew jittanta li jiffroda, billi jkun imġiegħel mill-importatur, dawk l-oġġetti jiġu kkonfiskati:

Iżda jekk dik il-persuna tkun impjegat tal-Gvern, it-telfien ta' impieg imsemmi għandu biss iseħħ wara li jittieħdu proċedimenti dixxiplinari skont ir-regolamenti dixxiplinari li jkunu japplikaw għal dawk l-impjegati.

Approvazzjoni jew destinazzjoni ta' mħażen ta' depożt.
Emendat: VII. 1911.1,2; A.L. 4 tal-1963; XIX. 1985.18; XXXII. 2007.23.

27. (1) Apparti kull liġi oħra, il-Ministru responsabbli għad-dwana jista' japprova jew jiddestina mħażen jew postijiet ta' kustodja f'Malta, għad-depożtu ta' oġġetti suġġetti għal dazju, mingħajr il-ħlas tad-dazju fiż-żmien tal-ewwel dikjarazzjoni tagħhom; u jista' jistabbilixxi liema garanżiji u f'liema ammont jistgħu jintalbu għal kull maħżen hekk approvat jew iddestinat kif jingħad hawn fuq, jew għall-oġġetti li jiġu fih iddepożitati jew għall-kawtela tad-dazju li għandu jitħallas fuqhom; u liema xorta ta' oġġetti, u taħt liema kondizzjonijiet dawn l-oġġetti jistgħu jiġu hemm iddepożitati, u jista' jħassar id-destinazzjoni ta' kull maħżen bħal dan.

(2) Meta xi oġġetti jkunu ġew depożitati f'xi post approvat jew stabbilit kif intqal qabel iżda ma jiġux murija fuq it-talba ta' uffiċjal tad-dwana, allura, il-persuna li jkollha l-kustodja tal-oġġetti teħel, minbarra l-ħlas tal-kera ta' magazzinaġġ u drittijiet oħra, jekk ikun hemm, dwar dawk l-oġġetti u kull piena oħra li tista' teħel taħt id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew ta' xi liġi oħra, il-ħlas ta' dazju li jkollu jitħallas fuq dawk l-oġġetti.

Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu kull kera ta' magazzinaġġ li jkollha titħallas tinħadem sad-data ta' dik it-talba.

(3) Il-Ministru responsabbli għad-dwana jista' wkoll, fil-każ ta' oġġetti ddepożitati kif jingħad hawn fuq fl-imħażen tal-gvern, jiffissa u jbiddel, b'regolamenti taħt din l-Ordinanza, ir-rati ta' drittijiet ta' magazzinaġġ li għandhom jitħallsu, kif ukoll, fil-każ ta' oġġetti mitlufa jew distrutti fil-maħżen b'aċċident li ma setax jinħarab, jew ta' oġġetti li jiġu ddepożitati akkont ta' dipartiment pubbliku, jista' jaħfer id-dritt ta' magazzinaġġ li jkollu jitħallas jew jagħtih lura jekk ikun ġa tħallas.

(4) Is-setgħa li għandu l-Ministru responsabbli għad-dwana, taħt is-subartikoli ta' qabel ta' dan l-artikolu tista', bl-istess mod, tiġi eżerċitata dwar oġġetti mportati mhux suġġetti għal dazju, sa fejn dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu jgħoddu għalihom.

28. (1) Mad-dikjarazzjoni u l-iżbark ta' oġġetti suġġetti għal dazju li għandhom jidħlu fid-depożt, jew f'dak iż-żmien mogħti mill-Kummissarju dwar l-oġġetti kollha jew biċċa minnhom, l-uffiċjal inkarigat tad-dwana għandu, qabel ma dawn l-oġġetti jiġu mdaħħla fid-depożt, jieħu nota tagħhom, u għandu jirreġistra fi ktieb miżmum għaldaqshekk, l-isem tal-bastiment li ġiebhom u tal-persuna li f'isimha ġew iddikjarati, il-marki, in-numri u deskrizzjoni ġenerali tagħhom, u l-maħżen jew il-parti tal-maħżen li fiha għandhom jiġu ddepożitati:

L-uffiċjal inkarigat tad-dwana għandu jieħu nota tal-oġġetti li għandhom jidħlu fid-depożt.
Emendat: XVI. 1960.3; XIII. 1979.15; XXII. 2011.5.

Iżda, fil-każ ta' oġġetti ddikjarati biex jiġu mqiegħda fid-depożt għall-esportazzjoni jew għat-trasbord biss, għandha tittieħed nota biss tan-numru u deskrizzjoni tal-kollijiet u tal-marki tal-oġġetti ddikjarati li għandhom jidħlu d-depożt għall-esportazzjoni jew trasbord biss, kemm-il darba l-Kummissarju ma jordnax li jsir eżami sħiħ; u meta dawn l-oġġetti jiġu hekk iddepożitati bl-awtorizzazzjoni ta' dan l-uffiċjal, hu għandu jiċċertifika illi d-dikjarazzjoni u l-magazzinaġġ ta' dawn l-oġġetti saru għal kollox, u minn dan iż-żmien jitqiesu bħala oġġetti ddepożitati regolarment.

(2) Jekk dawn l-oġġetti jiġu kkunsinnati, jew ma jiġux ippreżentati jew jinġarru mill-lok iddestinat għall-eżami qabel ma jiġu eżaminati u ċċertifikati mill-uffiċjal fuq imsemmi, dawn l-oġġetti jitqiesu bħala li ma ġewx iddikjarati jew iddepożitati regolarment u għandhom jiġu kkonfiskati.

29. Jekk oġġetti ddepożitati jew iddikjarati biex jiġu mdaħħla fid-depożt, jew biex jiġu maħruġa minnu, jintilfu jew jiġu distrutti b'aċċident li ma setax jinħarab, jew abbord tal-bastiment, jew meta jkunu jinġarru, jew fl-iżbark, jew meta jiġu rċevuti fil-maħżen, jew meta jkunu fil-maħżen, il-Kummissarju jista' jaħfer id-dazju li jmiss jitħallas fuqhom jew jagħtih lura, jekk ikun ġa tħallas.

Il-Kummissarju jista' jaħfer id-dazju fuq oġġetti ddepożitati li jintilfu jew jiġu distrutti.
Emendat: XVI. 1960.3; XXII. 2011.5.

TAQSIMA IV

TQEGĦID FID-DEPOŻT TA' ARMI, MUNIZZJONIJIET, SUSTANZI ESPLOŻIVI, EĊĊ.

30. (1) L-armi, il-munizzjon jew strumenti oħra tal-gwerra, li ma jkunux meħtieġa għall-Forzi Armati ta' Malta, u li jiġu mportati f'Malta, għandhom jitqiegħdu fid-depożt malli jaslu; u ma jingħatawx minn hemm (għall-esportazzjoni jew għall-użu f'Malta) mingħajr permess tal- Ministru responsabbli għad-dwana.

Importazzjoni u esportazzjoni ta' armi, munizzjon jew strumenti oħra tal-gwerra.
L-art. 30 tal-Ord. VI. tal-1840, inkorporat. Emendat: A.L. 4 tal-1963; A.L. 148 tal-1975.

(2) L-armi, il-munizzjon jew strumenti oħra tal-gwerra, li jinġiebu minn barra jew li wieħed jittenta jġib kontra d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, għandhom jiġu kkonfiskati.

Piena.

(3) Iżda, il-Ministru responsabbli għad-dwana jista' jipprojbixxi jew jirregola l-importazzjoni f'Malta, jew l-esportazzjoni minnha, ta' armi, munizzjon jew strumenti oħra tal-

Setgħa tal-Ministru responsabbli għad-dwana.

gwerra, li ma jkunux meħtieġa għall-Forzi Armati ta' Malta.

Id-dispożizzjonijiet dwar armi, munizzjon, eċċ., jistgħu jgħoddu wkoll għal sustanzi esploživi. *L-art. 1 tal-Ord. IV tal-1885, inkorporat. Emendat: A.L. 4 tal-1963.*

31. Il-Ministru responsabbli għad-dwana jista' jordna, b'notifikazzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern, li d-dispożizzjonijiet tal-aħħar artikolu qabel dan, ikunu jgħoddu wkoll għal sustanzi esploživi li, fil-fehma tal-Ministru responsabbli għad-dwana, ikunu ta' xorta hekk perikoluża li jagħmlu meħtieġ dak l-ordni għas-sigurezza pubblika.*

Konfiska ta' sustanzi esploživi mhux iddikjarati kif imiss. *L-art. 2 tal-Ord. IV tal-1885, inkorporat. Emendat: A.L. 4 tal-1963.*

32. (1) Meta f'koll ta' merkanzija żbarkat minn bastiment li jasal f'Malta minn post 'il hemm minn l-ibħra, jinsabu sustanzi esploživi, li dwarhom il-Ministru responsabbli għad-dwana ikun eżerċita s-setgħat mogħtijin lilu taħt l-aħħar artikolu qabel dan, u li l-eżistenza tagħhom f'dak il-koll ma tkunx ġiet espressament iddikjarata fir-rapport imsemmi fl-artikolu 6 dawk is-sustanzi flimkien mal-oġġetti l-oħra li jkunu jinsabu fil-koll jew li jagħmlu parti minnu, għandhom jiġu kkonfiskati, ukoll kemm-il darba dik id-dikjarazzjoni ma tkunx saret minħabba li l-kaptan, fiż-żmien tal-preżentazzjoni ta' dak ir-rapport, ma kienx jaf bl-eżistenza ta' dawk is-sustanzi esploživi f'dak il-koll.

(2) Din il-konfiska ssir *ipso jure*, mingħajr il-ħtieġa ta' proċeduri ġudizzjarji.

Il-konfiska ma teħlisx lill-kaptan mill-ħlas tal-multa. *L-art. 3 tal-Ord. IV tal-1885, inkorporat.*

33. Il-konfiska li ssir taħt id-dispożizzjonijiet tal-aħħar artikolu qabel dan, ma teħlisx lill-kaptan mill-ħlas tal-multa msemmija fl-artikolu 6, meta hemm lok għaliha skont id-dispożizzjonijiet ta' dak l-artikolu.

TAQSIMA V

OPERAZZJONIJIET FUQ OĠĠETTI FID-DEPOŻT U KIF WIEĦED JISTA' JAGĦMEL MINNHOM

L-oġġetti fid-depożt jistgħu jiġu magħżula, ippakkjati mill-ġdid, eċċ. *Emendat: XVI. 1960.3; VI. 1961.2; A.L. 4 tal-1963; XXII. 2011.5.*

34. (1) Bil-permess tal-Kummissarju u wara avviż mogħti mill-importaturi jew sidien rispettivi, f'dawk iż-żminijiet u taħt dawk ir-regolamenti li, minn żmien għal ieħor, jiġu magħmula mill-Ministru responsabbli għad-dwana bis-saħħa ta' din l-Ordinanza, jista' jsir, fid-depożti tal-gvern jew privati, stivar, għażil, firda, taqsim f'lottijiet jew ippakkjar mill-ġdid ta' oġġetti hemm iddepożitati, u jista' jsir hemm dak it-tibdil li jkun meħtieġ sabiex jinżammu fi stat tajjeb, jinbiegħu, jiġu mbarkati, jew biex wieħed jiddisponi minnhom; u jistgħu wkoll jittieħdu nbejjed jew spirti f'kull xorta ta' fliexken tad-daqs li jidhirlu l-Kummissarju għall-konsum f'Malta jew għall-esportazzjoni; kif ukoll jista' jsir mili ta' nbid jew ta' spirti fi btieti minn btieti oħra ta' nbid jew ta' spirti illi jkunu miżmuma fl-istess maħżen; u jistgħu wkoll jittieħdu dawk il-kampjuni ta' oġġetti illi jippermetti l-Kummissarju bid-dikjarazzjoni jew mingħajrha, u bil-ħlas jew mingħajr ħlas tad-dazju, iżda għandu dejjem jitħallas id-dazju fuq in-nuqqas li jinsab fil-kwantità kif tkun ġiet iddepożitata fil-bidu; u d-dazju fuq il-kwantità li tibqa', jekk

L-inbejjed u l-ispirti jistgħu jiġu ibbottiljati u jistgħu jittieħdu kampjuni minnhom.

**Ara* l-Ordinanza dwar l-Esploživi (Kapitolu 33).

ikun hemm, wara dawk l-operazzjonijiet dwar l-oġġetti li jkunu ġew meħlusa għall-konsum f'Malta, għandu jitħallas minnufih, u l-kwantità li tibqa' għandha tiġi wara dan meħlusa għall-konsum f'Malta.

(2) Wara li l-oġġetti jkunu ġew hekk mifruda jew ippakkjati mill-ġdid, il-Kummissarju jista', fuq talba tal-importatur jew tas-sid ta' dawk l-oġġetti, jordna jew jippermetti li l-iskart, l-oġġetti bil-ħsara, jew iż-żejjed li jkun hemm minħabba dik il-firda jew ippakkjar mill-ġdid, jew fuq talba bħal dik, l-oġġetti li ma jkunux jiswew id-dazju, jiġu distrutti, u jista' jaħfer id-dazju li jmiss jitħallas fuqhom.

Wara l-ippakkjar mill-ġdid l-oġġetti li jiġrilhom ħsara jistgħu jiġu distrutti.

(3) Il-Ministru responsabbli għad-dwana jista', salv li tingħata dik is-sigurtà u taħt dawk il-kondizzjonijiet li jista' b'ordni jippreskrivi, jippermetti l-fabbrikazzjoni, il-proċessar jew l-immuntar ta' kull oġġetti f'kull depożt jew post ta' kustodja approvat jew iddestinat skont l-artikolu 27(1).

Fabbrikażżjoni, proċessar jew immuntar ta' oġġetti f'imħażen ta' depożt.

35. (1) L-oġġetti kollha dazjabbli depożitati f'xi mħażen tal-gvern jew f'imħażen oħra għandhom jiġu lliberati, jew għall-konsum f'Malta jew għall-esportazzjoni, wara sena minn dak in-nhar li jkunu ġew imdaħħla fid-depożt, jekk is-sid ta' dawk l-oġġetti ma jkunx irid jerġa' jdaħħalhom mill-ġdid fid-depożt; f'dan il-każ l-oġġetti għandhom jiġu eżaminati mill-uffiċjal inkarigat u, wara li tiġi aċċettata l-kwantità tagħhom, jinfetaħ kont ġdid dwar dawk l-oġġetti u jingħalaq il-kont il-qadim:

L-oġġetti għandhom jiġu lliberati jew imdaħħla mill-ġdid fid-depożt wara sena.
Emendat: XVI. 1960.3; A.L. 4 tal-1963; XXXIX. 1965.4; XXXIV. 1971.3; XIX. 1985.19; XXII. 2011.5.

Iżda meta l-oġġetti jkunu depożitati f'maħżen tal-gvern, id-dħul mill-ġdid fid-depożt jista' jsir biss wara li jkun ġa tħallas il-magazzinaġġ dovut u wara li jingħata permess mill-Kummissarju:

Iżda wkoll jekk sid l-oġġetti jkun irid jerġa' jdaħħalhom mill-ġdid fid-depożt skont in-nota li tkun ittieħdet fl-iżbark tagħhom, mingħajr eżami mill-ġdid, dan l-eżami jista' jiġi evitat jekk il-Kummissarju jkun sodisfatt illi l-oġġetti jkunu għadhom fid-depożt, illi l-kollijiet huma sħaħ, u li ma hemm ebda raġuni biex wieħed jissospetta li kien hemm xi nuqqas mhux xieraq.

(2) Jekk l-oġġetti hekk iddepożitati f'maħżen tal-gvern ma jiġux regolarment liberati, esportati jew imdaħħlin mill-ġdid fid-depożt wara sena mid-dikjarazzjoni u d-dħul tagħhom ta' qabel fid-depożt, jew f'dak iż-żmien itwal li jiġi mogħti mill-Kummissarju, dawn l-oġġetti, jekk ikunu jiswew biżżejjed għall-ħlas tad-dazju, wara xahar minn avviż li jiġi mogħti lis-sid, jekk ikun magħruf li jkun joqgħod f'Malta, jew, lil min jidher għalih, jekk ikun hemm, jew li jiġi maħruġ fil-Gazzetta tal-Gvern u f'gazzetta oħra jew iżjed, b'indikazzjoni tal-marki, tan-numri, tal-isem tal-bastiment li ġiebhom u tal-importatur, jekk ikun magħruf, għandhom jiġu mibjugħa bl-irkant jew b'kull mod ieħor kif il-Ministru responsabbli għad-dwana jista' jordna, iżda, jekk il-bejgħ isir bl-irkant, l-irkantatur għandu, f'kull każ partikolari, jiġi nominat mill-imsemmi Ministru, u l-prezz li jġibu mill-bejgħ għandu jmur għall-ħlas tad-dazju, tad-drittijiet ta' magazzinaġġ, u ta' drittijiet oħra, u l-bqija, jekk tifdal, għandha tiġi mħallsa lil sid dawk l-oġġetti, jekk ikun magħruf; u jekk dan is-sid ma jkunx jista' jinsab, il-bqija għandha tgħaddi fil-kont tal-Gvern, biex tiġi mħallsa lis-sid fil-każ li dan

L-oġġetti f'depożt li ma jiġux liberati jew imdaħħla mill-ġdid fid-depożt jiġu mibjugħa wara sena.

X'għandu jsir bil-prezz tal-bejgħ.

jidher biex jitlobha u jipprova l-jedd tiegħu għaliha, kemm-il darba din it-talba ssir fi żmien sena mill-bejgħ.

Oġġetti li ma jiswewx id-dazju isir minnhom kif jordna l-Ministru responsabbli għad-dwana.

(3) Jekk dawn l-oġġetti ma jkunux jiswew id-dazju, dawn għandhom, wara xahar mill-avviż hawn fuq imsemmi, isir minnhom kif jiġi ordnat mill-Ministru responsabbli għad-dwana.

TAQSIMA VI

TRASFERIMENT TA' OĠĠETTI FID-DEPOŻT

Bejgħ jew rahan ta' oġġetti fid-depożt.
L-art. 36 tal-Ord. VI tal-1840, inkorporat.
Emendat: XVI. 1960.3; XXII. 2011.5.

36. (1) Il-bejgħ jew ir-rahan ta' oġġetti fid-depożt, mill-persuna jew persuni li f'isimhom dawk l-oġġetti jkunu mniżżla fil-Ktieb tad-Dwana li hemm għaldaqshekk, għandu l-istess effett li kien ikollu taħt il-liġijiet li qegħdin iseħħu kieku l-bejjiegħ jew dak li jagħti b'rahan, wara l-bejgħ jew ir-rahan, għamel il-kunsinna tal-oġġetti lix-xerrej jew lil dak li jieħu b'rahan: basta li l-bejgħ jew ir-rahan jiġu mniżżlin mill-Kummissarju minnufih wara li jsiru, u skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2).

Ktieb sabiex jitniżżlu fih dan il-bejgħ jew rahan.

(2) Il-Kummissarju għandu jżomm ktieb biex iniżżel fih dan il-bejgħ jew rahan; għandu jniżżel fih minnufih kull bejgħ jew rahan bħal dan, fuq talba, bil-miktub, tal-bejjiegħ u tax-xerrej, jew fuq talba bħalha ta' min jagħti jew ta' min jieħu b'rahan; u huwa għandu jippreżenta dan il-ktieb, meta ssir talba kif imiss għall-preżentazzjoni tiegħu.

Dak li jitniżżel fil-ktieb hu prova deċiżiva tal-bejgħ jew rahan.

(3) Dak li jitniżżel fil-ktieb jitqies bħala prova deċiżiva tal-fatt tal-bejgħ jew rahan, f'kull proċedura ġudizzjarja dwarhom.

Ħruġ ta' ċedoli tad-dwana.
L-art. 1 tal-Ord. III tal-1850, inkorporat.
Emendat: XVI. 1960.3; XIX. 1985.20; XXII. 2011.5.

37. Fuq talba tal-importatur ta' oġġetti mqegħdin fid-depożt u li huma suġġetti għal dazju, il-Kummissarju, wara li jgħaddu erbgħa u għoxrin siegħa minn dakinhar li dawk l-oġġetti kollha jkunu tqiegħdu fid-depożt, u kemm-il darba ma jkunux maqbuda skont il-liġi b'mandat ta' sekwestru, għandu joħroġ u jagħti lil dak l-importatur, ċedola tad-dwana jew f'dik il-formula jew formuli li l-Ministru responsabbli għad-dwana jista' b'regolamenti jippreskrivi, li tiddikjara d-depożtu li sar ta' dawk l-oġġetti, u l-kwantità u x-xorta tagħhom bħal ma jkunu mfissra fil-Ktieb tad-Dwana.

Ħruġ ta' iżjed minn ċedola waħda.
L-art. 2 tal-Ord. III tal-1850, inkorporat.
Emendat: XVI.1960.3; A.L. 4 tal-1963; XXII. 2011.5.

38. L-importatur jista', kif jagħżel huwa, jieħu mingħand il-Kummissarju, jew ċedola waħda għall-kwantità kollha tal-oġġetti fid-depożt, jew ċedola għal kull porzjoni ta' dawk l-oġġetti: basta li, f'dan l-aħħar każ, kull porzjoni tkun imqiegħda f'lok għalih, jew tkun minnha nfisha iddivrenzjata mill-oħrajn: basta wkoll li dawn il-porzjonijiet ma jkunux fi kwantità iżgħar mill-anqas kwantità li l-Ministru responsabbli għad-dwana jistabbilixxi b'regolamenti li jiġu mwaħħla fid-Dwana sabiex ikunu magħrufa minn kulħadd.

Iċ-ċedola tirrappreżenta l-oġġetti.
L-art. 3 tal-Ord. III tal-1850, inkorporat.

39. Iċ-ċedola tad-dwana tirrappreżenta l-oġġetti msemmija fiha, u l-kunsinna ta' din iċ-ċedola, iffirmata mill-importatur, għandha l-istess effetti mogħtijin mil-liġi għall-kunsinna bil-fatt ta' dawk l-oġġetti.

40. (1) Il-Kummissarju għandu jikkunsinna l-oġġetti lill-importatur jew lill-persuna li tippreżentalu ċ-ċedola oriġinali tad-dwana dwar dawk l-oġġetti, iffirmata mill-importatur fuq imsemmi; u l-Kummissarju jiġi b'hekk meħlus minn kull responsabbilità oħra lejn kull persuna oħra dwar dawk l-oġġetti, kemm-il darba dawn l-oġġetti, qabel il-kunsinna, ma jkunux ġew issekwestrati skont il-liġi, b'mandat ta' sekwestru kontra l-persuna li tippreżenta dik iċ-ċedola tad-dwana.

Kunsinna tal-oġġetti.
L-art. 4 tal-Ord. III tal-1850, inkorporat.
Emendat: XVI. 1960.3; XXII. 2011.5.

(2) Fil-każ li tiġi kkunsinnata biċċa mill-merkanzija msemmija fiċ-ċedola tad-dwana, kif jingħad fl-artikolu 38, il-Kummissarju għandu jniżżel fuq id-dahar taċ-ċedola l-kwantità kkunsinnata, li tkun taqbel mal-kwantità mniżżla fil-kotba tad-dwana, u jagħti lura dik iċ-ċedola lill-persuna li tkun ippreżentatha.

41. (1) Jekk jinqala' dubju dwar il-verità tal-firma tal-importatur imsemmi fiċ-ċedola, il-Kummissarju m'għandux jikkunsinna l-oġġetti qabel ma dik il-firma tiġi vverifikata.

Dubju dwar il-verità tal-firma.
L-art. 5 tal-Ord. III tal-1850, inkorporat.
Emendat: XVI. 1960.3; XXII. 2011.5.

(2) Jekk, minħabba l-mewt, l-assenza jew inkapaċità oħra tal-importatur, il-firma tiegħu ma tkunx tista' tiġi vverifikata minnu nnifsu, il-Kummissarju m'għandux jikkunsinna l-oġġetti ħlief wara li dik il-firma tiġi magħrufa minn tnejn min-nies, li huwa jkun jidhirlu li huma nies ta' fiduċja; u f'dan il-każ, la d-dipartiment tad-dwana u lanqas ebda wieħed mill-uffiċjali tiegħu ma jwieġbu għal żbalji li setgħu jittieħdu dwar dik il-firma.

TAQSIMA VII

DIKJARAZZJONI TA' OĠĠETTI FID-DEPOŻT GĦALL-KONSUM U TA' OĠĠETTI GĦALL-ESPORTAZZJONI

42. Ma jistgħux jiġu meħuda jew maħruġa oġġetti ddepożitati suġġetti għal dazju minn imħażen tal-gvern jew imħażen oħra, ħlief wara dikjarazzjoni għall-esportazzjoni tagħhom, u taħt is-sorveljanza tal-uffiċjali inkarigati, jew wara dikjarazzjoni għad-dħul tagħhom għall-konsum f'Malta u wara li jitħallas fuqhom id-dazju kollu li jmiss, barra minn meta dawn l-oġġetti jkunu ġew maħruġa regolarment biex jiġu mgħobbija bħala proviżjonijiet ta' abbord, fil-kwantitajiet permessi mill-Kummissarju, u taħt dawk ir-regolamenti li jiġu, minn żmien għal ieħor, magħmula mill-Ministru responsabbli għad-dwana bis-saħħa ta' din l-Ordinanza.

Dikjarazzjoni għall-esportazzjoni jew għall-konsum ta' oġġetti li jħallsu dazju.
Emendat: XVI. 1960.3; A.L. 4 tal-1963; XXII. 2011.5.

Kull min irid jillibera oġġetti mid-depożt għandu jagħmel dikjarazzjoni tagħhom u jħallas id-dazju.
Emendat: XVI. 1960.3; A.L. 4 tal-1963; XXII. 2011.5.

43. Meta ssir dikjarazzjoni sabiex oġġetti jiġu liberati minn maħżen ta' depożt għall-konsum f'Malta, il-persuna li tagħmel din id-dikjarazzjoni għandha tagħti lill-Kummissarju il-polza tad-dikjarazzjoni tagħhom u duplikati ta' din il-polza, bl-istess mod u għamla, u bl-istess partikolaritajiet kif meħtieġa fid-dispożizzjonijiet ta' qabel għad-dikjarazzjoni ta' oġġetti li jiġu ikkunsinnati għall-konsum f'Malta fiż-żmien tal-iżbark tagħhom, sa fejn dawk id-dispożizzjonijiet jistgħu jgħoddu; u għandha, fl-istess ħin, tħallas id-dazju kollu li jmiss fuqhom, illi fl-ammont tiegħu m'għandux ikun anqas mid-dazju kkalkolat fuq il-kwantitajiet innotati mill-uffiċjal inkarigat fiż-żmien tal-ewwel dikjarazzjoni u żbark ta' dawk l-oġġetti, barra mill-oġġetti ta' hawn taħt, jiġifieri: tabakk mhux maħdum, inbid, spirti, ħall, birra u żejt fil-btieti, u oġġetti oħra li jiġu, minn żmien għal ieħor, imsemmija mill-Ministru responsabbli għad-dwana, illi d-dazju fuqhom, meta jiġu liberati mid-depożt għall-konsum f'Malta għandu jiġi ikkalkolat fuq il-kwantità ta' dawn l-oġġetti, skont l-użin, il-kejl jew il-prova ta' saħħa, fiż-żmien li fil-fatt jiġu maħruġa, kemm-il darba ma jkunx hemm raġuni biex wieħed jaħseb li xi biċċa min-nuqqas jew mid-differenza bejn l-użin, il-kejl jew is-saħħa li ġew misjuba fiż-żmien tal-iżbark u tal-ewwel eżami tal-oġġetti msemmijin l-aħħar u n-nuqqas jew id-differenza li ġew misjuba fiż-żmien li fil-fatt ġew ikkunsinnati, ġiet ikkaġunata b'mezzi kontra l-liġi jew mhux sewwa; f'dan il-każ, il-Kummissarju għandu jagħti abbon biss għat-telf li jidhirlu li seta' jiġri bis-sewwa minħabba evaporazzjoni naturali jew xi ħaġa oħra leġittima; u fuq kull nuqqas li jiskorri dak l-abbon għandu jitħallas id-dazju.

Id-dazju għandu jitħallas skont il-kont magħmul fl-iżbark, barra minn f'xi każijiet.

Id-dazju fuq xi oġġetti jiġi ikkalkolat fuq il-kwantità li tkun sejra tiġi kkunsinnata, kemm-il darba n-nuqqas ma jkunx sar b'mezzi mhux sewwa.

L-oġġetti ma jistgħux jiġu imbarkati ħlief fil-ġranet u postijiet stabbiliti jew qabel ma jiġu iddikjarati u lliberati.
Emendat: XVI. 1960.3; XI. 1974.5; XIII. 1979.16; XXII. 2011.5; XXII. 2011.5.

44. (1) L-oġġetti li huma fid-depożt u dawk li huma intitolati għall-ħlas lura tad-dazju fil-każ ta' esportazzjoni, ma jistgħux jiġu mbarkati, meħudin minn fuq l-art jew imġarrin bil-baħar sabiex jiġu mgħobbija għall-esportazzjoni, fis-Sibtijiet, fil-Ħdud jew vakanza pubblika, jew, fil-każ ta' ġranet oħra, qabel is-sebgħa ta' filgħodu jew wara l-ħamsa ta' wara nofsinhar, ħlief bil-permess speċjali bil-miktub tal-Kummissarju, lanqas ma jistgħu jiġu imbarkati, meħudin fuq l-art jew imġarrin minn lok ħlief minn moll jew lok ieħor li jkun qiegħed regolarment għaldaqshekk, jew mingħajr il-preżenza jew l-awtorizzazzjoni ta' uffiċjal tad-dwana, u lanqas qabel ma ssir id-dikjarazzjoni meħtieġa ta' dawn l-oġġetti, jew qabel ma dawn l-oġġetti jiġu liberati regolarment sabiex jiġu imbarkati.

Konfiska ta' oġġetti imbarkati għall-esportazzjoni mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-Kummissarju.

(2) Jekk dawn l-oġġetti jiġu imbarkati, meħudin minn fuq l-art jew imġarrin bil-baħar, ħlief bl-awtorizzazzjoni tal-Kummissarju u taħt is-sorveljanza ta' uffiċjal tad-dwana, u b'dak il-mod, f'dak iż-żmien u minn dawk it-triqat jew naħiet li dak l-uffiċjal jippermetti jew jordna, għandhom jiġu kkonfiskati.

(3) Jekk dawn l-oġġetti jiġu mwarba kontra l-liġi jew meħuda minn fuq vettura, dgħajsa, puntun, moll jew lok ieħor qabel ma jiġu mbarkati abbord tal-bastiment li fuqu għandhom jiġu esportati, jew minn fuq bastiment jew vettura, li fuqhom dawk l-oġġetti jkunu ġew imbarkati jew imgħobbija, il-penali stabbilita fil-garanzija dwar dawk l-oġġetti tintilef, u jistgħu jittieħdu minnufih proċeduri għall-akkwist ta' dik il-penali, għalkemm iż-żmien imsemmi f'dik il-garanzija għall-iżbark ta' dawk l-oġġetti fil-lok tad-destinazzjoni jkun għad ma għalaqx.

45. Qabel ma jingħata permess għall-esportazzjoni ta' oġġetti fid-depożt suġġetti għal dazju, jew ta' oġġetti intitolati għall-ħlas lura tad-dazju minħabba esportazzjoni, jew ta' oġġetti li jistgħu jiġu esportati biss taħt regoli, regolamenti, jew limitazzjonijiet speċjali, l-esportatur jew min jidher għalih għandu jagħti lill-Kummissarju polza tal-imbark, u jobbliga ruħu bil-garanziji li jitlob il-Kummissarju, f'ammont mhux iżjed minn darbtejn id-dazju li jmiss jitħallas fuq dawk l-oġġetti, li għandu jimbarka, u jesporta u, jekk il-Kummissarju hekk jitlob, li jiżbarka dawn l-oġġetti fil-lok li għalih tkun saret id-dikjarazzjoni tad-destinazzjoni, f'dak iż-żmien li l-Kummissarju jidhirlu li hu sewwa, jew li jiġi xort'oħra mogħti kont tagħhom b'sodisfazzjon tiegħu; u din il-polza ta' mbark, meta ċċertifikata mill-uffiċjali inkarigati tad-dwana, tkun id-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni tal-oġġetti msemmijin fiha:

Garanzija għall-esportazzjoni ta' oġġetti.
Emendat: XVI. 1960.3; A.L. 4 tal-1963; VI. 1973.3; XXII. 2011.5.

Iżda, kull min ikun irid jesporta oġġetti bħal dawn, jista', kif jagħżel huwa, iżda bla ħsara tar-regolamenti li jiġu magħmula mill-Ministru responsabbli għad-dwana bis-saħħa ta' din l-Ordinanza, jagħmel obbligazzjoni ġenerali, b'dik il-garanzija, f'dak l-ammont u taħt dawk il-kondizzjonijiet li jitlob il-Kummissarju, minflok obbligazzjoni separata għal kull esportazzjoni, billi kull darba, qabel jagħti lill-uffiċjal inkarigat avviż f'dik il-forma li jistabbilixxi l-Kummissarju, illi fih għandu jkun hemm imniżżla l-oġġetti partikolari li huwa jkun irid jesporta bis-saħħa ta' dik l-obbligazzjoni ġenerali ma' bastiment partikolari.

Obbligazzjoni ġenerali.

Avviż li għandu jingħata kull darba.

46. (1) L-esportatur ta' oġġetti li għalihom ma tkun meħtieġa ebda obbligazzjoni, għandu, fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa mill-ispedizzjoni finali tal-bastiment li fuqu jiġu esportati l-oġġetti, jew huwa nnifsu jew bil-mezz tal-aġent tiegħu, jagħti lill-Kummissarju polza ta' dikjarazzjoni f'dik il-formula jew f'dawk il-formuli kif il-Ministru responsabbli għad-dwana jista' b'regolamenti jippreskrivi, u li jkun fihom id-diversi partikolaritajiet murija f'dik il-formula jew f'dawk il-formuli, jew bihom meħtieġa, u għandu jiffirma dik il-polza ta' dikjarazzjoni, u fuq talba tal-Kummissarju għandu jġib il-fattura, il-poloz tal-kargu u kull dokument ieħor dwar l-oġġetti biex jipprova li l-polza ta' dikjarazzjoni hija sewwa; u, jekk jonqos li jħares xi waħda mill-kundizzjonijiet ta' hawn fuq, l-esportatur jew l-aġent tiegħu jeħel għal kull reat multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37); u jekk xi waħda mill-partikolaritajiet li tkun tinsab f'xi polza bħal dik ma tkunx sewwa l-persuna li tiffirma l-polza tista' teħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

Dikjarazzjoni għall-esportazzjoni ta' oġġetti.
Emendat: XVI. 1960.3; A.L. 4 tal-1963; XIII. 1979.17; XIX. 1985.21; A.L. 407 tal-2007; XXII. 2011.5.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, meta bastiment jidħol f'Malta biex jieħu faħam bi u għal matul il-vjaġġ, kull min igħabbi dak il-faħam jitqies bħala li huwa l-esportatur ta' dak il-faħam.

L-uffiċjal inkarigat għandu jiġi mgħarraf bl-oġġetti mhux esportati.
Emendat: XIII.1979.18; XIX.1985.22; A.L. 407 tal-2007.

47. Jekk esportatur ta' oġġetti, illi jkun ikkunsinna polza ta' mbark għall-esportazzjoni tagħhom fuq bastiment, jonqos, fil-każ li dawn l-oġġetti jew biċċa minnhom ma jiġux regolarment imbarkati, li jidher, jew huwa nnifsu jew bil-mezz ta' inkarigat tiegħu, quddiem l-uffiċjal inkarigat tad-dwana, fi żmien sitt ijiem mill-ispedizzjoni finali ta' dan il-bastiment, biex isewwi dik il-polza, jeħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

Il-polza ta' mbark iffirmata mill-Kummissarju tikkostitwixxi l-ispedizzjoni tal-oġġetti.
Emendat: XVI. 1960.3; XXII. 2011.5.

48. Il-polza jew poloz ta' mbark, meta mimlija jew iffirmati mill-esportatur jew minn min jidher għalih (jew mill-kunsinnatarju tal-bastiment) bil-mod li jiħtieġ il-Kummissarju, u minn dan kontroffirmati, tikkostitwixxi l-ispedizzjoni tal-oġġetti kollha msemmijin f'dik il-polza jew poloz.

Il-Ministru responsabbli għad-dwana jista' jaħfer id-dazju fuq oġġetti fid-depożt mitlufa jew distrutti waqt il-kunsinna jew l-imbark.
Emendat: A.L. 4 tal-1963.

49. Jekk oġġetti, iddikjarati regolarment biex jiġu kkunsinnati mid-depożt għall-ġarr f'maħżen ieħor jew għall-esportazzjoni, jintilfu jew jiġu distrutti b'aċċident li ma setax jinħarab, sew waqt il-kunsinna mid-depożt jew waqt l-imbark tagħhom, il-Ministru responsabbli għad-dwana jista' jaħfer id-dazju li jkun imiss jitħallas fuqhom.

TAQSIMA VIII

PROVVISTI TA' ABBORD

Ordni għall-imbark ta' provvisti ta' abbord.
Emendat: XVI. 1960.3; XXII. 2011.5.

50. (1) Il-kaptan ta' kull bastiment ta' purtata ta' erbgħin tunnellata jew iżjed li jkun sejjer jitlaq għal post 'il hemm mill-ibħra, fuq talba tiegħu, u taħt dawk il-provvedimenti u kondizzjonijiet li jordna l-Kummissarju, għandu jirċievi mingħand il-Kummissarju ordni għall-imbark mid-depożt ta' dik il-kwantità ta' provvisti li jkollu bżonn u li l-Kummissarju jagħtih li jieħu għall-użu ta' dak il-bastiment, billi jittieħed qies tan-numru tal-ekwipaġġ u tal-passiġġieri abbord, u taż-żmien li x'aktarx jista' jdum il-vjaġġ li għalih ikun sejjer jitlaq.

Talba għall-imbark ta' provvisti ta' abbord.

(2) Kull talba bħal din għandha ssir fil-forma u bil-mod li jordna l-Kummissarju, u għandha tkun iffirmata mill-kaptan jew minn sid il-bastiment, illi għandu jobbliga ruħu f'dik il-forma u b'dak il-mod u f'dak l-ammont ta' mhux iżjed mid-doppju tad-dazju li jmiss jitħallas fuq dawk il-provvisti jew biċċa minnhom, kif jordna l-Kummissarju, li ebda ħaġa minn dawk il-provvisti ma tiġi żbarkata f'Malta mingħajr il-permess tal-Kummissarju.

Provvisti għall-użu abbord ta' bastimenti tal-gwerra.

(3) Fuq talba tal-kaptan ta' bastiment tal-gwerra fis-servizz, jistgħu jiġu imbarkati mid-depożt provvisti suġġetti għal dazju għall-użu ta' dan il-bastiment, taħt dawk il-provvedimenti u kondizzjonijiet li l-Kummissarju jordna:

Iżda, din it-talba għandha ssir f'dik il-forma u b'dak il-mod li jordna l-Kummissarju, u għandha tkun iffirmata mill-kaptan jew

fizzjal ieħor ta' dak il-bastiment:

Iżda wkoll, fil-każ ta' dan il-bastiment, l-obbligazzjoni msemmija fis-subartikolu (2), mhix meħtieġa.

Il-manifest tal-provvisti għandu jingħata lill-uffiċjal inkarigat. *Emendat: XVI. 1960.3; XXII. 1976.4; XIII. 1979.19; XIX. 1985.23; A.L. 407 tal-2007; XXII. 2011.5.* Kap. 234.

51. (1) Il-kaptan, jew l-aġent tiegħu awtorizzat regolarment minnu bil-miktub għaldaqshekk, għandu jagħti lill-uffiċjal inkarigat il-manifest tal-provvisti ta' abbord, illi għandu jkun fih il-partikolaritajiet ta' dawn il-provvisti, u għandu jagħmel u jiffirma fuq il-manifest, quddiem l-uffiċjal inkarigat, dikjarazzjoni ta' dak kollu li fih il-manifest huwa sewwa, u illi d-dispożizzjonijiet kollha tal-Att dwar il-Bastimenti Merkantili, jew, skont il-każ, ta' xi liġi oħra dwar bastimenti għal-tluq, li jgħoddu għall-bastiment tiegħu ġew imħarsa, u għandu jagħti wkoll lista tal-provvisti hekk imbarkati u ta' dawk ukoll li jkunu jinsabu ġa abbord, u din il-lista, meta iffirmata mill-uffiċjal fuq imsemmi u kontroffirmata mill-Kummissarju, tikkostitwixxi l-polza tal-provvisti.

Polza ta' provvisti.

(2) Ebda provvisti ma jistgħu jiġu imbarkati għall-użu ta' bastiment, u ebda oġġetti meħuda abbord ta' bastiment ma jitqiesu bħala provvisti, ħlief dawk li jkunu mniżżlin fuq il-polza tal-provvisti.

Konfiska ta' provvisti żbarkati mill-ġdid mingħajr permess tal-Kummissarju, u piena.

(3) Jekk xi provvisti bħal dawn jiġu żbarkati mill-ġdid f'xi parti minn Malta, mingħajr il-permess tal-Kummissarju, dawn għandhom jiġu kkonfiskati u l-kaptan u sid il-bastiment jeħel, kull wieħed minnhom, multa li tkun daqs it-total meta jingħaddu flimkien l-ammont tad-dazju li jkollu jitħallas fuq il-provvisti u d-doppju tal-valur tal-provvisti, jew multa ta' ħames mija u tnejn u tmenin euro u erbgħa u tletin ċenteżmu (€582.34), skont liema minnhom tkun l-akbar.

TAQSIMA IX

SPEDIZZJONI TA' BASTIMENTI

Qabel ma jingħataw il-karti tal-ispedizzjoni, il-kaptan għandu jidher quddiem l-uffiċjal inkarigat biex iwieġeb għall-mistoqsijiet, eċċ. *Emendat: XXXIX.1965.5; XIX.1985.24.*

52. Ħlief fil-każijiet li fihom bastimenti jistgħu jiżbarkaw it-tagħbija mingħajr ma jkunu għamlu rapport, qabel ma jingħataw lill-bastiment il-karti tal-ispedizzjoni, il-kaptan jew xi ħadd ieħor awtorizzat minnu bil-miktub, għandu jidher quddiem l-uffiċjal inkarigat tad-dwana, u jwieġeb għal dawk il-mistoqsijiet kollha li dan l-uffiċjal jagħmillu dwar il-bastiment, it-tagħbija u l-vjaġġ, u għandu jagħti lil dan l-uffiċjal il-manifest tat-tagħbija ta' dan il-bastiment f'dik il-formula jew formuli li l-Ministru responsabbli għad-dwana jista' b'regolamenti jippreskrivi u li jkun fihom id-diversi partikolaritajiet meħtieġa f'dik il-formula jew f'dawk il-formuli.

Karti ta' spedizzjoni ta' bastimenti wara li jitilqu. *Emendat: XXXIX.1965.5. XI.1974.6.*

53. Jekk bastiment li jista' jiżbarka t-tagħbija mingħajr qabel ma jagħmel rapport, jitlaq bit-tagħbija mbarkata abbord jew bis-saborra, mingħajr ma jkun irċieva l-karti tal-ispedizzjoni bħal ma hu meħtieġ fil-każ ta' bastimenti oħra, l-aġent tas-sid għandu, fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa minn dan il-tluq tal-bastiment, minbarra s-Sibtijiet, il-Ħdud u l-ġranet ta' vakanza pubblika, jitlob il-karti tal-

ispedizzjoni ta' dan il-bastiment billi jippreżenta l-manifest tat-tagħbija tiegħu bil-mod u fil-formula meħtieġa fil-każ ta' bastimenti oħra, u in ġenerali, billi jagħmel dwar dak il-manifest dak kollu li l-kaptani ta' bastimenti oħra huma obbligati jagħmlu; u jekk jonqos li jagħmel hekk, hu jeħel il-pieni li għalihom huma suġġetti f'dan il-każ dawk il-kaptani.

L-uffiċjal inkarigat għandu jiġi mgħarraf bl-oġġetti li ma jkunux ġew imbarkati. *Emendat: XIII.1979.20.*

54. Jekk oġġetti suġġetti għal dazju ta' importazzjoni, jew meħuda minn maħżen ta' depożt għall-esportazzjoni, jew intitolati għall-ħlas lura tad-dazju wara l-esportazzjoni, jew trasbordati, li jkunu msemmija fil-manifest tal-bastiment, ma jiġux imbarkati regolarment qabel it-tluq ta' dan il-bastiment, dawn l-oġġetti għandhom jiġu kkonfiskati kemm-il darba ma jingħatax lill-uffiċjal inkarigat tad-dwana, bla dewmien mhux meħtieg wara l-tluq, avviż regolari li dawk l-oġġetti ma ġewx imbarkati, sabiex huwa jkun jista' jiċċertifika li ma sarx dak l-imbark.

Żbark ta' oġġetti ġa mbarkati għall-esportazzjoni. *Emendat: XVI. 1960.3; XIII. 1979.21; XIX. 1985.25. A.L. 407 tal-2007; XXII. 2011.5.* Piena.

55. Jekk oġġetti li jkunu ġew regolarment iddikjarati u mbarkati għall-esportazzjoni, jiġu fi żmien wara żbarkati f'xi parti ta' Malta minn bastiment, mingħajr il-permess tal-Kummissarju, dawk l-oġġetti għandhom jiġu kkonfiskati, u l-kaptan ta' dan il-bastiment u kull persuna li jkollha x'taqsam ma' dak l-iżbark teħel multa ta' ħames mija u tnejn u tmenin euro u erbgħa u tletin ċenteżmu (€582.34) jew somma li tkun daqs it-total meta jingħaddu flimkien l-ammont tad-dazju li jkollu jitħallas fuq l-oġġetti u d-doppju tal-valur tal-oġġetti hekk żbarkati, skont liema tkun l-akbar.

Konfiska ta' oġġetti mbarkati kontra d-dispożizzjonijiet tal-liġi. *Emendat: XIII.1979.22.*

56. Jekk oġġetti li għandhom jiġu ddikjarati qabel l-imbark, jiġu meħudin mill-art jew imġarrin bil-baħar sabiex jiġu mbarkati, mingħajr ma jkunu ġew liberati regolarment mid-dwana, jew b'xi mod ieħor kontra d-dispożizzjonijiet ta' din il-liġi jew ta' liġi oħra, għandhom jiġu kkonfiskati.

Piena għal tluq mingħajr il-karti tal-ispedizzjoni jew b'dawk il-karti b'tagħrif m'hux korrett. *Sostitwit: XIX.1985.26. Emendat: A.L. 407 tal-2007.*

57. Jekk xi bastiment jitlaq minn Malta mingħajr ma jirċievi l-karti meħtieġa tal-ispedizzjoni, jew jekk f'xi formula ta' spedizzjoni ta' bastimenti meħtieġa taħt l-artikolu 52 jingħata tagħrif li ma jkunx korrett f'xi ħaġa sostanzjali, il-kaptan, jew l-aġent tas-sid tal-bastiment, li kien imissu jitlob dawn il-karti, jeħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

Spedizzjoni ta' bastimenti bis-saborra. *Emendat: XVI. 1960.3; XXII. 2011.5.*

58. (1) Jekk bastiment jitlaq bis-saborra għal postijiet 'il hemm mill-ibħra, mingħajr ma jkollu abbord ebda tagħbija oħra ħlief il-provvisti msemmijin fil-polza tal-provvisti, lanqas oġġetti li, meta waslu f'Malta, ikunu ġew iddikjarati li għandhom jerġgħu jiġu esportati b'dak il-bastiment, il-Kummissarju għandu, fuq talba tal-kaptan, jagħti l-karti tal-ispedizzjoni għat-tluq ta' dak il-bastiment bis-saborra.

Il-kaptan għandu jwieġeb għal mistoqsijiet.

(2) Il-kaptan ta' dan il-bastiment għandu jwieġeb għal kull mistoqsija li, dwar it-tluq u d-destinazzjoni tal-bastiment, tiġi magħmula lilu mill-Kummissarju.

Bastimenti tal-passiġġieri.

(3) Il-bastimenti li jkollhom abbord passiġġieri biss bil-bagalji tagħhom, jitqiesu bħala bastimenti bis-saborra.

TAQSIMA X

VIŻTA TA' BASTIMENTI WARA LI JINGĦATAW IL-KARTI TAL-ISPEDIZZJONI

59. (1) Kull uffiċjal tad-dwana jista' fil-baħar territorjali ta' Malta, jitla' abbord ta' kull bastiment li jkun ġa ħa l-karti tal-ispedizzjoni u jitlob dawn il-karti, u jekk il-kaptan jirrifjuta li juri dawn il-karti tal-ispedizzjoni tal-bastiment u li jwieġeb għal mistoqsijiet li jsirulu dwar il-bastiment, it-tagħbija u l-vjaġġ li jkun sejjer isir, jeħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

L-uffiċjali jistgħu jitilgħu abbord ta' bastiment li jkunu ġa ħadu l-karti tal-ispedizzjoni.
Emendat: XL. 1940.5; XIII.1979.24; XIX.1985.27; XII. 2001.6; A.L. 407 tal-2007.

(2) Jekk abbord ikun hemm oġġetti mhux imniżżlin fil-manifest tat-tagħbija jew provvisti mhux imniżżlin fil-polza tal-provvisti dawn l-oġġetti jew provvisti għandom jiġu kkonfiskati.

Oġġetti abbord mhux imniżżlin fil-manifest.

(3) Jekk oġġetti milli mniżżlin f'dan il-manifest ma jkunux abbord, il-kaptan jeħel għal kull koll jew pakkett ta' oġġetti miġjub f'dak il-manifest u li ma jkunx abbord, multa li tkun daqs it-total meta jingħaddu flimkien l-ammont tad-dazju li jkollu jitħallas fuq l-oġġetti li jkunu f'dak il-koll jew pakkett u d-doppju tal-valur ta' dawk l-oġġetti, jew ta' ħames mija u erbgħa u għoxrin euro u ħdax-il ċenteżmu (€524.11), liema minnhom tkun l-akbar, kemm-il darba ma tingħatax raġuni biżżejjed tajba li għaliha dak il-koll jew pakkett ma jkunx abbord.

Piena.

(4) Jekk xi oġġetti mniżżlin f'dan il-manifest jinstabu li jkunu tneħħew mill-post fejn ikunu ġew issiġillati mid-Dwana jew li jkunu tneħħew jew inħarġu mill-pakkett oriġinali li kienu fih meta ttieħdu abbord qabel l-ispedizzjoni tal-bastiment, il-kaptan jeħel multa ta' mhux anqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux aktar minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37).

TAQSIMA XI

BIEX JINŻAMM IL-KONTRABANDU, REATI U PIENI

60. (1) Bla ħsara ta' dak li jingħad espressament f'liġijiet oħra-

Konfiska ta' oġġetti ta' kontrabandu.
Emendat: XIII. 1979.25; XXXVI. 1989.2; XXXII. 2007.23; XVI. 2017.9; VII.2018.9.

(*a*) jekk oġġetti suġġetti għal ħlas ta' dazju jiġu żbarkati minn bastiment f'Malta, mingħajr ma jkun ġie qabel imħallas jew ikkawtelat id-dazju; jew

(*b*) jekk oġġetti li tagħhom hija pprojbita jew limitata l-importazzjoni jiġu importati jew imdaħħlin f'xi parti ta' Malta; jew

(*ċ*) jekk oġġetti jiġu meħuda minn fuq bastiment, moll, bankina jew lok ieħor f'Malta qabel ma jiġu eżaminati mill-uffiċjal inkarigat tad-dwana jew, jekk oġġetti

iddikjarati sabiex jiġu mdaħħla fid-depożt, jinġarru għad-depożt mhux taħt is-sorveljanza jew bl-awtorizzazzjoni ta' dan l-uffiċjal u mhux b'dak il-mod, u minn dawk it-triqat jew naħiet, u f'dak iż-żmien li huwa jordna; jew

(*d*) jekk oġġetti iddikjarati biex jiġu mdaħħla fid-depożt, wara li jiġu żbarkati, jiġu meħuda jew irtirati minn moll, bankina, jew lok ieħor f'Malta, b'mod li l-uffiċjal inkarigat tad-dwana ma jkunx jista' jieħu tagħhom in-nota meħtieġa, jew b'mod li ma jiġux imqiegħda regolarment fid-depożt; jew jekk b'xi mod ieħor, li ma jammontax għal *force majeure*, il-ġarr tal-oġġetti wara l-isbark ma jkunx skont l-istruzzjonijiet tal-uffiċjali tad-Dwana, jew

(*e*) jekk oġġetti illi jkunu ġew imqiegħda fid-depożt jew xort'oħra taħt kustodja, f'Malta, sew għall-konsum lokali kemm għall-esportazzjoni, inkella li jkunu ġew ikkunsinnati minn maħżen ta' depożt jew lok ieħor mingħajr ħlas ta' dazju sabiex jiġu meħuda f'maħżen ieħor ta' depożt jew lok ieħor, jiġu bil-moħbi jew kontra l-liġi maħruġa minn maħżen jew lok ta' kustodja, jew ma jiġux regolarment meħuda fil-lok li fih dawn l-oġġetti kien imisshom jittieħdu; jew

(*f*) jekk oġġetti li tagħhom hija ipprojbita l-esportazzjoni jittieħdu abbord ta' bastiment sabiex jiġu mgħobbija jew imbarkati għall-esportazzjoni, jew jinġiebu fuq moll, bankina jew lok ieħor f'Malta sabiex jittieħdu abbord għall-esportazzjoni; jew

(*g*) jekk oġġetti li tagħhom hija ipprojbita l-esportazzjoni jiġu misjuba f'pakk li jiġi ppreżentat lill-uffiċjal tad-dwana bħala li fih oġġetti li m'humiex hekk ipprojbiti; jew

(*h*) jekk oġġetti suġġetti għal dazju jew għal limitazzjoni dwar l-importazzjoni, jew li l-importazzjoni tagħhom f'Malta hija ipprojbita, sew qabel jew wara l-iżbark, jinsabu jew jinkixfu li huma jew li ġew moħbija, b'xi mod, abbord ta' bastiment, fil-limiti ta' Malta; jew

(*i*) jekk oġġetti meħlusin mid-dazju importati minn xi persuni kif imsemmi fl-artikolu 6 tal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni jinbiegħu jew issir it-tneħħija tagħhom għall-użu jew konsum f'Malta u ma ssirx dikjarazzjoni sħiħa tagħhom skont ma hemm stabbilit fl-artikolu 6(3) tal-imsemmi Att minn min hu obbligat iħallas id-dazju fuqhom skont ma hemm fl-imsemmi artikolu; jew

Kap. 337.

(*j*) jekk oġġetti importati jew maħruġin mid-depożt skont l-artikolu 17(2)(*d*)(ii) tal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni ma jerġgħux jiġu esportati fiż-żmien stipulat skont ma hemm fl-istess subparagrafu; jew

(*k*) jekk oġġetti jkunu mportati minn xi persuna li tkun xjentement imdaħħla f'xi evażjoni jew tentattiv ta' evażjoni frawdolenti ta' xi dazji tad-dwana, jew tal-

liġijiet u restrizzjonijiet ta' dwana, dwar l-importazzjoni, ħatt, trasbord, żbark u kunsinna ta' oġġetti jew b'kull mod ieħor li jmur kontra din l-Ordinanza,

f'kull każ bħal dan, l-oġġetti hawn fuq imsemmija għandhom jiġu kkonfiskati, flimkien ma':

(i) l-oġġetti l-oħra kollha li jkunu jiffurmaw magħhom oġġett sħiħ, anke jekk b'xi mod ikunu separabbli jew jistgħu jinqalgħu jew jinfirdu; u

(ii) l-oġġetti l-oħra kollha li jkunu jinsabu ppakkjati magħhom; u

(iii) l-oġġetti l-oħra kollha li jkunu ġew użati biex jaħbuhom.

(2) Il-konfiska msemmija f'dan l-artikolu m'għandha qatt tinftiehem li oġġett li daħal Malta jista' jinqasam f'partijiet b'mod li fil-mument tal-konfiska jsir b'xi mod differenti minn kif kien impurtat.

Oġġetti li jkunu iktar minn dak li jkun jidher fuq it-fattura tal-esportatur.
Miżjud: VI.1973.4. Emendat: XIII.1979.26. Sostitwit: XXX VI.1989.3. Emendat: XII. 2001.7; A.L. 407 tal-2007; XXII. 2011.5; VII.2022.8.

61. (1) Jekk fiż-żmien tal-eżami minn uffiċjal tad-dwana xi oġġetti jkunu jinsabu fi kwantità aktar minn, jew differenti minn, dawk li jkunu jidhru fuq il-fattura tal-esportatur jew li jkunu dikjarati mill-importatur jew mill-aġent tiegħu, f'dak il-każ, minkejja dak kollu li jinsab f'xi dispożizzjoni oħra ta' liġi, dawk l-oġġetti li jinsabu żejda jew dawk l-oġġetti differenti għandhom jiġu kkonfiskati, u l-Kummissarju jista' jiddisponi minnhom skont il-liġi. Dik il-konfiska tkun bla ħsara għal kull azzjoni li tista' tittieħed kontra l-importatur jew rappreżentant tiegħu, jew kontra t-tnejn, skont xi dispożizzjoni oħra tal-liġi.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma għandhomx igħoddu meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li d-diskrepanza tkun ġrat minħabba fi żball ġenwin.

(3) Għall-finijiet tas-subartikolu (2) "awtorità kompetenti" tfisser il-Kummissarju.

(4) Meta sabiex jiġi stabbilit jekk xi oġġetti humiex differenti minn dawk li jkunu jidhru fuq il-fattura tal-fornitur jew li jkunu dikjarati mill-importatur jew mill-aġent tiegħu, tkun tinħtieġ li ssir xi analiżi xjentifika jew perizja teknika, il-konklużjonijiet milħuqa mid-Dwana dwar ix-xorta, il-kontenut jew karatteristiċi oħra tal-oġġetti jistgħu jiġu biss kontestati f'xi proċedimenti jekk jintwera illi dawk il-konklużjonijiet huma tali li ebda persuna raġonevoli ma kienet tasal għalihom.

(5) (*a*) Minkejja kull dispożizzjoni li hemm f'dan l-artikolu, il-Kummissarju jista' jagħżel li jagħti lura l-oġġetti kkonfiskati lill-importatur meta dan jaqbel li jħallas dak id-depożitu jew dawk id-depożiti lil, u kif ikun determinat mill-Kummissarju, sakemm il-Kummissarju jikkalkula l-prezz attwali li jrid iħallas l-importatur għall-oġġetti u f'dan il-każ il-prezz li jrid jitħallas għal dawn l-oġġetti ma jistax jaqbeż is-somma totali ddepożitata mill-importatur.

(*b*) Kull meta xi każ ikun trattat skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (*a*), id-deċiżjoni tal-Kummissarju dwar il-prezz li jrid jitħallas għall-oġġetti tkun finali u konkluża.

Korrezzjonijiet mhux permessi.
Miżjud: VII.1993.4.
Emendat: XII. 2014.8.

61A. Mingħajr preġudizzju għall-proviso tal-paragrafu (*m*) tal-artikolu 62, għall-fini ta' xi reat taht din l-Ordinanza, il-qorti ma għandhiex tieħu konsiderazzjoni ta' xi dikjarazzjoni bil-fomm jew bil-miktub maħsuba biex tikkoreġi f'xi dettal partikulari dikjarazzjoni li tkun saret qabel lid-Dwana u li ssir meta jkun wasal biex jinkixef ir-reat.

Reati u pieni.
Emendat: XLVI. 1935.2; XXXI. 1963.2; XXXIV. 1971.4; X. 1972.2; XIII. 1979.27; XXXVI. 1989.4; XII. 2001.8; XIII. 2005.14; XXXII. 2007.23; A.L. 407 tal-2007; III. 2013.9; XII. 2014.9; XVI. 2017.10; VII.2018.10. VII.2019.9. XVIII.2021.9. VII.2022.9; XII.2023.9.

62. Kull min, b'kontravvenzjoni ta' din l-Ordinanza -

(*a*) jimporta jew idaħħal, jew ikollu x'jaqsam f'illi jiġu mportati jew imdaħħlin, f'Malta, oġġetti li tagħhom hija pprojbita l-importazzjoni, jew li l-importazzjoni tagħhom hija limitata, b'kontravvenzjoni ta' dik il-projbizzjoni jew limitazzjoni, sew jekk dawn l-oġġetti jkunu ġew żbarkati kemm le; jew

(*b*) jiżbarka, jew jgħin jew ikollu b'xi mod ieħor x'jaqsam f'illi jiġu żbarkati oġġetti li tagħhom hija pprojbita l-importazzjoni, jew li l-importazzjoni tagħhom hija limitata u mportati b'kontravvenzjoni ta' dik il-limitazzjoni, jew oġġetti suġġetti għal dazju, bla ma dan id-dazju jkun ġie mħallas jew ikkawtelat; jew

(*ċ*) jikkunsinna, iwarrab, jew jirtira minn bastiment, moll, bankina, jew lok ieħor, qabel l-eżami tagħhom mill-uffiċjal inkarigat tad-dwana, mhux bl-awtorità jew taħt is-sorveljanza ta' dan l-uffiċjal, oġġetti mportati f'Malta, jew oġġetti ddikjarati biex jiġu mdaħħla fid-depożt wara li jiġu żbarkati, b'mod li l-uffiċjal inkarigat ma jkunx jista' jieħu tagħhom nota kif imiss, jew b'mod li ma jkunux ġew imdaħħla fid-depożt kif imiss; jew

(*d*) iġorr f'maħżen ta' depożt tal-gvern jew privat oġġetti ddikjarati biex jiġu mdaħħla fid-depożt, jew biex jerġgħu jiġu mdaħħla fid-depożt, ħlief bl-awtorità jew taħt is-sorveljanza tal-uffiċjal inkarigat tad-dwana, u b'dak il-mod, u minn dawk il-triqat jew naħiet u f'dak iż-żmien li dak l-uffiċjal jordna; jew

(*e*) xjentement igħin jew ikollu x'jaqsam filli jiġu mwarrba jew irtirati kontra l-liġi oġġetti minn maħżen ta' depożt tal-gvern jew privat, jew lok ieħor ta' kustodja, fejn dawk l-oġġetti jkunu ġew iddepożitati; jew

(*f*) xjentement jilqa' għandu, iżomm, jew jaħbi, jew xjentement iħalli jew jittollera, jew iġiegħel jew ifittex li jiġu milqugħa, miżmuma jew moħbija oġġetti li l-importazzjoni tagħhom hija pprojbita jew limitata, jew li ma ħallsux dazju, jew oġġetti li jkunu ġew imwarrba kontra l-liġi mingħajr ħlas ta' dazju, minn maħżen ta' depożt tal-gvern jew privat jew lok ieħor ta' kustodja fejn ikunu ġew iddepożitati; jew

(*g*) xjentement jiġi fil-pussess ta' dawn l-oġġetti; jew

(*h*) xjentement ikollu b'xi mod x'jaqsam fil-ġarr, twarrib, depożt jew ħabi ta' dawn l-oġġetti jew, filli b'xi mod jiddisponi minn dawn l-oġġetti, bil-ħsieb li jiffroda lill-Gvern minn dazju li jkun imiss jitħallas fuqhom, jew biex jeħles minn xi projbizzjoni jew limitazzjoni dwar dawn l-oġġetti jew li tkun tgħodd għalihom; jew

(*i*) xjentement ikollu b'xi mod x'jaqsam, filli bil-qerq jinħarab jew jiġi ittentat li jinħarab xi dazju tad-dwana, jew xi liġi jew limitazzjoni tad-dwana, dwar l-importazzjoni, il-ħatt, it-trasbord, l-iżbark u l-kunsinna ta' oġġetti, jew xi dispożizzjoni oħra ta' din l-Ordinanza; jew

(*j*) ifixkel l-uffiċjal tad-dwana jew lil xi ħadd ieħor inkarigat skont il-liġi biex ma jħallix li jsir kontrabandu, fl-esekuzzjoni tad-dmirijiet tiegħu jew fil-qbid ta' oġġetti li jistgħu jiġu kkonfiskati taħt din l-Ordinanza, jew ma jwettaqx dak li jkun mitlub jagħmel minn uffiċjal tad-Dwana fil-qadi ta' dmiru; jew

(*k*) iħajjar, jgħin jew jassisti l-għemil tar-reati msemmija f'din l-Ordinanza; jew

(*l*) jesporta, jew jittenta jesporta, jew xjentement iħajjar jew jgħin l-esportazzjoni ta' oġġetti li l-esportazzjoni tagħhom hija suġġetta għall-ħlas ta' dazju jew għal limitazzjoni jew għat-tħaris ta' kondizzjonijiet, mingħajr il-ħlas tad-dazju jew il-tħaris ta' limitazzjonijiet jew kondizzjonijiet; jew

(*m*) jagħmel jew jagħti jew jissottometti jew ikun kaġun li ssir jew tingħata xi dikjarazzjoni, dokument jew informazzjoni lill-Kummissarju li bid-dehen tiegħu, tkun falza f'xi dettall:

Iżda persuna li tagħmel dikjarazzjoni skorretta u titlob lill-Kummissarju bil-miktub biex temendaha:

(i) qabel ma l-Kummissarju jgħarraf lill-persuna li d-dettalji tad-dikjarazzjoni doganali mhumiex korretti; u

(ii) (aa) fil-perjodu meta ma jkunx għad magħruf fis-sistemi ta' proċessar ta' dikjarazzjonijiet doganali, kemm manwali u kemm elettroniċi, jekk hux ser ikun hemm kontroll tal-merkanzija; jew

(bb) fiż-żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tar-rilaxx tal-merkanzija, liema merkanzija kienet rilaxxata mingħajr kontroll; u

(iii) tali emenda ma tittentax tagħmel id-dikjarazzjoni applikabbli għal merkanzija oħra barra dik oriġinarjament dikjarata, fis-sens li l-unika emenda li tista' ssir fid-dikjarazzjoni hi waħda (1) jew iktar emendi minn dawk imniżżla fit-Tielet Skeda,

din il-persuna għandha titqies li ma tkunx wettqet reat taħt dan il-paragrafu; jew

Kap. 337.

(*n*) jonqos fiż-żmien stabbilit fl-artikolu 6(3) tal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni milli jagħmel dikjarazzjoni sew ta' xi oġġetti li dwarhom hu obbligat li jħallas id-dazju skont is-subartikolu (2) tal-imsemmi artikolu; jew

(*o*) xjentement jew bi traskuraġni jirreġistra jew jippreżenta għat-tieni darba jew iżjed dikjarazzjoni doganali għall-istess oġġetti; jew

(*p*) ħlief fejn xi liġi oħra tipprovdi għal dan ir-reat mod ieħor, xjentement jew bi traskuraġni ma jwettaqx l-obbligi tiegħu fiż-żmien mogħti lilu mill-uffiċjal tad-Dwana jew fiż-żmien impost minn xi liġi doganali, jew xjentement jew bi traskuraġni ma jħallasx id-dazju jew it-taxxi dovuti fiż-żmien mogħti lilu minn xi liġi jew mill-uffiċjal tad-Dwana; jew

(*q*) xjentement jew bi traskuraġni jonqos milli jagħti lill-uffiċjal tad-Dwana informazzjoni li xi liġi timponi li għandu jagħtih, jew xjentement jew bi traskuraġni jonqos milli jippreżenta lill-uffiċjal tad-Dwana xi dokument jew *records* mitlubin minn xi liġi, jew xjentement jew bi traskuraġni la jpoġġi l-merkanzija taħt xi proċedura doganali u lanqas jesportaha fiż-żmien impost; jew

(*r*) xjentement jippreżenta dikjarazzjoni lill-Kummissarju li mhix kompluta, inkluż meta l-persuna ma tkunx fil-pussess ta' dokument meħtieġ mad-dikjarazzjoni:

Iżda persuna li tagħmel dikjarazzjoni li mhix kompluta u titlob lill-Kummissarju bil-miktub biex temendaha:

(i) qabel ma l-Kummissarju jgħarraf lill-persuna li d-dettalji tad-dikjarazzjoni doganali mhumiex kompluti; u

(ii) (*aa*) fil-perjodu meta ma jkunx għad magħruf fis-sistemi ta' proċessar ta' dikjarazzjonijiet doganali, kemm manwali u kemm elettroniċi, jekk hux ser ikun hemm kontroll tal-merkanzija; jew

(*bb*) fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tar-rilaxx tal-merkanzija, liema merkanzija kienet rilaxxata mingħajr kontroll; u

(iii) din l-emenda ma tittentax tagħmel id-dikjarazzjoni applikabbli għal merkanzija oħra barra dik oriġinarjament dikjarata, fis-sens li l-unika emenda li tista' ssir fid-dikjarazzjoni hi waħda (1) jew iktar emendi minn dawk imniżżla fit-Tielet Skeda,

din il-persuna għandha titqies li ma tkunx wettqet reat taħt dan il-paragrafu,

jeħel, meta jinstab ħati, għal kull wieħed minn dawn ir-reati multa ekwivalenti għal tliet darbiet l-ammont ta' dazju li għandu jitħallas fuq l-oġġetti jew ħames darbiet l-ammont ta' dazju perikolat, liema minnhom hu l-inqas, iżda f'kull każ mhux inqas minn sitt mitt euro (€600), hekk li terz minn dak l-ammont għandu jitqies bħala dejn ċivili addebitat u li jitħallas lid-Dipartiment tad-Dwana, jew għal dik il-multa flimkien ma' priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn tliet snin, u l-ħati jista' jiġi arrestat jew miġjub quddiem il-qorti b'ċitazzjoni bil-mod u fil-forma kif jingħad fil-Kodiċi Kriminali, u skont id-dispożizzjonijiet l-oħra kollha ta' dak il-Kodiċi: Kap. 9.

Iżda:

(*a*) fil-każ ta' reati dwar tabakk imsemmi fl-Ewwel Skeda, il-ħati jeħel, għal kull wieħed minn dawn ir-reati multa ekwivalenti għal tliet darbiet l-ammont ta' dazju li għandu jitħallas fuq l-oġġetti jew ħames darbiet l-ammont ta' dazju perikolat, liema minnhom hu l-inqas, iżda f'kull każ mhux inqas minn erbat elef euro (€4,000), hekk li terz minn dak l-ammont għandu jitqies bħala dejn ċivili addebitat u li jitħallas lid-Dipartiment tad-Dwana, flimkien ma' priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn tliet snin, u l-ħati jista' jiġi arrestat jew miġjub quddiem il-qorti b'ċitazzjoni bil-mod u fil-forma kif jingħad fil-Kodiċi Kriminali, u skont id-dispożizzjonijiet l-oħra kollha ta' dak il-Kodiċi; Kap. 9.

(*b*) meta l-oġġetti li dwarhom ikunu saru proċedimenti kontra l-ħati jkunu xi oġġetti minn dawk murija fl-Ewwel Skeda l-piena ta' priġunerija hawnhekk preskritta għandha tapplika f'kull każ; u

(*ċ*) fil-każ ta' reċidiva għal reat skont dan l-artikolu fi żmien tnax-il xahar mid-data tal-kundanna ta' qabel, il-ħati jeħel priġunerija għal żmien minn sitt xhur sa erba' snin, b'żieda għall-pieni ta' flus hawnhekk preskritti.

62A. Kull min: Reat ta' negliġenza. *Miżjud: VII.2019.10. Emendat: VIII.2020.7; XVIII.2021.10. Sostitwit: VII.2022.10.*

(*a*) b'negliġenza jagħmel jew jagħti jew jissottometti jew ikun kaġun li ssir jew tingħata xi dikjarazzjoni, dokument jew informazzjoni lill-uffiċjal tad-dwana li tkun falza f'xi dettall; jew

(*b*) b'negliġenza jippreżenta dikjarazzjoni lill-uffiċjal tad-dwana li mhix kompluta inkluż meta l-persuna ma tkunx fil-pussess ta' dokument meħtieġ mad-dikjarazzjoni; jew

(*ċ*) iħalli barra jew jiddikjara b'mod żbaljat ittra, numru, munita, unità ta' kejl jew elementi tad-data oħra simili fid-dikjarazzjoni tiegħu lill-uffiċjal tad-dwana,

għandu jitqies li wettaq reat ta' negliġenza, u għandu jeħel meta jinstab ħati, għal kull reat bħal dak, multa ekwivalenti għal tliet darbiet daqs id-dazju perikolat però mhux inqas minn tliet mija u ħamsin euro (€350):

Iżda fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu (b), meta jkun każ ta' rifużjoni ta' dazju u, jew taxxi, għandu jitqies li ma twettaq ebda reat. Ir-rifużjoni ta' dazju u, jew taxxi għandha tkun soġġetta għall-ħlas ta' dritt skont kif provdut fir-Regolamenti tad-Dwana:

L.S. 37.05.

Iżda wkoll fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafi (a), (b) u (ċ), persuna li tagħmel dikjarazzjoni skorretta jew mhux kompluta u titlob lill-Kummissarju bil-miktub biex temendaha:

(i) qabel ma l-Kummissarju jgħarraf lill-persuna li d-dettalji tad-dikjarazzjoni doganali mhumiex korretti jew mhumiex kompluti; u

(ii) (*aa*) fil-perjodu meta ma jkunx għad magħruf fis-sistemi ta' proċessar ta' dikjarazzjonijiet doganali, kemm manwali u kemm elettroniċi, jekk hux ser ikun hemm kontroll tal-merkanzija; jew

(*bb*) fi żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tar-rilaxx tal-merkanzija, liema merkanzija kienet rilaxxata mingħajr kontroll; u

(iii) din l-emenda ma tittentax tagħmel id-dikjarazzjoni applikabbli għal merkanzija oħra barra dik oriġinarjament dikjarata, fis-sens li l-unika emenda li tista' ssir fid-dikjarazzjoni hi waħda (1) jew iktar emendi minn dawk imniżżla fit-Tielet Skeda,

din il-persuna għandha titqies li ma tkunx wettqet reat taħt dan l-artikolu.

Imposizzjoni ta' pieni bi ftehim.
Miżjud:
VI. 1973.5.
Emendat:
XIII. 2005.15;
XXXII. 2007.28;
A.L. 407 tal-2007;
XXII. 2011.5;
V. 2012.7;
III. 2013.10.
Sostitwit:
XII. 2014.10.
Emendat:
XV. 2016.7.
XVI. 2017.11;
VIII.2020.8;
VII.2022.11;
XII.2023.10;
XIII.2024.7.

63. (1) B'dak kollu li jinsab f'xi dispożizzjoni oħra ta' din l-Ordinanza, u mingħajr preġudizzju għal kull proċedura oħra li minnha min ikun għamel l-offiża jkun jista' jgħaddi skont xi liġi oħra, f'każ ta' irregolarità f'xi ċirkostanza minn dawk imsemmija fil-paragrafi li ġejjin ta' dan is-subartikolu, il-Kummissarju jista', bi ftehim ma' min ikun wettaq l-irregolarità, jimponi l-penali li ġejja minflok proċeduri fil-qorti:

(*a*) meta d-dazju perikolat ma jkunx iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000), il-Kummissarju jista' jiġbor id-dazju perikolat u jimponi penali li tkun daqs id-dazju perikolat;

(*b*) meta m'hemmx dazju perikolat imma hemm taxxi perikolati, il-Kummissarju jista' jiġbor it-taxxi perikolati u jimponi penali ta' ħamsa fil-mija (5%) tad-differenza fil-valur tal-oġġetti, jew jekk m'hemmx differenza fil-valur, penali ta' wieħed fil-mija (1%) tal-valur tal-oġġetti, kif ukoll penali daqs it-taxxi perikolati;

(*ċ*) meta m'hemmx dazju perikolat, imma hemm taxxi perikolati fuq oġġetti mdaħħla f'Malta minn persuna reġistrata mad-Dipartiment tat-Taxxa fuq Valur Miżjud taħt l-artikolu 10 tal-Att dwar it-Taxxa fuq Valur Miżjud, u l-irregolarità tkun bi ksur tal-artikolu 62(m) u tal-artikolu 62A, il-Kummissarju jista' jiġbor mingħand

Kap. 406.

min wettaq l-irregolarità t-taxxi perikolati u jimponi penali ta' 50% tat-taxxa fuq il-valur miżjud perikolata, iżda mhux iżjed minn għaxart elef euro (€10,000), flimkien ma' penali daqs it-taxxi l-oħra perikolati;

(*d*) meta hemm perikolati kemm dazju ta' mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) kif ukoll taxxi fuq l-oġġetti, il-Kummissarju jista' jiġbor id-dazju perikolat u t-taxxi perikolati u jimponi penali daqs id-dazju u taxxi perikolati;

(*e*) meta hemm perikolati kemm dazju ta' mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) kif ukoll taxxi fuq oġġetti mdaħħla f'Malta minn persuna reġistrata mad-Dipartiment tat-Taxxa fuq Valur Miżjud taħt l-artikolu 10 tal-Att dwar it-Taxxa fuq Valur Miżjud, u l-irregolarità tkun bi ksur tal-artikolu 62(*m*) ta' din l-Ordinanza, il-Kummissarju jista' jiġbor mingħand min wettaq l-irregolarità d-dazju perikolat u t-taxxi perikolati u jimponi penali daqs id-dazju perikolat, kif ukoll penali ta' 50% tat-taxxa fuq il-valur miżjud perikolata, iżda mhux iżjed minn għaxart elef euro (€10,000), flimkien ma' penali daqs it-taxxi l-oħra perikolati; Kap. 406.

(*f*) meta m'hemm ebda dazju jew taxxa oħra dovuti jew perikolati fuq l-oġġetti u lanqas m'hemm restrizzjoni jew projbizzjoni fuq l-importazzjoni tagħhom, jew limitazzjoni jew kundizzjoni fuq l-esportazzjoni tagħhom, il-Kummissarju jista' jimponi penali ta' mitt euro (€100);

(*g*) meta m'hemm ebda dazju jew taxxa oħra dovuti jew perikolati fuq l-oġġetti imma hemm restrizzjoni jew projbizzjoni fuq l-importazzjoni tagħhom, jew hemm limitazzjoni jew kundizzjoni fuq l-esportazzjoni tagħhom, il-Kummissarju jista' jimponi penali ta' mitejn euro (€200) jew 10% tal-valur tal-oġġetti, sa massimu ta' sitt mitt euro (€600), skont liema hu l-ogħla. Fejn ma jistax ikun stabbilit il-valur tal-oġġett, il-Kummissarju jista' jimponi penali ta' mitejn euro (€200).

(2) (a) Fil-każ li titwettaq xi waħda (1) mill-irregolaritajiet imsemmija fit-Tieni Skeda, liema irregolarità twettqet wara 30 ta' April 2013 u jseħħ il-ftehim dwar l-irregolarità msemmi fis-subartikolu (1), jew fejn l-irregolarità seħħet qabel 30 ta' April 2013 imma l-ftehim dwar dik l-irregolarità msemmi fis-subartikolu (1) iseħħ wara 30 ta' April 2013, il-penali għal min jikkommetti l-irregolarità:

(i) għall-ewwel darba matul it-tnax (12)-il xahar ta' minnufih qabel id-data li fiha twettqet l-irregolarità, għandha tkun ekwivalenti għal ħamsa u għoxrin fil-mija (25%) tad-dazju u taxxi perikolati skont il-każ, jew ħamsin euro (€50) skont liema hu l-ogħla; u

(ii) għat-tieni darba matul it-tnax (12)-il xahar ta' minnufih qabel id-data li fiha twettqet l-irregolarità, għandha

tkun ekwivalenti għal ħamsin fil-mija (50%) tad-dazju u taxxi perikolati skont il-każ, jew ħamsa u sebgħin euro (€75) skont liema hu l-ogħla; u

(iii) għat-tielet darba jew iktar matul it-tnax (12)-il xahar ta' minnufih qabel id-data li fiha twettqet l-irregolarità, għandha tkun ekwivalenti għal mija fil-mija (100%) tad-dazju u taxxi perikolati skont il-każ, jew mitt euro (€100) skont liema hu l-ogħla.

(b) Mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (5), ftehim minflok proċeduri kriminali fir-rigward ta' irregolaritajiet imsemmija fit-Tieni Skeda għandu jkun regolat biss minn dan is-subartikolu.

(3) Għall-fini ta' dan l-artikolu, meta xi irregolarità tkun twassal għal telf ta' dazji u l-Kummissarju jkun impona penali dwar id-dazju tas-sisa taħt l-Att dwar Dazju tas-Sisa, bi ftehim ma' min ikun wettaq l-irregolarità, il-Kummissajru m'għandux jerġa' jimponi penali oħra dwar id-dazju tas-sisa taħt din l-Ordinanza.

(4) Għall-fini ta' dan l-artikolu, l-iffirmar ta' dan il-ftehim għandu jfisser ukoll li l-persuna tkun qed tirrinunzja għal kwalunkwe talba li jista' jkollha fil-konfront tal-Kummissarju, l-Avukat tal-Istat jew l-Avukat Ġenerali riżultanti mill-każ.

(5) Fejn f'dikjarazzjoni waħda (1) ikun hemm iktar minn partita waħda (1) dwar liema tkun twettqet irregolarità, u jseħħ il-ftehim imsemmi f'dan l-artikolu minflok proċeduri kriminali, il-penali li persuna għandha tħallas hi dik applikabbli għal kull partita separatament, ħlief fejn ikun hemm iktar minn irregolarità waħda (1) fil-istess dikjarazzjoni li taqa' taħt il-paragrafu (f) tas-subartikolu (1), f'liema każ il-penali tkun ta' mitt euro (€100) għal dawk l-irregolaritajiet kollha f'dik id-dikjarazzjoni li jaqgħu taħt il-paragrafu (f) tas-subartikolu (1).

Estinzjoni ta' responsabbiltà kriminali f'ċerti każijiet. *Miżjud: XXXVI. 1989.5. Emendat: XXII. 2011.5; III. 2013.11; XII. 2014.11; VIII.2020.9.*

63A. (1) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' din l-Ordinanza, il-Kummissarju jista', biss sa fejn jirrigwarda d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, u mingħajr preġudizzju għal kull proċedura oħra li minnha min ikun għamel l-offiża jkun jista' jgħaddi skont xi liġi oħra, jidħol fi ftehim bil-miktub ma' dak li jkun għamel l-offiża, li bih dak li jkun għamel l-offiża jħallas somma ekwivalenti għall-multa li kienet tkun dovuta bħala penali skont id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, u mal-iffirmar ta' kull ftehim bħal dak mill-Kummissarju u dak li jkun għamel l-offiża, kull responsabbiltà kriminali taħt din l-Ordinanza ta' dak li jkun għamel l-offiża fir-rigward tal-offiżi li dwarhom ikun sar il-ftehim, tiġi estinta:

Iżda kull qbid ikkonlemplat f'din l-Ordinanza bħala konsegwenza ta' xi offiża li għaliha jirriferi l-ftehim għandu xorta waħda jkollu effett, sakemm dak li jkun għamel l-offiża ma jagħżilx li jħallas ukoll lill-Kummissarju somma ekwivalenti għall-valur tal-oġġetti maqbuda flimkien ma' kull dazju jew imposta dovut fuqhom. Dak il-valur ikun determinat skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni.

Kap. 337.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) japplikaw ukoll f'xi każ fejn dak li jkun għamel l-offiża jkun ġa tressaq quddiem qorti

għar-rigward tal-offiża, iżda qabel ma tkun ingħatat sentenza finali fil-każ:

Iżda meta proċeduri quddiem qorti jkunu għadhom ma nbdewx, is-somma pagabbli skont xi ftehim kif kontemplat fis-subartikolu (1) tkun ridotta b'għaxra fil-mija.

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma japplikawx għar-rigward ta' reat dwar oġġetti msemmijin fl-Ewwel Skeda.

(4) Kull somma dovuta skont ftehim magħmul skont is-subartikolu (1), tkun dovuta lill-Gvern bħala dejn ċivili. Il-Kummissarju ma għandux jidħol fi ftehim kif imsemmi fis-subartikolu (1), jekk dak il-ftehim ma jkunx akkompanjat bil-ħlas tas-somma dovuta jew b'garanzija suffiċjenti għall-ħlas tal-istess.

(5) Għall-fini ta' dan l-artikolu, l-iffirmar ta' dan il-ftehim għandu jfisser ukoll li l-persuna tkun qed tirrinunzja għal kwalunkwe talba li jista' jkollha fil-konfront tal-Kummissarju, l-Avukat tal-Istat jew l-Avukat Ġenerali riżultanti mill-każ.

Ftehim barra mill-Qorti
Miżjud: VII.2018.11.

63B. Fil-każ ta' ftehim barra mill-Qorti taħt l-artikolu 63 u 63A, meta l-liġi tipprovdi l-inqas u l-ogħla ammont ta' multa li tista' tiġi hekk imposta mill-Qorti, is-somma li għandha titħallas b'riżultat ta' dak il-ftehim għandha tkun somma ekwivalenti għall-imsemmi l-inqas ammont miżjud b'nofs id-differenza bejn l-imsemmija l-inqas u l-ogħla ammonti.

Il-bastiment u l-kaptan suġġetti għall-ħlas tal-multi.
L-art. 34 tal-Ord. VI tal-1840, inkorporat.
Sostitwit: XIII.1979.28.

64. Meta skont din l-Ordinanza jew xi liġi oħra dwar id-Dwana tkun dovuta xi somma ta' flus mill-kaptan ta' bastiment sew' jekk bħala piena ta' flus jew xort'oħra, il-bastiment kif ukoll il-kaptan personalment ikunu responsabbli għall-ħlas tagħha.

Meta sseħħ il-konfiska ta' oġġett, d-dazju u t-taxxi m'għandhomx jinġabru.
Miżjud: XII.2023.11.

64A. Meta sseħħ il-konfiska ta' oġġett taħt xi artikolu ta' liġi doganali, id-dazju u t-taxxi dovuti fuq l-oġġett konfiskat m'għandhomx jinġabru.

TAQSIMA XII

SETGĦAT U PROĊEDIMENTI

Aċċess għas-sistemi u *records*.
Miżjud: VII.2019.11.
Emendat: VIII.2020.10.

65. (1) Kull operatur ekonomiku għandu jagħti aċċess għas-sistemi tal-kompjuter tiegħu u għar-*records* kollha tiegħu lill-Kummissarju biex ikun jista' jsir *system based audit* kif u meta mitlub mill-Kummissarju.

(2) Għall-fini tas-subartikolu (1), il-Kummissarju jista' jiddelega lil kull persuna kull dritt, dmir, setgħa u funzjoni oħra li tkun fih vestita, lilu mogħtija jew imqiegħda fuqu b'din l-Ordinanza hekk kif il-Ministru jista' bil-miktub jordna:

Iżda l-Kummissarju ma jistax jiddelega dawk id-drittijiet, dmirijiet, setgħat u funzjonijiet oħra li jkunu vestiti fih lil xi persuna, jekk dik il-persuna ma tkunx meqjusa mill-Kummissarju

bħala persuna addattata u xierqa biex teżerċita dawk id-drittijiet, dmirijiet, setgħat u funzjonijiet oħra.

(3) Kull persuna hekk delegata, kif ukoll kull impjegat tagħha, għandhom ikunu marbuta bl-obbligi ta' segretezza u kunfidenzjalità ta' uffiċjali pubbliċi kif imniżżla fil-liġijiet relevanti, u l-persuna u kull impjegat tagħha għandhom ikunu soġġetti wkoll għar-regoli ta' protezzjoni tad-*data* skont il-liġijiet relevanti.

(4) Għall-fini ta' dan l-artikolu, il-fraži "*systems based audit*" tfisser "proċedura ta' verifika inkluż verifika ta' sistemi elettroniċi, imfassla sabiex tinkiseb evidenza tal-verifika dwar jekk kontrolli prinċipali humiex qegħdin joperaw b'mod kontinwu, konsistenti u effettiv kif ippjanat biex jipprevjenu jew isibu u jikkoreġu, dikjarazzjonijiet skorretti materjali jew każijiet ta' nuqqas ta' konformità matul il-perjodu ta' verifika. Din il-verifika ssir ukoll permezz ta' tipi differenti ta' testijiet ta' kontrolli, bħal reviżjoni ta' dokumenti, domandi u konferma, spezzjoni, osservazzjoni, ikkalkular mill-ġdid u twettiq mill-ġdid".

Applikazzjoni tal-Kodiċi Kriminali. Kap. 9. *Enumerat: VII.2019.11.*

65A. (1) Kull reat taħt din l-Ordinanza jitqies, għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi, bħala delitt fis-sens tal-Kodiċi Kriminali u, bla ħsara tad-dispożizzjonijiet speċjali ta' din l-Ordinanza, għandu jiġi ittrattat bħala tali.

Kap. 9.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali dwar il-piena msejħa f'dak il-Kodiċi bħala multa jgħoddu għall-pieni ta' flus imsemmijin f'din l-Ordinanza.

Proċedimenti għall-ħlas tal-pieni ta' flus. *Emendat: XXXI.1963.3; X.1972.3; XIII.1979.29; VIII.1990.3.* Kap. 9.

66. Kull proċediment għal ġbir ta' xi piena ta' flus jew xort'oħra skont din l-Ordinanza għandu jsir quddiem il-Qorti tal-Maġistrati, skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali dwar il-proċeduri ta' dik il-qorti bħala qorti ta' ġudikatura kriminali u dwar l-applikazzjoni u l-esekuzzjoni tal-pieni taħt dak il-Kodiċi, u minn dan il-proċediment jista' jsir appell kif provdut fl-artikolu 88 tal-imsemmija Ordinanza u dwar il-proċedura kif dak il-Kodiċi jiddisponi għall-appelli mid-deċiżjonijiet ta' dik il-qorti.

Konsenja lill-Kummissarju ta' oġġetti maqbuda. *Miżjud: XLI. 1974.2. Emendat: XIII. 1979.30; XXII. 2011.5.*

67. B'dak kollu li jinsab f'kull liġi oħra, kull oġġetti maqbuda taħt id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza u esibiti fil-qorti waqt il-proċedimenti relattivi, għandhom -

(*a*) meta minħabba dikjarazzjoni ta' ħtija mill-Qorti tal-Maġistrati l-oġġetti maqbuda għandhom jiġu ikkonfiskati u ma jkunx sar appell kontra dik id-dikjarazzjoni qabel l-egħluq taż-żmien mogħti għall-egħmil ta' appell jew xi appell bħal dak jiġi abbandunat; jew

(*b*) wara appell magħmul mid-difiża jew mill-prosekuzzjoni, meta l-Qorti tal-Appell tikkonferma d-dikjarazzjoni ta' ħtija jew issib lill-akkużat ħati,

isiru l-proprjetà tal-Gvern u ma jkunx meħtieġ isir rikors lill-qorti kompetenti mill-Kummissarju biex jieħu pussess tagħhom.

Bastimenti, vetturi, eċċ., użati fl-importazzjoni, eċċ., ta' oġġetti li d-dazju tagħhom ma jkunx imħallas għandhom jiġu kkonfiskati.
Emendat: XVI. 1960.3; XIII. 1979.31; XIX. 1985.28; XXXII. 2007.29; A.L. 407 tal-2007; XXI. 2011.5; III. 2013.12; XII.2023.12.

68. (1) Il-bastimenti, il-vetturi, mezzi oħra ta' ġarr kollha u kull ħaġa li tista' żżomm fiha kwalunkwe oġġetti oħra, flimkien mażżwiemel jew annimali u oġġetti oħra li jkun sar xjentement użu minnhom fl-importazzjoni, fl-iżbark, fit-twarrib, fit-tiżmim, fil-ħabi, jew fil-ġarr ta' kwalunkwe oġġetti li d-dazju tagħhom ma jkunx imħallas jew oġġetti oħra li jkunu, taħt din l-Ordinanza, soġġetti għal konfiska għandhom jiġu kkonfiskati:

Iżda, l-ebda bastiment ma għandu jkun soġġett għal konfiska taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, jekk dak il-bastiment ma jkunx ta' purtata inqas minn mitejn u ħamsin (250) tunnellata.

(2) (*a*) Fir-rigward ta' kwalunkwe bastiment ta' purtata ta' mitejn u ħamsin (250) tunnellata jew iżjed, il-Kummissarju, fi kwalunkwe każ li fih, fil-fehma tiegħu, xi uffiċjal responsabbli ta' dak il-bastiment ikun, b'għemil jew bi traskuraġni, imdaħħal fil-fatt, jista' jipproċedi bil-mod kif jingħad fl-artikolu 66, u bla ħsara għal kwalunkwe appell kif imsemmi f'dak l-artikolu, għall-kundanna ta' dak il-bastiment ta' dik is-somma msemmija fil-paragrafu (b). Għal dan il-għan, il-Kummissarju jista' jitlob, fil-każ ta' kwalunkwe bastiment imsemmi f'dan is-subartikolu, li tiġi mqiegħda f'idejh din is-somma b'kawtela tad-deċiżjoni li 'l quddiem tagħti l-qorti, u fin-nuqqas ta' ħlas ta' dan id-depożitu, il-Kummissarju jista' jżomm dan il-bastiment.

(*b*) Is-somma msemmija fil-paragrafu (a) għandha tkun ta':

(i) nofs miljun euro (€500,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' bejn mitejn u ħamsin (250) u disat elef, disa' mija u disgħa u disgħin (9,999) tunnellata;

(ii) sitt mitt elf euro (€600,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' bejn għaxart elef (10,000) u dsatax-il elf, disa' mija u disgħa u disgħin (19,999) tunnellata;

(iii) seba' mitt elf euro (€700,000) għall-bastimenti ta' purtata bejn għoxrin elf (20,000) u disgħa u għoxrin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (29,999) tunnellata;

(iv) tmien mitt elf euro (€800,000) għall-bastimenti ta' purtata bejn tletin elf (30,000) u disgħa u tletin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (39,999) tunnellata;

(v) disa' mitt elf euro (€900,000) għall-bastimenti ta' purtata bejn erbgħin elf (40,000) u disgħa u erbgħin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (49,999) tunnellata;

(vi) miljun euro (€1,000,000) għall-bastimenti ta' purtata bejn ħamsin elf (50,000) u disgħa u ħamsin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (59,999) tunnellata;

(vii) miljun, mitt elf euro (€1,100,000) għall-

bastimenti ta' purtata bejn sittin elf (60,000) u disgħa u sittin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (69,999) tunnellata;

(viii) miljun, mitejn elf euro (€1,200,000) għall-bastimenti ta' purtata bejn sebgħin elf (70,000) u disgħa u sebgħin elf, disa' mija u disgħa u disgħin (79,999) tunnellata; jew

(ix) miljun, tliet mitt elf euro (€1,300,000) għall-bastimenti ta' purtata ta' tmenin elf (80,000) tunnellata jew iktar.

(3) M'għandu jkun hemm l-ebda jedd ta' azzjoni kontra l-Kummissarju għal danni kkaġunati bil-ħlas tad-depożitu jew biż-żamma ta' kwalunkwe bastiment, vettura, kwalunkwe mezz ieħor ta' ġarr, kwalunkwe ħaġa li tista' żżomm fiha oġġetti oħra, iż-żwiemel, annimali u kwalunkwe ħwejjeġ oħra li jkun sar xjentement użu minnhom fl-importazzjoni, fl-iżbark, fit-twarrib, fit-tiżmim, fil-ħabi, jew fil-ġarr ta' kwalunkwe oġġetti li d-dazju tagħhom ma jkunx imħallas jew oġġetti oħra li jkunu, taħt din l-Ordinanza, soġġetti għal konfiska.

Tifsir ta' "uffiċjal responsabbli".

(4) Il-kelmiet "uffiċjal responsabbli" f'dan l-artikolu jfissru l-kaptan, l-uffiċjali u l-inġinieri ta' bastiment, u fil-każ ta' bastiment awtorizzat għat-trasport ta' passiġġieri, il-*purser* jew iċ-*chief steward*.

Tifsir tat-kelma "traskaraġni".

(5) Fil-kelma "traskuraġni" jidħlu l-każijiet li fihom oġġetti, mhux tan-nies tal-ekwipaġġ, jiġu misjuba f'post jew postijiet fejn bir-raġun ma kienx imisshom ġew imqiegħda kieku l-uffiċjali li jkollhom is-sorveljanza ta' dak il-post jew postijiet qagħdu attenti kif imiss, fiż-żmien tat-tagħbija tal-bastiment jew wara.

Tifsir ta' "purtata".

(6) Il-kelma "purtata" tfisser it-tunnellaġġ nett ta' reġistru.

Bastimenti, eċċ., suġġetti għal konfiska jistgħu jiġu maqbuda kull fejn ikunu.
Emendat: XVI. 1960.3; XXII. 2011.5; III. 2013.13; XII.2023.13.

69. (1) Kull bastiment, oġġett, vettura, mezz ieħor ta' ġarr u kwalunkwe ħaġa li tista' żżomm fiha oġġetti oħra, flimkien maż-żwiemel jew annimali jew ħwejjeġ oħra kollha soġġetti għal konfiska, jistgħu jiġu maqbuda fi kwalunkwe lok, sew fuq l-art jew fuq il-baħar, minn kull uffiċjal tad-Dwana jew tal-Pulizija, u dawk il-bastimenti, oġġetti, vetturi, mezzi oħra ta' ġarr u kwalunkwe ħaġa li żżomm fiha oġġetti oħra, flimkien maż-żwiemel u annimali u ħwejjeġ kollha oħra li jiġu hekk maqbuda, għandhom jitqiegħdu minnufih taħt il-kontroll tal-Kummissarju jew b'xi mod ieħor jitpoġġew f'qagħda sikura fejn il-Kummissarju jeżerċita kontroll.

(2) Fil-konfiska ta' bastimenti, vetturi jew annimali jitqiesu li jidħlu l-armar, il-għodod u t-tagħmir tagħhom, u fil-konfiska ta' oġġetti jitqiesu li jidħlu l-kollijiet li fihom jinsabu l-oġġetti u dak kollu li l-kollijiet ikun fihom.

Eżami ta' oġġetti taħt il-kontroll tad-dwana.
Miżjud: XIX. 1985.29. Emendat: XXII. 2011.5.

69A. (1) Il-Kummissarju jista', fuq suspett raġonevoli, jordna li kull kollijiet li jkunu taħt il-kontroll tad-dwana jinfetħu u l-kontenut tagħhom ikun eżaminat sabiex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza u ta' kull liġi oħra dwar id-dwana jkunu qed jitħarsu.

(2) Għandu jingħata avviż xieraq għal ftuħ u eżami tal-oġġetti lill-kunsinnatarju, jekk ikun magħruf, sabiex hu jew l-aġent tiegħu

jkun jista' jattendi.

(3) Ma jkunx meħtieġ li jingħata dak l-avviż meta ċ-ċirkostanzi ma jkunux jippermettu.

(4) Il-Kummissarju ma jkun suġġett għal ebda azzjoni tkun li tkun minħabba dak il-ftuħ jew eżami.

Setgħa ta' uffiċjali li jwaqqfu kwalunkwe mezz ta' ġarr, eċċ., u li jfittxu għal oġġetti. *Emendat: A.L. 407 tal-2007. Sostitwit: XII.2023.14.*

70. (1) Kull uffiċjal tad-Dwana jew tal-Pulizija jista', fuq suspett raġonevoli, iwaqqaf u jeżamina fi kwalunkwe post kwalunkwe mezz ta' ġarr kif ukoll kwalunkwe ħaġa li tista' żżomm fiha oġġetti oħra, biex jaċċerta jekk hemmx kwalunkwe oġġetti ta' kuntrabandu ġo fiha. Fejn ma jinstabux oġġetti ta' kuntrabandu, dan l-uffiċjal ma għandux ikun soġġett għal ebda azzjoni jew prosekuzzjoni, għar-raġuni li jkun hekk waqqafhom u eżaminahom.

(2) Kull min ikun isuq jew imexxi dak il-mezz ta' ġarr, jew ikun responsabbli minn kwalunkwe ħaġa li tista' żżomm fiha oġġetti oħra u jirrifjuta li jieqaf jew ma jħallix isir dak l-eżami meta jiġi hekk mitlub, għandu jeħel multa ta' mhux iżjed minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94).

Setgħa ta' uffiċjal tad-dwana li jitlob ċerta informazzjoni. *Miżjud: XIII. 2015.24.*

70A. Uffiċjal tad-dwana li jkollu tassew għaliex jaħseb li persuna tkun ħatja ta' reat taħt din l-Ordinanza, jista' jitlob lil dik il-persuna li tagħtih -

(*a*) isimha u kunjomha, l-indirizz, u dettalji oħra,

(*b*) dokument ta' identifikazzjoni, u

(*ċ*) kull informazzjoni bħal dik dwar l-oġġetti dazjabbli inkwistjoni, li jkunu fil-pussess ta' dik il-persuna jew miksubin minnha, skont ma jista' jkun raġonevolment meħtieġ minn dak l-uffiċjal tad-dwana.

Persuni suspettati *Miżjud: VII.2018.12. Emendat: VII.2019.12.*

70B. Meta uffiċjal tad-Dwana jkollu raġuni xierqa biex jissuspetta li persuna tkun qed tikkommetti reat kontra din l-Ordinanza u jew il-liġijiet sussidjarji tagħha, jew kontra kull liġi u jew il-liġijiet sussidjarji tagħha fejn il-Kummissarju għandu setgħa li jaġixxi, allura dak l-uffiċjal jista' jżomm dik il-persuna mingħajr mandat u kemm jista' jkun prattikament possibbli minnufih wara, u f'kull każ mhux aktar tard minn sagħtejn wara dik iż-żamma, iqiegħed dik il-persuna fil-kustodja ta' uffiċjal tal-Pulizija, f'liema każ l-uffiċjal tal-Pulizija għandu jew jirrilaxxa lil dik il-persuna jew iressaqha quddiem qorti u d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali dwar arrest għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għall-uffiċjal tad-Dwana u għall-uffiċjal tal-Pulizija.

Kap. 9.

Setgħa tal-Kummissarju li jitlob informazzjoni. *Miżjud: VII.2020.11. Emendat: III.2026.9.*

70Ċ. (1) Għall-fini ta' investigazzjoni relatata ma' reati ta' kuntrabandu, frodi, evażjoni ta' taxxa jew dazju, ħasil ta' flus, jew finanzjar ta' terroriżmu, sabiex iwettaq l-obbligi tiegħu taħt il-liġijiet doganali, il-Kummissarju jista', mingħajr preġudizzju għal kull obbligu ta' segretezza professjonali impost b'dispożizzjoni espliċita ta' liġi, jitlob u jiġbor dettalji ta' transazzjonijiet li seħħu, li jkunu qegħdin iseħħu jew li jkunu għadhom se jseħħu, kemm jekk jinvolvu lill-persuna jew entità li lilha tkun saret it-talba u kemm jekk ikunu transazzjonijiet bejn terzi, mingħand kull persuna u

entità, u kull persuna u entità kif imsemmi għandha tagħti lill-Kummissarju dawk id-dettalji mitluba minnu fiż-żmien stabbilit minnu. L-imsemmija dettalji miksuba jistgħu jintużaw mill-Kummissarju bħala prova fi proċeduri f'kull qorti.

(2) Meta l-Kummissarju jkollu suspett li d-dettalji ta' transazzjonijiet miġbura jistgħu jammontaw għal prova ta' reati ta' ħasil ta' flus jew finanzjar ta' terroriżmu, il-Kummissarju għandu jgħaddi dawk id-dettalji lill-Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja.

(3) Kwalunkwe persuna, jekk tintalab mill-Kummissarju, għandha tipprovdi lill-Kummissarju kwalunkwe informazzjoni meħtieġa sabiex tiżgura li d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, regolamenti u ta' kwalunkwe liġi oħra relatata mad-dwana fejn il-Kummissarju għandu s-setgħa li jaġixxi, ikunu qegħdin jitħarsu.

(4) Kwalunkwe persuna li tonqos milli tipprovdi l-informazzjoni mitluba mill-Kummissarju jew xjentement tipprovdi informazzjoni skont dan l-artikolu li tkun falza jew skorretta għandha tkun ħatja ta' reat taħt din l-Ordinanza u għandha tkun soġġetta meta tinsab ħatja għal multa ta' mhux anqas minn mitejn u ħamsin euro (€250) iżda mhux aktar minn elfejn u ħames mitt euro (€2,500), u terz (1/3) minn tali ammont għandu jitqies bħala dejn ċivili addebbitat u pagabbli lid-Dipartiment tad-Dwana, jew għal dik il-multa u kwalunkwe priġunerija flimkien għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet (3) snin:

Iżda minbarra kwalunkwe piena li persuna li tinstab ħatja ta' reat tista' tingħata b'sentenza, il-Qorti għandha tordna lill-ħati sabiex jipprovdi l-informazzjoni mitluba mill-Kummissarju f'perjodu preskritt mill-istess Qorti.

L-uffiċjali jistgħu jagħmlu tfittxijiet fi djar b'mandat maħruġ mill-Avukat Ġenerali jew minn maġistrat meta jkun hemm suspett raġonevoli.
Emendat: VII. 1911.3; XXXI. 1963.4; XXXII. 2007.30; XXII. 2011.5.
Kap. 9.

71. (1) Jekk uffiċjal tad-dwana jew tal-Pulizija jkollu raġun jissuspetta li oġġetti li l-importazzjoni tagħhom tkun ipprojbita jew li ma ħallsux dazju ġew milqugħa, jew jinsabu miżmuma jew moħbija f'xi dar, bini jew reċint ieħor, fis-sens tal-artikolu 355E tal-Kodiċi Kriminali u dan ikun jidher minn dikjarazzjoni b'ġurament quddiem l-Avukat Ġenerali jew maġistrat, l-Avukat Ġenerali jew dan il-maġistrat jista', b'mandat taħt il-firma tiegħu, jagħti s-setgħa lil dan l-uffiċjal biex jidħol u jfittex f'dik id-dar, bini jew reċint ieħor, u jaqbad u joħroġ barra l-oġġetti ipprojbiti jew li ma ħallsux dazju li jkunu jinsabu hemm ġew:

Iżda, meta xi uffiċjal tad-dwana jew uffiċjal tal-Pulizija jkollu raġuni tajba biex jissuspetta li xi oġġetti projbiti jew li ma tħallasx dazju fuqhom huma milqugħa, jew miżmuma jew moħbija f'xi post bħal dak imsemmi qabel u jkollu raġuni tajba biex jifhem li hemm perikolu imminenti li xi oġġetti bħal dawk jiġu mneħħija jew meqruda, dak l-uffiċjal tad-dwana, jekk awtorizzat għal hekk mill-Kummissarju, jew dak l-uffiċjal tal-Pulizija, jekk awtorizzat għal hekk mill-Kummissarju tal-Pulizija, jista jeżerċita dwar dak il-post imsemmi qabel is-setgħat imsemmija f'dan l-artikolu bl-istess mod bħallikieku kien awtorizzat li jagħmel hekk b'mandat maħruġ skont dan l-artikolu.

(2) Dan l-uffiċjal jista', f'każ ta' reżistenza, ikisser bibien jew juża l-forza biex ineħħi kull impediment jew xkiel li jsirlu meta jiġi biex jidħol, ifittex jew jaqbad kif jingħad hawn fuq.

Proċedura meta jinżammu l-oġġetti.
Emendat: XVI. 1960.3; A.L. 4 tal-1963; XIX. 1985.30; XII. 2001.9; XXII. 2011.5; VII.2022.12. *Sostitwit: XII.2023.15. Emendat: IX.2025.9. Sostitwit: III.2026.10.*

72. (1) Kull meta jiġu miżmuma l-oġġetti taħt din l-Ordinanza, l-uffiċjal li jżomm tali oġġetti għandu joħroġ riċevuta taż-żamma tal-oġġetti lill-persuna mingħand min ikunu ittieħdu l-oġġetti jew inkella l-irċevuta taż-żamma tal-oġġetti għandha titwaħħal fil-post minn fejn inżammu l-oġġetti.

(2) Fejn fi żmien perjodu ta' disgħin (90) jum ta' xogħol minn meta l-oġġetti jkunu ġew miżmuma l-Kummissarju jiddeċiedi li l-oġġetti ma humiex soġġetti għal qbid jew jonqos milli jieħu deċiżjoni dwar tali oġġetti, il-Kummissarju għandu minnufih jirritorna lura l-oġġetti miżmuma lill-persuna mingħand min kienu nżammu.

(3) Fejn ikun deċiż li l-oġġetti huma soġġetti għall-qbid, il-Kummissarju jew l-uffiċjal responsabbli għandu joħroġ nota ta' qbid li tispeċifika r-raġuni tal-konfiska fi żmien disgħin (90) jum ta' xogħol minn meta jinżammu l-oġġetti lil kwalunkwe persuna li l-Kummissarju jew l-uffiċjal iqisu, kienet is-sid tal-oġġetti miżmuma fil-waqt tal-qbid, jekk tkun magħrufa.

(4) In-nota ta' qbid għandha tkun akkumpanjata b'kopja ta' dan l-artikolu u għandha titqies li tkun ġiet debitament mogħtija lill-persuna konċernata:

(*a*) meta tiġi konsenjata lil dik il-persuna personalment, jekk magħrufa; jew

(*b*) meta tiġi indirizzata lil tali persuna u tintbagħat lilha bil-posta reġistrata jew titħalla fl- aħħar indirizz magħruf tar-residenza jew tal-post tan-negozju ta' dik il-persuna, jew fil-każ ta' korp ġuridiku fl-uffiċċju reġistrat jew fl-uffiċċju prinċipali tiegħu u f'dan il-każ id-data tan-nota ta' qbid għandha tkun id-data meta tiġi riċevuta l- posta reġistrata; jew

(*ċ*) fejn tali persuna ma jkollhiex indirizz magħruf f'Malta jew f'Għawdex, meta jiġi ppubblikat avviż fil-Gazzetta li jiddikjara li n-nota ta' qbid inħarġet. Id-data tan-nota ta' qbid f'dan il- każ għandha tkun id-data tal-pubblikazzjoni tal- avviż fil-Gazzetta.

(5) (*a*) L-oġġetti maqbuda skont din l-Ordinanza għandhom jitqiesu kkonfiskati *ipso jure* u l-Kummissarju jista' jiddisponi minnhom skont il-liġi, kemm-il darba l-persuna li mingħandha l-oġġetti jkunu ġew maqbuda, jew sidhom, jew kwalunkwe persuna awtorizzata minnu, fi żmien tletin (30) jum mid-data tan-nota ta' qbid, ma tagħtix avviż bil-miktub lill-Kummissarju, fejn titlob lura l-oġġetti maqbuda jew tindika li biħsiebha titlobhom lura, u fi żmien tletin (30) jum minn tali avviż, ma tistitwixxix il-proċeduri meħtieġa quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva permezz ta' rikors kontra l-Kummissarju.

(*b*) Il-Kummissarju għandu għoxrin (20) jum min- notifika sabiex iwieġeb għar-rikors quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva. It-Tribunal għandu jisma' r-rikors b'mod spedit.

(*ċ*) Fin-nuqqas ta' tali kontestazzjoni skont il- paragrafu (a), il-jedd fuq l-oġġetti maqbuda għandu jitqies li jkun ġie abbandunat:

Iżda fejn il-qbid ikun sar skont din l-Ordinanza u ma ssirx kontestazzjoni mill-persuna li mingħandha l-oġġetti jkunu ġew maqbuda, jew minn sidhom, jew minn kwalunkwe persuna awtorizzata minnu, għall-finijiet ta' dan l-artikolu, fil-każ ta' sentenza liberatorja mill-Qorti kompetenti skont l-artikolu 66 li tkun saret *res judicata*, il-proċess ta' kontestazzjoni kif provdut fil-paragrafu (a) jista' jinġieb fi żmien tletin (30) jum mid-data li s-sentenza ssir *res judicata*. Kemm-il darba ma ssirx il-kontestazzjoni, il-jedd fuq l-oġġetti għandu jitqies abbandunat:

Iżda wkoll il-proviso preċedenti ma għandux japplika għall-konfiska ta' kwalunkwe oġġett illegali jew projbit minn kwalunkwe liġi u kif ukoll għall-konfiska ta' kwalunkwe oġġett ristrett, sakemm dawk ir- restrizzjonijiet ma jkunux ġew osservati.

(6) Meta kwalunkwe oġġett maqbud skont dan l-artikolu jkun bastiment jew ikun ta' xorta li jitħassar jew li, fil-fehma tal-Kummissarju, jista' jsofri telf sostanzjali fil-valur wara li jgħaddi ż-żmien minn fuqu, jew ikun annimal ħaj, dan l-istess oġġett jista', b'ordni tal-Kummissarju, jinbiegħ minnufih u r-rikavat tiegħu jinżamm sabiex jagħmel tajjeb għal kwalunkwe jedd li jista' jintalab fuqu legalment u għall-fini ta' kwalunkwe proċeduri istitwiti taħt din l-Ordinanza fir-rigward tal- oġġetti maqbuda, tali rikavat għandu jirrappreżenta u jissostitwixxi l-oġġetti maqbuda msemmija.

(7) Meta qbid magħmul skont dan l-artikolu jiġi kontestat skont is-subartikolu (5), il-Kummissarju jista' fi kwalunke waqt, jekk iqis li jkun xieraq u minkejja li jkunu għadhom għaddejja l-proċeduri li fihom ikun qed jiġi kontestat il-qbid, jikkunsinna kwalunkwe oġġett maqbud lil kwalunkwe rikorrent hekk kif dan iħallas lill- Kummissarju s-somma li l-Kummissarju jidhirlu li tkun adegwata, u diment li ma teċċedix tali somma, li fil- fehma tal-Kummissarju tkun tirrappreżenta l-valur tal- oġġett, inkluż kwalunkwe dazju u taxxa li għadhom dovuti fuqu, jew hekk kif ir-rikorrent jipprovdi tali garanzija bankarja aċċettabbli għall-Kummissarju għall- ħlas ta' dik is-somma. Tali somma jew tali garanzija, skont il-każ, għandha tinżamm sabiex tagħmel tajjeb għal kwalunkwe talba dwarha u għandha, għall-fini ta' kwalunkwe proċedimenti meħuda taħt din l-Ordinanza fir-rigward tal-oġġetti maqbuda, tirrappreżenta u tissostitwixxi l-oġġetti maqbuda msemmija.

Proċeduri speċjali meta jinqabdu l-oġġetti. *Miżjud: XLI. 1974.3. Sostitwit: XIII. 1979.33. Emendat: XXII. 2011.5; VII.2022.13. Sostitwit: III.2026.11.*

73. (1) Kwalunkwe persuna tista' tappella quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva fil-każijiet imsemmija fl-artikolu 72 u relatati ma', bħala konsegwenza ta', jew inċidentali għall-qbid ta' kwalunkwe oġġetti skont id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza.

(2) Ir-rikors għandu, taħt piena ta' nullità, jiddikjara b'mod ċar u fil-qosor in-natura tal-kontestazzjoni, il-fatti li minnhom toriġina l-kontestazzjoni, ir-raġunijiet li abbażi tagħhom il-kontestazzjoni għandha tintlaqa', u t- talba għar-rilaxx tal-oġġetti maqbuda.

(3) Ir-rikorrent għandu jehmeż mar-rikors dawk id- dokumenti kollha li jsostnu t-talba tiegħu, u għandu jispeċifika fir-rikors il-lista tax-xhieda kollha li huwa intenzjonat li jipproduċi filwaqt li jiddikjara għal kull wieħed minnhom il-provi li se jressaq quddiem

it- Tribunal.

(4) Id-data tal-ewwel smigħ ma għandhiex tkun aktar tard minn tletin (30) jum mid-data tal-preżentata tar-rikors.

(5) Ir-rikors u l-avviż tad-data appuntata għas- smigħ għandhom jiġu notifikati lill-Kummissarju mingħajr dewmien u l-imsemmi Kummissarju għandu jippreżenta r-risposta tiegħu fi żmien għoxrin (20) jum mid-data tan-notifika tar-rikors.

(6) Il-Kummissarju għandu, fir-risposta tiegħu, jiddikjara b'mod ċar u fil-qosor jekk jaqbilx mal-fatti stabbiliti fir-rikors u r-raġunijiet li abbażi tagħhom joġġezzjona għat-talba. Huwa għandu wkoll jindika fir- risposta tiegħu l-lista tax-xhieda li għandhom jinstemgħu quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva u għandu jehmeż magħha d-dokumenti kollha b'sostenn tal-istess.

(7) Fil-jum appuntat għas-smigħ tar-rikors, it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva għandu jikkonsidra l-punti ta' fatt u tad-dritt li jistgħu jiġu determinati biss mir-rikors, mir-risposta, mid-dokumenti ppreżentati minn kull waħda mill-partijiet, jew mill-evidenza speċifikata minn kull waħda mill-partijiet fir-rikors jew fir-risposta, skont il-każ, jew mit- trattazzjonijiet ta' kull waħda mill-partijiet.

(8) It-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva għandu jisma' r-rikors b'mod spedit.

(9) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet preċedenti ta' dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom japplikaw fir-rigward ta' kwalunkwe tali rikors jew risposta. Kap. 12.

74. (1) Meta, fejn xi ħaġa tkun ikkunsinnata jew mibjugħa skont l-artikolu 72 jew tkun meqruda skont xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew ta' xi liġi oħra, jitqies fi proċedimenti li jkunu meħuda taħt din l-Ordinanza illi l-ħaġa ma kellhiex tkun konfiskata fi żmien il-qbid tagħha, il-Kummissarju għandu, bla ħsara għal kull tnaqqis permess taħt is-subartikolu (2), fuq talba bil-miktub minn min għandu l-jedd joffri lil dan - Kumpens għal oġġetti mhux soġġetti għal konfiska. *Emendat: XVI.1960.3. Sostitwit: XII. 2001.10. Emendat: XXII. 2011.5.*

(*a*) ammont daqs kull somma mħallsa minnu jew il-garanzija minnu mogħtija taħt l-artikolu 72(4); jew

(*b*) meta huwa jkun biegħ il-ħaġa, ammont li jkun daqs ir-rikavat mill-bejgħ; jew

(*ċ*) fejn huwa jkun qered il-ħaġa, l-ammont daqs il-valur fis-suq tal-ħaġa fiż-żmien meta din tkun inqerdet.

(2) Meta l-ammont li jkun offrut taħt is-subartikolu (1)(*a*), (*b*) jew (*ċ*) jew il-garanzija mogħtija jkunu jinkludu xi somma dovuta minħabba xi dazju, imposta jew taxxa li titħallas fuq il-ħaġa u li ma kinitx tħallset qabel il-qbid tagħha, il-Kummissarju jista' jnaqqas daqstant minn dak l-ammont jew garanzija daqs kemm ikun dak id-dazju, imposta jew taxxa.

(3) Jekk min jagħmel it-talba jaċċetta kull ammont offrut lilu taħt is-subartikolu (1), huwa ma jkollu ebda dritt li jsostni xi azzjoni li ssir minħabba fil-qbid, żamma, bejgħ jew qerda tal-ħaġa jew ta'

kull kwistjoni oħra li titnissel minnhom.

(4) Għall-fini tas-subartikolu (1)(*ċ*), il-valur fis-suq ta' xi ħaġa fiż-żmien tal-qbid tagħha għandu jitqies li jkun dak l-ammont li dwaru l-Kummissarju u min jagħmel it-talba jistgħu jaqblu dwaru jew, fin-nuqqas ta' qbil, kif jista' jiġi deċiż minn perit li jiġi maħtur mill-Qorti tal-Maġistrati fuq talba tal-Kummissarju jew ta' min ikun għamel it-talba, u d-deċiżjoni tiegħu tkun finali u konklużiva; u l-proċedura dwar riferenza tal-każ f'idejn perit għandha tkun hekk kif tista' tiġi stabbilita mill-perit jew hekk kif jista' jiġi ordnat mill-Qorti tal-Maġistrati.

Oġġetti maqbuda jistgħu jingħataw lura u pieni jistgħu jiġu maħfura mill-President ta' Malta.
Emendat: XXXIX.1965.6; LVIII. 1974.68.

75. Fil-każijiet ta' qbid, jew ta' pieni jew ta' konfiski taħt din l-Ordinanza, il-President ta' Malta jista' jordna li l-oġġett maqbud jiġi mogħti lura, sew qabel kemm wara l-kundanna għall-konfiska, jew li ma jittieħed ebda proċediment, jew inaqqas jew jaħfer dawk il-pieni jew konfiski, taħt dawk il-pattijiet jew kondizzjonijiet li huwa jidhirlu sewwa.

Preskrizzjoni.
Emendat: XVI. 1960.3; XXXI. 1963.5. Sostitwit: XIX. 1985.31. Emendat: XII. 2001.11; XXXII. 2007.31; XXII. 2011.5.

76. (1) Proċedimenti dwar xi reat kontra din l-Ordinanza u kull proċediment biex tinġabar xi penali pekunjarja jew mod ieħor taħt din l-Ordinanza għandhom jinbdew minn jew f'isem il-Kummissarju.

(2) Dawk il-proċedimenti għandhom jinbdew fi żmien għaxar snin mid-data meta jsir ir-reat.

Il-piz ta' prova f'każ ta' kontrabandu.
Emendat: XXXI.1963.6.

77. Jekk meta jiġu mitluba lura oġġetti, maqbuda minħabba nuqqas ta' ħlas ta' dazju, jew għal raġuni oħra li ġġib magħha l-konfiska, inkella fi proċedimenti għall-ġbir ta' xi piena ta' flus jew xort'oħra skont din l-Ordinanza tinqala' kwistjoni dwar jekk id-dazju li jmiss fuq dawk l-oġġetti kienx ġie mħallas, jew jekk dawk l-oġġetti kienux ġew importati jew trasburdati jew żbarkati skont il-liġi, jew dwar il-lok minn fejn kienu ġew dawk l-oġġetti, f'kull wieħed minn dawn il-każijiet il-prova tiegħu tmiss lill-persuna li tagħmel dik it-talba jew lill-imputat li kontra tiegħu jsir dak il-proċediment, skont il-każ.

Kif jinqies il-valur.
Sostitwit: XIII.1979.34; XII. 2001.12.
Kap. 337.

78. Fil-każi kollha fejn il-valur tal-oġġetti huwa relevanti biex tiġi determinata xi penali, dak il-valur, fejn jirrigwarda proċeduri fil-qorti, għandu jkun determinat skont ir-regoli li jinsabu fit-Tielet Skeda u l-*Annex* tagħha, li hemm mal-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni.

Firma ta' dikjarazzjoni għall-importazzjoni jew esportazzjoni ta' oġġetti.
Miżjud: XIII. 1979.35. Emendat: A.L. 407 tal-2007; A.L. 426 tal-2012.

79. (1) Ebda persuna ma għandha tiffirma dikjarazzjoni għall-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' oġġetti kemm-il darba ma tkunx l-importatur jew l-esportatur tal-oġġetti dikjarati f'dik id-dikjarazzjoni, jew jekk ma tkunx awtorizzata għal hekk mill-importatur jew mill-esportatur tagħhom, u, f'kull każ bħal dak, dik id-dikjarazzjoni għandha tkun iffirmata f'isem dak l-importatur jew esportatur, skont il-każ.

(2) Kull persuna li tiffirma dikjarazzjoni għall-importazzjoni jew esportazzjoni ta' oġġetti, sew jekk f'isimha jew f'isem xi persuna oħra, għandha tniżżel fuqha isimha u l-indirizz tagħha u n-numru tad-dokument ta' identifikazzjoni legalment validu tagħha.

(3) Kull persuna li tiffirma dikjarazzjoni għall-importazzjoni jew esportazzjoni ta' oġġetti, li ma tkunx l-importatur jew l-esportatur tagħhom, mingħajr ma jkollha l-awtorità li hekk tiffirma tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) iżda mhux iżjed minn elf mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (€1,164.69), jew priġunerija għal żmien ta' mhux inqas minn xahar iżda mhux iżjed minn sitt xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

TAQSIMA XIII

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Setgħa tal-Ministru responsabbli għad-dwana li jagħmel regolamenti. *Emendat: A.L. 4 tal-1963; XIII. 1979.36; XXXII. 2007.23; A.L. 407 tal-2007; XXXV.2023.11.*

80. (1) Il-Ministru responsabbli għad-dwana jista', minn żmien għal ieħor, jagħmel, u wara li jkun hekk għamel, ibiddel jew iħassar regolamenti dwar il-tmexxija tad-dipartiment tad-dwana u in ġenerali biex jagħti effett għall-finijiet ta' din l-Ordinanza.

(2) Kull regolamenti magħmula taħt is-subartikolu (1) jistgħu jipprovdu li kull persuna li tikser jew li tonqos li tħares xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dawk ir-regolamenti tkun ħatja ta' reat, u dawk ir-regolamenti jistgħu jipprovdu għall-piena ta' multa ta' mhux iżjed minn elf tmien mija u tlieta u sittin euro u ħamsin ċenteżmu (€1,863.50) jew ammont li jkun daqs tliet darbiet id-dazju li jkollu jitħallas fuq kull oġġetti li dwarhom ikun sar ir-reat, skont liema jkun l-ogħla, jew priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sitt xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien, dwar kull darba li tinsab ħatja.

(3) Meta xi regolamenti magħmula taħt is-subartikolu (1) ta' dan l-artikolu ma jipprovdux għal xi piena, kull persuna li tikser, jew li tonqos li tħares, xi wieħed minn dawk ir-regolamenti, teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (€465.87).

Setgħa li jsiru regolamenti fir-rigward ta' medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent.

Kap. 625.

(4) Il-Ministru responsabbli mid-dwana jista' jagħmel, jemenda, jissostitwixxi jew iħassar regoli jew regolamenti dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet kollha jew parti minnhom tal-Ordinanza u ta' kull leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtha bil-għan li jirregola, jippreskrivi jew jipprovdi mod ieħor għal kwistjonijiet tad-dwana fir-rigward ta' kwalunkwe medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva.

Seħħ li jingħata lil arranġamenti reċiproki. *Miżjud: XII. 2001.13. Emendat: XXII. 2011.5.*

80A. Bil-għan illi jiġu esegwiti obbligi li joħorġu minn xi ftehim bilaterali jew multilaterali jew minn xi arranġamenti oħra, il-Kummissarju għandu jikkoopera ma' servizzi tad-Dwana oħra fuq materji li jolqtu wieħed lill-ieħor u jista' għal dak il-għan -

(*a*) iġib fis-seħħ, skont dawk l-arranġamenti li hu jista' jordna jew li l-Ministru responsabbli għad-Dwana jista' b'regolamenti jistabbilixxi, kull ħtieġa jew prattika

dwar il-ġarr ta' oġġetti bejn pajjiż u ieħor; u

(*b*) iġib fis-seħħ kull arranġament reċiproku magħmul ma' servizzi tad-Dwana oħra sabiex jiżgura, bi bdil ta' tagħrif jew xort'oħra, l-amministrazzjoni xierqa tal-liġijiet tad-Dwana tagħhom u l-prevenzjoni jew il-kxif ta' frodi jew evażjoni.

Setgħa li jemenda jew iħassar l-Iskeda. *Miżjud: XXXI.1963.7. Emendat: III. 2013.14.*

81. Il-Ministru responsabbli għad-dwana jista' b'regolamenti magħmula bis-saħħa ta' dan l-artikolu jemenda jew iħassar l-iskedi li jinsabu ma' din l-Ordinanza.

Il-Ministru jista' jippreskrivi formuli. *Miżjud: XIX. 1985.32.*

81A. (1) Il-Ministru responsabbli għad-dwana jista' jagħmel regolamenti li jippreskrivu l-formuli li għandhom jintużaw skont u għall-finijiet ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, u ta' kull regolamenti magħmula bis-saħħa tagħha u, minn żmien għal żmien, li jemendaw, jissostitwixxu, jirrevokaw jew iżidu ma' kull formuli bħal dawk.

(2) Ir-revoka ta' xi formuli kif provdut fis-subartikolu (1) jew tibdil fihom ma jolqot ebda penali, konfiska jew piena li jkun hemm responsabbiltà għaliha qabel dik ir-revoka jew dak it-tibdil.

Setgħa għall-projbizzjoni ta' importazzjonijiet. *Miżjud: IV.1938.2. Emendat: XIV.1958.2; XXV. 1962.4; A.L. 4 tal-1963; XX. 1963.2; XXXV. 1975.58; XXII. 2011.5; XXXVII. 2016.8.*

82. (1) Il-Ministru responsabbli għad-dwana jista', b'regolament, jipprojbixxi, inaqqas jew jirregola l-importazzjoni f'Malta, sew bil-baħar kemm bl-ajru, ta' oġġetti jew ta' xi xorta ta' oġġetti.

(2) Ir-regolament taħt dan l-artikolu jista' jsemmi l-oġġetti jew ix-xorta ta' oġġetti, sew b'mod ġenerali jew partikolari, sew b'riferenza għall-pajjiż ta' oriġini, jew b'riferenza għall-postijiet li minnhom tgħaddi l-importazzjoni jew xort'oħra.

(3) Meta l-Kummissarju jkollu raġuni li jissuspetta li xi materjal li jkollu immaġnijiet pornografiċi estremi jkun ġie impurtat f'Malta bi ksur ta' xi regolamenti magħmula taħt is-subartikolu (1), iżda hekk illi ma jkun sar ebda reat ieħor kontra din l-Ordinanza dwar jew għall-fini tal-importazzjoni tiegħu, il-Kummissarju jista' jżomm u jiftaħ u, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu sussegwenti, bl-awtorità bil-miktub tal-Ministru responsabbli għad-dwana, jeqred dak il-materjal.

Kap. 254.

(4) Id-dispożizzjonijiet tat-Tieni Skeda li tinsab mal-Att dwar l-Uffiċċju tal-Posta għandhom jgħoddu għal kull stampat miżmum skont is-subartikolu li jaħbat l-aħħar qabel dan, u għall-finijiet ta' dan is-subartikolu:

(*a*) ir-riferenzi f'dik l-Iskeda għall-*Postmaster General* għandhom jiftehmu bħallikieku kienu riferenzi għall-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana;

(*b*) ir-riferenzi għall-Ministru fil-paragrafi 5 u 7 ta' dik l-Iskeda għandhom jiftiehmu bħallikieku kienu riferenzi għall-Ministru responsabbli għad-dwana; u

(*ċ*) ir-riferenzi f'dik l-Iskeda għat-tiżmim ta' stampat skont l-artikolu 27 tal-Att dwar l-Uffiċċju tal-Posta u għall-konsenja permezz tal-posta għandhom jiftehmu bħallikieku kienu riferenzi għat-tiżmim ta' stampat

skont is-subartikolu (3) ta' dan l-artikolu u għall-ħelsien mid-dwana rispettivament.

(5) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (3) u (4) ikunu mingħajr preġudizzju għal kull qbid, konfiska, rimedju, dritt ta' proċedura jew penali stabbiliti bid-dispożizzjonijiet l-oħra ta' din l-Ordinanza dwar kull oġġett, barra minn stampat li għalih japplika s-subartikolu (3), importat bi ksur ta' regolamenti magħmula skont is-subartikolu (1).

Ir-regolamenti għandhom jinħarġu fil-Gazzetta tal-Gvern. *Emendat: XXV.1962.4; A.L. 4 tal-1963; XXXI.1963.8; A.L. 46 tal-1965.*

83. Kull regolament magħmul mill-Ministru responsabbli għad-dwana taħt din l-Ordinanza għandu jiġi maħruġ fil-Gazzetta tal-Gvern u għandu l-istess effett daqs li kieku kien jagħmel sehem minn din l-Ordinanza. Kopja ta' dawn ir-regolamenti għandha mill-aktar fis li jista' jkun titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati:

Iżda, fil-każ ta' xi regolamenti magħmula bis-saħħa tal-artikolu 81, jekk il-Kamra tad-Deputati, għeluq perijodu ta' għoxrin ġurnata, li jibda bil-ġurnata li fiha xi regolamenti bħal dawk ikunu tqegħdu quddiemha, tirriżolvi li jiġu annullati, l-istess għandhom jieqfu milli jkollhom seħħ, iżda mingħajr ħsara għal kull ħaġa li tkun saret qabel bis-saħħa tagħhom jew għall-egħmil ta' xi regolamenti ġodda. Fil-kalkolu ta' xi perijodu għall-finijiet ta' dan il-*proviso* ma għandu jittieħed ebda kont ta' xi żmien li matulu l-Kamra tad-Deputati tkun xolta jew prorogata jew li matulu tkun aġġornata għal aktar minn erbat ijiem.

Applikazzjoni tal-Ordinanza għat-trasbordi.

84. Id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza dwar id-dikjarazzjoni, żbark, ħatt jew imbark ta' oġġetti, sa fejn jistgħu jgħoddu, jitqiesu li jgħoddu wkoll għall-oġġetti u li jikkomprendu l-oġġetti żbarkati minn bastimenti, in transtu, jew biex jiġu trasburdati.

Setgħa tal-President ta' Malta li jawtorizza lill-uffiċjali tad-dwana li jagħmlu d-dmirijiet ta' uffiċjali tal-Pulizija. *Emendat: XXXIX.1965.6; LVIII. 1974.68; A.L. 148 tal-1975.*

85. (1) Il-President ta' Malta jista', b'notifikazzjoni maħruġa fil-Gazzetta tal-Gvern, jawtorizza lil uffiċjal tad-dwana u tas-sisa jew lil uffiċjali oħra tad-dwana, li jeżerċitaw f'dawk il-limiti li, b'avviż maħruġ kif jingħad hawn fuq, jiġu stabbiliti minnu, il-funzjonijiet li b'liġi jew b'regolamenti magħmulin bis-saħħa ta' liġi, huma mogħtijin lill-uffiċjali tal-Pulizija Eżekuttiva.

Ġuramenti.

(2) Qabel ma l-uffiċjali jew il-persuni hawn fuq imsemmija jibdew jaqdu d-dmirijiet imsemmijin fis-subartikolu (1) ta' dan l-artikolu, għandhom jieħdu l-ġuramenti li ġejjin:

(*a*) Jien ..... naħlef/niddikjara solennement li nkun fidil u li nġib tassew lealtà lill-poplu u lir-Repubblika ta' Malta u lill-Kostituzzjoni tagħha. (*Hekk Alla jgħini*).

(*b*) Jien ..... naħlef li fiż-żmien li nkun fil-kariga ta' (*hawn daħħal l-isem tal-kariga*) naqdi mill-aħjar li nista' u li naf id-dmirijiet ta' uffiċjal tal-

Pulizija Eżekuttiva bil-fedeltà u skont il-liġi.

Ħlas.
Emendat: XXXIX.1965.6; LVIII. 1974.68; A.L. 148 tal-1975; A.L. 407 tal-2007.

86. (1) Il-President ta' Malta jista' jagħti, lil kull uffiċjal li jkun arresta persuna suġġetta għall-arrest taħt din l-Ordinanza u lil kull wieħed li jkun ta informazzjoni li biha dik il-persuna tkun tista' tiġi misjuba ħatja, dak il-ħlas li jidhirlu xieraq, mhux iżjed minn sitta u erbgħin euro u disgħa u ħamsin ċenteżmu (€46.59) għal kull persuna, kemm-il darba din il-persuna tinsab ħatja.

(2) Il-President ta' Malta jista' jordna li tiġi mħallsa għal qbid li jsir taħt din l-Ordinanza, lill-persuna jew lill-persuni li jkunu għamlu dak il-qbid, u lill-persuna jew lill-persuni li bl-informazzjoni jew bil-mezz tagħhom ikun sar dak il-qbid, dik is-somma li hu jidhirlu xierqa, mhux iżjed mill-valur tal-oġġetti li jiġu hekk maqbuda; u għal dan il-fini l-valur tal-oġġetti jew tal-ħwejjeġ maqbuda kif jingħad hawn fuq għandu jiġi ikkalkulat skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 78.

Ma japplikax l-artikolu 21 tal-Kodiċi Kriminali. eċċ.
Miżjud: XIII.1979.37.
Kap. 9.
Kap. 446.

87. Id-dispożizzjoniiet tal-artikolu 21 tal-Kodiċi Kriminali u tal-Att dwar il-Probation ma japplikaw għal ebda reat kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew ta' xi regolamenti magħmula bis-saħħa tagħha.

Jedd għal appell.
Miżjud: XIII.1979.37. Emendat: VIII.1990.3.
Kap. 9.

88. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, l-Avukat Ġenerali jkollu dejjem jedd għal appell lill-Qorti tal-Appell Kriminali minn kull deċiżjoni mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati dwar proċedimenti kriminali li jinqalgħu mid-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza.

Ġbir tal-oġġetti.
Miżjud: XVIII.2021.11. Emendat: VII.2022.14.

89. (1) Jekk f'xi sentenza tal-Qorti, kemm ta' natura ċivili kif ukoll ta' natura kriminali, il-Qorti tirrilaxxa favur persuna oġġetti maqbuda mill-Kummissarju, u l-persuna tonqos li tiġbor dawk l-oġġetti mingħand id-Dwana fi żmien sittin (60) jum mid-data tas-sentenza, il-Kummissarju jista' jibgħat ittra reġistrata jew iħalli ittra lill-persuna fl-aħħar indirizz magħruf u jimponi żmien ta' sittin (60) jum mid-data tal-ittra, f'liema żmien il-persuna għandha tiġbor l-oġġetti mingħand il-Kummissarju. Jekk il-persuna tonqos li tiġbor l-oġġetti mingħand il-Kummissarju fiż-żmien mogħti, liema żmien jista' jiġi estiż fuq talba tal-persuna konċernata għal raġunijiet validi, l-oġġetti jsiru proprjetà tal-Kummissarju.

(2) Jekk l-ittra ma tkunx notifikata b'xi mod speċifikat fis-subartikolu (1), il-Kummissarju għandu jippubblika avviż fil-Gazzetta bil-kontenut tal-ittra, u jekk il-persuna ma tiġborx l-oġġetti mingħand id-Dwana fi żmien sittin (60) jum mill-pubblikazzjoni, l-oġġetti jsiru proprjetà tal-Kummissarju.

(3) Il-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2) japplikaw ukoll f'ċirkostanza fejn il-Kummissarju jrodd lura oġġetti li kienu miżmuma minnu taħt xi dispożizzjoni ta' liġi iżda l-persuna tonqos li tiġborhom.

(4) (*a*) F'każ ta' distruzzjoni tal-oġġetti, l-ispejjeż tad-distruzzjoni msemmija f'dan l-artikolu, tal-oġġetti li jibqgħu ma jinġabrux u jsiru proprjetà tal-Kummissarju, għandhom jiġu mħallsa

mill-persuna li lilha l-oġġetti kienu rilaxxati oriġinarjament.

(*b*) L-ispejjeż tad-distruzzjoni għandhom jikkostitwixxu dejn ċivili addebitat u jitħallas lill-Kummissarju mill-persuna li lilha kienu rilaxxati l-oġġetti oriġinarjament.

Spejjeż tad-distruzzjoni. *Miżjud: VII.2022.15.*

90. Fil-każ ta' distruzzjoni ta' oġġetti li ġew proprjetà tal-Kummissarju bis-saħħa tal-liġi jew b'deċiżjoni tal-qorti, l-ispejjeż tad-distruzzjoni tagħhom għandhom jiġu mħallsa mis-sid oriġinali tal-oġġetti.

Il-Kummissarju għandu l-jedd jiddisponi. *Miżjud: VII.2022.15. Emendat: XII.2023.16.*

91. (*a*) Il-Kummissarju għandu l-jedd jiddisponi skont il-liġi mill-oġġetti kollha maqbuda skont xi liġi doganali, kemm meta dak il-qbid isir finali, kif ukoll meta l-oġġetti jkunu ġew abbandunati.

(*b*) Il-jedd imsemmi fil-paragrafu (*a*) hu mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Kummissarju li jiddisponi mill-oġġetti maqbuda qabel il-qbid isir finali, fiċ-ċirkostanzi u għar-raġunijiet ipprovduti bil-liġi.

(*ċ*) L-oġġetti maqbuda taħt xi liġi doganali, ħlief għal oġġetti tal-ikel jew xorb għall-bniedem, għandhom jew jitpoġġew għall-użu ta' entità pubblika, jew jitpoġġew għall-bejgħ b'sejħa għall-offerti, jew jinqerdu, jew inkella l-Kummissarju jista' jiddisponi minnhom b'mod ieħor kif jidhirlu xieraq bl-approvazzjoni tal-Ministru responsabbli mid-Dwana:

Iżda oġġetti tal-ikel jew xorb għall-bniedem għandhom jitpoġġew għall-bejgħ b'sejħa għall-offerti.

Prova ulterjuri. *Miżjud: XII.2023.17.*

92. Il-Kummissarju jista' jitlob dikjarazzjoni ġuramentata biex isservi ta' prova fin-nuqqas ta' dokumentazzjoni doganali iktar speċifika jew biex isservi ta' prova ulterjuri wara li tkun inġabet id-dokumentazzjoni kollha meħtieġa.

Protezzjoni mogħtija mill-Att dwar ir-Responsabbiltà ta' persuni li jokkupaw Kariga Pubblika u ta' Entitajiet Pubbliċi. Kap. 652. *Miżjud: III.2026.12.*

93. Il-Kummissarju jew kwalunkwe uffiċjal tad-Dwana u, jew uffiċjal tal-Pulizija għandhom igawdu l-istess ħarsien fir-rigward ta' proċeduri ġudizzjarji skont l-Att dwar ir-Responsabbiltà ta' persuni li jokkupaw Kariga Pubblika u ta' Entitajiet Pubbliċi.

L-EWWEL SKEDA

(Artikolu 62)

Miżjuda: XXXI.1963.9. Emendata: XXX.1980.2; III. 2013.15.

1. Tabakk.
2. Inbejjed u spirti.
3. Armi tan-nar.
4. Munizzjon.

Mižjuda:
III. 2013.16.
Emendata:
XV. 2016.8.
XVI. 2017.12.

IT-TIENI SKEDA

(Artikolu 63)

L-irregolaritajiet li għalihom jirreferi l-artikolu 63(2) huma:

- meta ma tkunx indikata l-munita, jew ma tkunx indikata l-munita korretta fid-dikjarazzjoni doganali
- meta ma jkunx indikat in-nol tat-trasport tal-merkanzija jew ma jkunx indikat korrettement fid-dikjarazzjoni doganali.
- fil-każ tar-reat taħt l-artikolu 62(p) ta' din l-Ordinanza
- fil-każ tar-reat taħt l-artikolu 62(r) ta' din l-Ordinanza.

Mižjuda:
XVIII.2021.12.

IT-TIELET SKEDA

(Artikolu 62 u 62A)

L-emendi li jistgħu jsiru fid-dikjarazzjoni, kif provdut fil-paragrafu (iii) tal-proviso għal paragrafu (m) tal-artikolu 62, fil-paragrafu (iii) tal-proviso għal paragrafu (r) tal-artikolu 62 u fil-paragrafu (iii) tat-tieni proviso għal artikolu 62A, huma dawk biss li jibdlu:

1. L-oriġini tal-oġġett.
2. L-ispejjeż tal-ġarr tal-oġġett.
3. Il-materjal kostitwenti tal-oġġett.
4. L-assigurazzjoni tal-oġġett.

Kull emenda oħra fid-dikjarazzjoni għandha titqies li qed tittenta tagħmel id-dikjarazzjoni applikabbli għal merkanzija oħra barra dik oriġinarjament dikjarata.